

2026 대비 스터디파이터 감정평가 관계법규1 문제집

2026년 개정판

감정평가사
1차 합격을
위한
필수 문제집

제1판

네이버카페 | 스터디파이터 (<https://cafe.naver.com/studyfighter>)

동영상강의 | 스터디파이터넷 (<https://www.studyfighter.net>)

01

PART

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	1
제2절	도시·군계획의 법적지위	3

제2장 광역계획권 및 광역도시계획

제1절	광역계획권의 지정	4
제2절	광역도시계획	5

제3장 도시·군기본계획

제1절	도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)	10
제2절	도시·군기본계획의 정비	13

제4장 도시·군관리계획

제1절	도시·군관리계획의 입안	14
제2절	도시·군관리계획의 결정	19
제3절	공간재구조화계획(문제없음)	-

제5장 용도지역 등

제1절	용도지역의 종류와 지정절차	21
제2절	용도지역 지정의 효과	23
제3절	용도지구	27
제4절	용도구역	30
제5절	둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우의 행위제한(문제없음)	-

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

제1절	기반시설과 도시·군계획시설	36
제2절	매수청구 및 실효 등	43

제7장 지구단위계획구역과 지구단위계획

제1절	지구단위계획구역	46
제2절	지구단위계획	47

제8장 개발행위의 허가

제1절	허가대상 개발행위	50
제2절	개발행위허가기준	55

제9장 성장관리계획구역 및 성장관리계획

제1절	성장관리계획구역	63
제2절	성장관리계획	65

제10장 개발밀도관리구역과 기반시설부담구역

제1절	개발밀도관리구역	67
제2절	기반시설부담구역	70

제11장 보칙 및 벌칙

제1절	타인토지에의 출입 등	73
제2절	청문	75
제3절	벌칙	76

02

PART

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙	79
--------	----

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제1절 도시·주거환경정비기본계획 등	82
제2절 정비계획의 입안 및 정비구역의 지정	83
제3절 정비구역에서의 행위제한	89

제3장 정비사업의 시행

제1절 정비사업의 시행방법	90
제2절 정비사업의 시행자	91
제3절 조합설립추진위원회 및 정비사업조합	94
제4절 시공자 선정 등(문제없음)	105
제5절 사업시행계획 등	106
제6절 정비사업시행을 위한 조치(문제없음)	109
제7절 관리처분계획 등	110
제8절 공사완료에 따른 조치 등	118

제4장 기타

제1절 비용의 부담	119
제2절 정비기반시설과 국공유재산	121

03

PART

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장 총칙 125

제2장 등록

제1절	토지의 조사 및 등록	126
제2절	지번	127
제3절	지목	128
제4절	경계	137
제5절	면적	139

제3장 지적공부

제1절	지적공부의 의의 (문제없음)	140
제2절	토지(임야)대장 (문제없음)	140
제3절	공유지연명부	140
제4절	대지권등록부	141
제5절	도면(지적도·임야도)	143
제6절	경계점좌표등록부	144
제7절	부동산종합공부	145
제8절	지적공부의 보존·반출·공개	147
제9절	지적공부의 복구	149
제10절	지적전산자료의 이용	151

제4장 토지의 이동

제1절	서설	152
제2절	신규등록	153
제3절	등록전환	154
제4절	분할(문제없음)	155
제5절	합병	155
제6절	지목변경	157
제7절	바다로 된 토지의 등록말소	158
제8절	등록사항의 정정	160
제9절	축척변경	162
제10절	토지이동의 신청 및 신고	168
제11절	지적정리 등	170

04

PART

건축법

제1장 총칙

제1절	용어의 정의	173
제2절	건축법 적용대상물	173

제2장 건축법 적용대상 행위

제1절	건축 및 대수선	174
제2절	건축물의 용도변경	176

제3장 건축허가 및 건축신고

제1절	건축허가	178
제2절	건축신고	188
제3절	허가(신고)에 따른 인·허가 등의 의제사항(문제없음)	189
제4절	가설건축물 및 사용승인	189

제4장 대지와 도로

제1절	대지	191
제2절	도로	195

제5장 건축물의 구조 및 면적산정방법

제1절	건축물의 구조	196
제2절	대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우(문제없음)	198
제3절	건폐율·용적률	199
제4절	건축물의 면적 및 높이 등의 산정방법	200

제6장 건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절	건축물의 높이제한	201
제2절	특별건축구역	202
제3절	건축협정	204
제4절	결합건축	206
제5절	이행강제금	207
제6절	건축분쟁전문위원회	209

05

PART

등기법

제1장	총설	213
제2장	등기기관과 설비	215
제3장	등기절차 총론	216
제4장	표시에 관한 등기	218
제5장	권리에 관한 등기	220
제6장	이의신청	228

PART 01

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	광역계획권 및 광역도시계획
제3장	도시·군기본계획
제4장	도시·군관리계획
제5장	용도지역 등
제6장	기반시설과 도시·군계획시설
제7장	지구단위계획구역과 지구단위계획
제8장	개발행위의 허가
제9장	성장관리계획구역 및 성장관리계획
제10장	개발밀도관리구역과 기반시설부담구역
제11장	보칙 및 벌칙

제1절

용어의 정의

01

2024 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 행정청이 설치하는 공동묘지는 “공공시설”에 해당한다.
- ② 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획은 “공간재구조화계획”이다.
- ③ 자전거전용도로는 “기반시설”에 해당하지 않는다.
- ④ 지구단위계획구역의 지정에 관한 계획은 “도시·군기본계획”에 해당한다.
- ⑤ “기반시설부담구역”은 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 지정한다.

풀이

- ② 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획은 성장관리계획이다. 공간재구조화계획은 토지의 이용 및 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·건폐율·용적률·높이 등을 완화하는 용도구역의 효율적이고 계획적인 관리를 위하여 수립하는 계획을 말한다.
- ③ 기반시설인 도로에는 일반도로, 자동차전용도로, 보행자전용도로, 보행자우선도로, 자전거전용도로, 고가도로, 지하도로가 있다.
- ④ 도시·군기본계획 → 도시·군관리계획
- ⑤ “개발밀도관리구역”은 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 지정한다.
“기반시설부담구역”은 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시하는 구역을 말한다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 조례로 따로 정할 수 있는 것에 해당하지 않는 것은?
(단, 조례에 대한 위임은 고려하지 않음)

- ① 도시·군계획시설의 설치로 인하여 토지 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상에 관한 사항
- ② 도시·군관리계획 입안시 주민의 의견 청취에 필요한 사항
- ③ 대도시 시장이 지역여건상 필요하여 정하는 용도지구의 명칭 및 지정목적에 관한 사항
- ④ 기반시설부담구역별 특별회계 설치에 필요한 사항
- ⑤ 공동구의 점용료 또는 사용료 납부에 관한 사항

풀이

- ① 도시·군계획시설을 공중·수중·수상 또는 지하에 설치하는 경우 그 높이나 깊이의 기준과 그 설치로 인하여 토지나 건물의 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상 등에 관하여는 따로 법률로 정한다.(법 제46조) 정답: ①

01

2023 갑형사 1번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준의 최종평가주체는 시·도지사이다.
- ② 지속가능성 평가기준에서는 토지이용의 효율성, 환경친화성, 생활공간의 안전성·쾌적성·편의성 등에 관한 사항을 고려하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체는 지속가능성 및 생활인프라 수준 평가 결과를 도시·군계획의 수립 및 집행에 반영하여야 한다.
- ④ 생활인프라 평가기준에서는 보급률 등을 고려한 생활인프라 설치의 적정성, 이용의 용이성·접근성·편리성 등에 관한 사항을 고려하여야 한다.
- ⑤ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도시재생 활성화를 위한 비용의 보조 또는 융자에 지속가능성 및 생활인프라 수준 평가결과를 활용하도록 할 수 있다.

풀이

- ① 국토교통부장관은 도시의 지속가능하고 균형 있는 발전과 주민의 편리하고 쾌적한 삶을 위하여 도시의 지속가능성 및 생활인프라(교육시설, 문화·체육시설, 교통시설 등의 시설로서 국토교통부장관이 정하는 것을 말한다) 수준을 평가할 수 있다.(법 제3조의 2)

정답: ①

제1절

광역계획권의 지정

01

2022 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역계획권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 해당 도지사들은 공동으로 광역계획권을 지정하여야 한다.
- ② 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 도지사는 국토교통부장관과 공동으로 광역계획권을 지정 또는 변경하여야 한다.
- ③ 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 광역계획권을 변경하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.

풀이

- ① 광역계획권이 둘 이상의 도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 해당 국토교통부장관이 광역계획권을 지정하여야 한다.
- ② 광역계획권이 하나의 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우, 도지사가 광역계획권을 지정 또는 변경하여야 한다.
- ③ 도지사가 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 정답: ⑤

01

2022 감행사 11번

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 광역도시계획의 수립에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ② 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 공청회를 열어 주민과 관계 전문가 등으로부터 의견을 들어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장에게 광역도시계획의 수립을 위한 기초조사에 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.
- ④ 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 시·도지사가 광역도시계획의 승인을 받으려는 때에는 광역도시계획안에 기초조사 결과를 포함한 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

풀이

- ④ 국토교통부장관은 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경(시·도지사와 공동으로 수립하거나 변경하는 경우를 포함한다)하려면 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.(법 제16조 제2항)

정답: ④

02

2021 감행사 2번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 단독으로 광역도시계획을 수립하는 경우는?

- ① 시·도지사가 협의를 거쳐 요청하는 경우
- ② 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우
- ③ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우
- ④ 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우
- ⑤ 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우

풀이

- ② 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우나 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우: 국토교통부장관이 수립

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 군수는 도지사에게 광역계획권의 지정을 요청할 수 없다.
- ② 도지사가 광역계획권을 변경하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 관계 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 광역계획권을 변경하면 지체 없이 관계 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 시장·군수의 광역도시계획 승인 신청이 없는 경우에는 관할 도지사가 광역도시계획을 수립한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 기초조사정보체계를 구축한 경우 등록된 정보의 현황을 5년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

풀이

- ① 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.
- ② 도지사가 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ③ 국토교통부장관 또는 도지사는 광역계획권을 지정하거나 변경하면 지체 없이 관계 시·도지사, 시장 또는 군수에게 그 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 제16조 제1항에 따른 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 : 관할 도지사가 수립

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 광역도시계획을 수립한다.
- ② 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우에는 국토교통부장관이 광역도시계획을 수립한다.
- ③ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 없다.
- ④ 도지사가 시장 또는 군수의 요청에 의하여 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 3년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

풀이

- ② 2년 → 3년
- ③ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.
- ④ 시장 또는 군수가 요청하는 경우에 도지사가 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우와 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하여 도지사가 단독으로 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 아니한다.
- ⑤ 3년 → 5년

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광역도시계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.
- ② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.
- ③ 시·도지사, 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 관계 시·도, 시 또는 군의 의회와 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.
- ④ 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 5년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.
- ⑤ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 관할 도지사가 광역도시계획을 수립하여야 한다.

풀이

- ② 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우에는 관할 시장 또는 군수가 공동으로 수립하여야 한다. 정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역도시계획에는 경관계획에 관한 사항 중 광역계획권의 지정목적에 이루는 데 필요한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
- ② 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 지방의회의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하는 경우 공동으로 국토교통부장관에게 조정을 신청하여야 한다.
- ④ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 국토교통부장관이 당해 광역도시계획의 수립권자가 된다.
- ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있으며, 이 경우 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

풀이

- ② 광역계획권의 지정에는 지방의회의 동의를 받아야 하는 절차는 없다.
 ③ 공동 또는 단독으로 조정을 신청할 수 있다.
 ④ 시·도지사가 공동으로 수립하는 것이 원칙이다. 광역계획권의 지정 3년 이내에 승인신청을 하지 않거나, 국가계획상 필요한 경우에 국토교통부장관이 수립한다.
 ⑤ 시장·군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 도지사가 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다. 국토교통부장관의 승인은 받지 않는다. 정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도지사는 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ② 광역도시계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.
- ③ 광역도시계획의 수립을 위한 공청회는 광역계획권 단위로 개최하되, 필요한 경우에는 광역계획권을 수개의 지역으로 구분하여 개최할 수 있다.
- ④ 국토교통부장관은 광역도시계획을 수립하였을 때에는 직접 그 내용을 공고하고 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑤ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 국토교통부장관에게 조정을 신청할 수 있다.

풀이

- ④ 국토교통부장관은 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경하거나 승인하였을 때에는 관계중앙행정기관의 장과 시·도지사에게 관계 서류를 송부하여야 하며, 관계 서류를 받은 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 공고하고 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

정답: ④

제1절

도시·군기본계획의 수립 및 확정(승인)

01

2022 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시장 또는 군수가 도시·군기본계획의 승인을 받으려 할 때, 도시·군기본계획안에 첨부하여야 할 서류에 해당하는 것은?

- ① 기초조사 결과
- ② 청문회의 청문조서
- ③ 해당 시·군 및 도의 의회의 심의·의결 결과
- ④ 해당 시·군 및 도의 지방도시계획위원회의 심의 결과
- ⑤ 관계 중앙행정기관의 장과의 협의 및 중앙도시계획위원회의 심의에 필요한 서류

풀이

시장 또는 군수는 도시·군기본계획의 승인을 받으려면 도시·군기본계획안에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 도지사에게 제출하여야 한다.

- 1. 기초조사 결과
- 2. 공청회개최 결과
- 3. 해당 시·군의 의회의 의견청취 결과
- 4. 해당 시·군에 설치된 지방도시계획위원회의 자문을 거친 경우에는 그 결과
- 5. 관계 행정기관의 장과의 협의 및 도의 지방도시계획위원회의 심의에 필요한 서류

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.
- ② 시장 또는 군수가 도시·군기본계획을 변경하려면 지방의회의 승인을 받아야 한다.
- ③ 도시·군기본계획을 변경하기 위하여 공청회를 개최한 경우, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정하더라도 도시·군기본계획에 반영하지 않을 수 있다.
- ④ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 도시·군기본계획의 수립을 위한 기초조사의 내용에 포함되어야 하는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 수립한 도시·군기본계획에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의하였다면, 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 승인할 수 있다.

풀이

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.
- ② 지방의회의 동의를 받아야 하는 절차는 없으며, 지방의회의 의견을 들어야 한다.
- ③ 도시·군기본계획을 변경하기 위하여 공청회를 개최한 경우, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 도시·군기본계획에 반영하여야 한다.
- ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 수립한 도시·군기본계획에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 「수도권정비계획법」에 의한 수도권에 속하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 20만명 이하인 시는 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.
- ② 도시·군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
- ③ 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 한다.
- ④ 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 특별자치도지사는 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함)과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

풀이

- ① 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군의 경우에 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시장 또는 군수는 인접한 시 또는 군의 관할 구역을 포함하여 도시·군기본계획을 수립하려면 미리 그 시장 또는 군수와 협의하여야 한다.
- ② 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ③ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립하려면 미리 그 시 또는 군 의회의 의견을 들어야 한다.
- ④ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 변경하려면 도지사와 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.

풀이

- ④ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립하거나 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 하며, 도지사는 승인하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답: ④

01

2020 감행사 2번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 법률에 따른 지역·지구 등의 지정으로 인하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ② 광역시장은 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ③ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ④ 시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
- ⑤ 수도권정비계획법에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 10만명 이하인 시의 시장은 도시기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

풀이

④ 10년이 아니라 5년이다.

정답: ④

제1절

도시·군관리계획의 입안

01

2021 감행사 13번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 정비사업에 관한 계획
- ㉡ 수산자원보호구역의 지정에 관한 계획
- ㉢ 기반시설의 개량에 관한 계획
- ㉣ 시범도시사업의 자원조달에 관한 계획

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉡, ㉢
- ④ ㉡, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

풀이

㉣ ‘시범도시사업의 자원조달에 관한 계획’은 도시·군관리계획에 해당하지 않는다.

정답: ③

02

2023 감행사 3번
법령개정 일부수정

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시·군관리계획 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있는 사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 시가화조정구역의 지정 및 변경
- ㉡ 기반시설의 설치·정비
- ㉢ 지구단위계획의 수립 및 변경
- ㉣ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[도시·군관리계획 입안의 제안] [기·지·산·대·입]

주민(이해관계자를 포함)은 다음에 대하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

1. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
2. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3. 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항
4. 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
5. 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항

정답: ④

03

2023 공민중개사
법령개정 일부수정

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 입안을 제안할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항
- ② 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
- ③ 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
- ④ 산업·유통개발진흥지구의 변경에 관한 사항
- ⑤ 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 사항

⑤ 시가화조정구역의 지정 및 변경에 관한 사항은 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있는 사항이 아니다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.
- ② 시·도지사는 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 환경부장관과 협의하여야 한다.
- ③ 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자가 입안을 제안받은 경우 그 처리 결과를 제안자에게 알려야 한다.
- ④ 도시·군관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 조례로 정한다.
- ⑤ 도지사가 도시·군관리계획을 직접 입안하는 경우 지형도면을 작성할 수 없다.

풀이

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.
- ② 환경부장관이 아니라 국토교통부장관과 협의를 하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 정한다.
- ⑤ 국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)이나 도지사는 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 지형도면을 작성할 수 있다.

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 도시·군관리계획의 수립 기준을 정할 때 고려하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 공간구조는 생활권단위로 적정하게 구분하고 생활권별로 생활·편익시설이 고루 갖추어지도록 할 것
- ② 녹지축·생태계·산림·경관 등 양호한 자연환경과 우량농지, 국가유산 및 역사문화환경 등을 고려하여 토지이용계획을 수립하도록 할 것
- ③ 수도권안의 인구집중유발시설이 수도권외의 지역으로 이전하는 경우 종전의 대지에 대하여는 그 시설의 지방이전이 촉진될 수 있도록 토지이용계획을 수립하도록 할 것
- ④ 도시의 개발 또는 기반시설의 설치 등이 환경에 미치는 영향을 미리 검토하는 등 계획과 환경의 유기적 연관성을 높여 건전하고 지속가능한 도시발전을 도모하도록 할 것
- ⑤ 광역계획권의 미래상과 이를 실현할 수 있는 체계화된 전략을 제시하고 국토종합계획 등과 서로 연계되도록 할 것

풀이

도시·군관리계획의 수립기준은 영 제19조에서 11가지가 있다.(암기불가)

- ⑤ 도시·군관리계획의 수립 기준이 아니라 광역도시계획의 수립기준이다. 정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시·군기본계획의 내용이 우선한다.
- ② 도시·군기본계획의 수립권자가 생활권계획을 따로 수립한 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군관리계획이 수립된 것으로 본다.
- ③ 시장·군수가 미리 지방의회의 의견을 들어 수립한 도시·군기본계획의 경우 도지사는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 해당 계획을 승인할 수 있다.
- ④ 주민은 공공청사의 설치에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안권자에게 그 계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ⑤ 광역도시계획이나 도시·군기본계획을 수립할 때 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 없다.

풀이

- ④ 공공청사는 기반시설에 해당하며 기반시설의 설치·정비·개량에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ① 하위계획은 상위계획에 부합해야 한다. 따라서 광역도시계획이 우선한다.
- ② 생활권계획 수립의 특례 내용이다. 생활권계획이 수립 또는 승인된 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군기본계획이 수립 또는 변경된 것으로 본다.
- ③ 도지사는 도시·군기본계획을 승인하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 도시·군관리계획을 조속히 입안 하여야 할 필요가 있다고 인정되면 광역도시계획이나 도시·군기본계획을 수립할 때에 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 있다(법 제35조 제1항).

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역도시계획은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.
- ② 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시·군기본계획의 내용이 우선한다.
- ③ 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항은 국가계획에 포함될 수 없다.
- ④ 시장 또는 군수가 관할 구역에 대하여 다른 법률에 따른 환경에 관한 부문별 계획을 수립 할 때에는 도시·군관리계획의 내용에 부합되게 하여야 한다.
- ⑤ 이해관계자가 도시·군관리계획의 입안을 제안한 경우, 그 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 이해관계자가 부담하여야 한다.

풀이

- ② 하위계획은 상위계획에 부합해야 한다. 따라서 광역도시계획이 우선한다.
- ③ 국가계획은 국가의 정책적인 목적을 이루기 위하여 수립하는 계획 중 도시·군기본계획의 내용이나 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다.
- ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 관할 구역에 대하여 다른 법률에 따른 환경·교통·수도·하수도·주택 등에 관한 부문별 계획을 수립하는 때에는 도시·군기본계획의 내용에 부합되게 하여야 한다(법 제4조 제4항).
- ⑤ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

정답: ①

08

2024 감평가 3번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우에는 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ② 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획에 부합되어야 한다.
- ③ 주민은 지구단위계획의 수립에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ④ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 제안자에게 부담시킬 수는 없다.
- ⑤ 주거지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있다.

풀이

- ④ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

정답: ④

01

2024 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획의 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음 날부터 발생한다.
- ② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 그 결정에도 불구하고 신고 없이 그 사업을 계속할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관이 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 시·도지사가 지형도면을 작성하여야 한다.
- ④ 시장·군수가 입안한 지구단위계획의 수립에 관한 도시·군관리계획은 시장·군수의 신청에 따라 도지사가 결정한다.
- ⑤ 시·도지사는 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

풀이

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.
- ② 시가화조정구역·수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 3개월 내에 신고하고 그 사업을 계속할 수 있다.
- ③ 국토교통부장관이 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 국토교통부장관이 지형도면을 작성할 수 있다.
- ④ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경과 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수가 직접 결정한다. 정답: ⑤

02

2020 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시·군관리계획의 결정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.
- ② 개발제한구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.
- ③ 시·도지사가 지구단위계획을 결정하려면 건축법에 따라 시·도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 관계 중앙행정기관의 장의 요청이 없어도 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 도시·군관리계획을 결정할 수 있다.
- ⑤ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

풀이

- ④ 국토교통부장관이나 시·도지사는 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있다고 인정되면(관계 중앙행정기관의 장이 요청할 때만 해당) 그 도시·군 관리계획의 전부 또는 일부에 대하여 협의와 심의절차를 생략할 수 있다. 정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
 ② 주민은 산업·유통개발진흥지구의 지정에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
 ③ 도시·군관리계획으로 입안하려는 지구단위계획구역이 상업지역에 위치하는 경우에는 재해취약성분석을 하지 아니할 수 있다.
 ④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 다음 날부터 발생한다.
 ⑤ 인접한 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시또는 군의 관할 구역에 대한 도시·군관리계획은 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 협의하여 공동으로 입안하거나 입안할 자를 정한다.

풀이

- ④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다. 정답: ④

제1절

용도지역의 종류와 지정절차

01

2024 감정사 11번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용도지역을 세분하는 지정은 도시·군기본계획으로도 할 수 있다.
- ② 하나의 시·도 안에서 둘 이상의 시·군에 걸쳐 지정되는 용도지역에 대해서는 국토교통부장관이 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ③ 하천의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 도시·군관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
- ④ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 국가산업단지로 지정된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ⑤ 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구가 개발사업의 완료로 해제되는 경우 그 지역은 택지개발지구를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.

풀이

- ① 용도지역의 세분의 지정 및 변경은 도시·군기본계획이 아니라, 도시·군관리계획으로 가능하다.
- ② 둘 이상의 시·군에 걸쳐 지정되는 용도지역·용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시·군에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우에는 도지사가 직접 또는 시장이나 군수의 요청에 의하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ③ 용도지역의 지정절차상의 특례는 공유수면(바다)만 해당한다.
- ⑤ 개발사업 완료로 해제된 경우에는 지정하기 이전의 용도지역으로 환원되지 않는다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용도지역은 토지를 경제적·효율적으로 이용하기 위하여 필요한 경우 서로 중복되게 지정할 수 있다.
- ② 용도지역은 필요한 경우 도시·군기본계획으로 결정할 수 있다.
- ③ 주민은 상업지역에 산업·유통개발진흥지구를 지정하여 줄 것을 내용으로 하는 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ④ 바다인 공유수면의 매립 구역이 둘 이상의 용도지역과 이웃하고 있는 경우 그 매립구역은 이웃하고 있는 가장 큰 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
- ⑤ 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

풀이

- ① 용도지역은 중복지정이 불가능하다.
- ② 도시·군기본계획이 아니라, 도시·군관리계획으로 결정한다.
- ③ 산업·유통개발진흥지구의 지정을 제안할 수 있는 대상지역은 다음의 요건을 모두 갖춘 지역으로 한다.
 - ① 대상지역의 면적은 1만㎡ 이상 3만㎡ 미만일 것
 - ② 대상지역이 자연녹지지역·계획관리지역 또는 생산관리지역일 것
 - ③ 대상의 전체 면적에서 계획관리지역의 면적이 차지하는 비율이 100분의 50 이상일 것
- ⑤ 관리지역에서 농지법에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 농림지역으로, 관리지역의 산림 중 산지관리법에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역은 그 고시에서 구분하는 바에 따라 이 법에 따른 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

정답: ⑤

01

2024 감행사 7번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 건폐율의 최대한도가 큰 순서대로 나열된 것은? (단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

㉠ 제2종전용주거지역

㉡ 유통상업지역

㉢ 일반공업지역

㉣ 농림지역

① ㉡ - ㉠ - ㉢ - ㉣

② ㉡ - ㉢ - ㉠ - ㉣

③ ㉢ - ㉡ - ㉣ - ㉠

④ ㉢ - ㉣ - ㉠ - ㉡

⑤ ㉣ - ㉢ - ㉡ - ㉠

풀이

㉠ 제2종전용주거지역 : 50% 이하

㉡ 유통상업지역 : 80% 이하

㉢ 일반공업지역 : 70% 이하

㉣ 농림지역 : 20% 이하

정답: ②

02

2021 감행사 9번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 안에서의 건폐율의 최대한도가 가장 큰 것은? (단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

① 제1종일반주거지역

② 일반상업지역

③ 계획관리지역

④ 준공업지역

⑤ 준주거지역

풀이

① 제1종일반주거지역 : 60%

② 일반상업지역 : 80%

③ 계획관리지역 : 40%

④ 준공업지역 : 70%

⑤ 준주거지역 : 70%

정답 : ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경 보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여 건폐율의 최대한도를 정할 때에는 ()에 관한 규정을 적용한다. ()에 해당하는 것은?

- ① 도시지역 ② 관리지역 ③ 농림지역
④ 자연환경보전지역 ⑤ 녹지지역

풀이

④ 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여 규제가 제일 강한 지역의 규정(건축제한, 건폐율, 용적률)을 적용한다. 따라서 ()은 자연환경보전지역이다. 정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 안에서의 용적률 범위에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 제1종일반주거지역 : (㉠)퍼센트 이상 (㉡)퍼센트 이하
○ 제2종일반주거지역 : (㉢)퍼센트 이상 (㉣)퍼센트 이하
○ 제3종일반주거지역 : (㉤)퍼센트 이상 (㉥)퍼센트 이하

- ① ㉠: 50 , ㉡: 100, ㉢: 150, ㉣: 200
② ㉠: 50, ㉡: 200, ㉢: 250, ㉣: 300
③ ㉠: 100, ㉡: 200, ㉢: 250, ㉣: 300
④ ㉠: 100, ㉡: 250, ㉢: 300, ㉣: 350
⑤ ㉠: 200, ㉡: 250, ㉢: 300, ㉣: 350

풀이

① ㉠ : 100, ㉡ : 200, ㉢ : 250, ㉣ : 300 정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 범위로 옳지 않은 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 제2종일반주거지역: 100퍼센트 이상 250퍼센트 이하
- ② 유통상업지역: 200퍼센트 이상 1천100퍼센트 이하
- ③ 생산녹지지역: 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
- ④ 준공업지역: 150퍼센트 이상 500퍼센트 이하
- ⑤ 농림지역: 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하

풀이

④ 준공업지역 : 150퍼센트 이상 400퍼센트 이하

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역과 용적률의 최대한도의 연결로 옳은 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 준공업지역: 350퍼센트
- ② 근린상업지역: 1,300퍼센트
- ③ 계획관리지역: 100퍼센트
- ④ 자연환경보전지역: 150퍼센트
- ⑤ 제2종일반주거지역: 150퍼센트

풀이

- ① 준공업지역: 400 %
- ② 근린상업지역: 900 %
- ④ 자연환경보전지역: 80 %
- ⑤ 제2종일반주거지역: 250 %

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 최대한도에 관한 내용이다.
()에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은? (단, 조례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- 주거지역: (㉠)퍼센트 이하
- 계획관리지역: (㉡)퍼센트 이하
- 농림지역: (㉢)퍼센트 이하

- ① ㉠: 400, ㉡: 150, ㉢: 80
- ② ㉠: 400, ㉡: 200, ㉢: 80
- ③ ㉠: 500, ㉡: 100, ㉢: 80
- ④ ㉠: 500, ㉡: 100, ㉢: 100
- ⑤ ㉠: 500, ㉡: 150, ㉢: 100

풀이

- 주거지역: (500)퍼센트 이하
- 계획관리지역: (100)퍼센트 이하
- 농림지역: (80)퍼센트 이하

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 최대한도가 큰 순서대로 나열한 것은? (단, 조례 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- | | |
|----------|----------|
| ㉠ 근린상업지역 | ㉡ 준공업지역 |
| ㉢ 준주거지역 | ㉣ 보전녹지지역 |
| ㉤ 계획관리지역 | |

① ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤

② ㉠ - ㉢ - ㉡ - ㉣ - ㉤

③ ㉡ - ㉣ - ㉠ - ㉣ - ㉤

④ ㉡ - ㉠ - ㉣ - ㉡ - ㉤

⑤ ㉡ - ㉡ - ㉠ - ㉣ - ㉣

풀이

- ㉠ 근린상업지역 : 900%
- ㉡ 준공업지역 : 400%
- ㉢ 준주거지역 : 500%
- ㉣ 보전녹지지역 : 80%
- ㉤ 계획관리지역 : 100%

정답: ②

풀이

산업·유통개발진흥지구: 공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구

정답: ③

04

2023 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지구에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 집단취락지구: (㉠)안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
- 복합개발진흥지구: 주거기능, (㉡)기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구

- ① ㉠: 개발제한구역, ㉡: 공업
- ② ㉠: 자연취락지구, ㉡: 상업
- ③ ㉠: 개발제한구역, ㉡: 상업
- ④ ㉠: 관리지역, ㉡: 공업
- ⑤ ㉠: 관리지역, ㉡: 교통

풀이

- ① 집단취락지구: 개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
 - ② 복합개발진흥지구: 주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구
(※ 복합개발진흥지구의 암기코드인 “주·산·관·복·특”에서 ‘산업’은 공업을 말한다.)
- 정답: ①

05

2020 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 자연취락지구 안에서 건축할 수 있는 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 4층 이하의 건축물이고, 조례는 고려하지 않음)

- ① 동물 전용의 장례식장
- ② 단독주택
- ③ 도축장
- ④ 마을회관
- ⑤ 한의원

풀이

- ① 동물 전용의 장례식장 : 장례시설에 해당하며 장례시설은 건축이 불가능하다.
- ② 단독주택 : 건축할 수 있다.
- ③ 도축장 : 동물 및 식물관련시설에 해당하며 건축할 수 있다.
- ④ 마을회관 : 제1종 근린생활시설에 해당하며 건축할 수 있다.
- ⑤ 한의원 : 제1종 근린생활시설에 해당하며 건축할 수 있다.

[자연취락지구에서의 건축할 수 있는 건축물]

단독주택, 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(휴게음식점, 제과점, 일반음식점, 단란주점, 안마시술소는 제외), 운동시설, 창고(농업·임업·축산업·수산업용만 해당), 동물 및 식물 관련 시설, 교정시설, 국방·군사시설, 방송통신시설, 발전시설

정답: ①

06

2023 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시·도지사가 복합용도지구를 지정할 수 있는 용도지역에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|----------|----------|
| ㉠ 준주거지역 | ㉡ 근린상업지역 |
| ㉢ 일반공업지역 | ㉣ 계획관리지역 |
| ㉤ 일반상업지역 | |

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| ① ㉠, ㉡ | ② ㉢, ㉣ | ③ ㉠, ㉡, ㉢ |
| ④ ㉢, ㉣, ㉤ | ⑤ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤ | |

풀이

복합용도지구는 일반주거지역, 일반공업지역, 계획관리지역에 지정할 수 있다.

정답: ②

01

2021 감행사 5번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구·용도구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제2종일반주거지역은 중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역을 말한다.
- ② 시·도지사는 대통령령으로 정하는 주거지역·공업지역·관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
- ③ 경관지구는 자연경관지구, 시가지경관지구, 특화경관지구로 세분할 수 있다.
- ④ 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날 부터 그 효력을 잃는다.

풀이

- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 다음날 부터 그 효력을 잃는다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제39조 제2항).

정답: ⑤

02

2020 감행사 4번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구·용도구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 녹지지역과 공업지역은 도시지역에 속한다.
- ② 용도지구 중 보호지구는 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구이다.
- ③ 국토교통부장관은 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ④ 해양수산부장관은 수산자원을 보호·육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ⑤ 공유수면매립구역이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있거나 이웃하고 있는 경우 그 매립 구역이 속할 용도지역은 도시·군관리계획결정으로 지정하여야 한다.

풀이

- ② 보호지구가 아니라 특정용도제한지구에 대한 설명이다.

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구·용도구역에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 대도시 시장은 유통상업지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
- ② 대도시 시장은 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 특정용도제한지구를 지정하여야 한다.
- ③ 용도지역 안에서의 건축물의 용도·종류 및 규모의 제한에 대한 규정은 도시·군계획시설에 대해서도 적용된다.
- ④ 공유수면의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 다른 경우 그 매립준공구역은 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
- ⑤ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구로 지정·고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

풀이

- ① 복합용도지구는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역에 지정한다.
따라서 유통상업지역은 복합용도지구의 지정대상이 아니다.
- ② 재해의 반복 발생이 우려되는 지역에 대해서는 방재지구를 지정하며,
특정용도제한지구는 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로
오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는
지역에 지정한다.
- ③ 용도지역·용도지구 안에서의 도시·군계획시설에 대하여는 용도지역·용도지구 안의
건축제한에 관한 규정을 적용하지 아니한다.
- ④ 공유수면(바다만 해당한다)의 매립 목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의
내용과 같으면 도시·군관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 그
매립의 준공인가일부터 이와 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시가화를 유보할 수 있는 기간은 5년 이상 20년 이내이다.
- ② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정이 있는 경우 결정 당시 이미 허가를 받아 공사에 착수한 자는 관할 관청에 신고하고 그 공사를 계속할 수 있다.
- ③ 시가화조정구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.
- ④ 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 관할 관청에 신고하고 그 행위를 할 수 있다.
- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음날부터 그 효력을 잃는다.

풀이

- ④ 신고가 아니라 허가를 받아야 한다.
 - ③ 지구단위계획구역 재량적 지정대상지역 : 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 구역, 녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경되는 구역과 새로 도시지역으로 편입되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역
- 정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시가화조정구역은 도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 시·도지사가 도시·군기본계획으로 결정하여 지정하는 용도구역이다.
- ② 시가화유보기간은 5년 이상 20년 이내의 기간이다.
- ③ 시가화유보기간이 끝나면 국토교통부장관 또는 시·도지사는 이를 고시하여야 하고, 시가화조정구역 지정 결정은 그 고시일 다음 날부터 그 효력을 잃는다.
- ④ 공익상 그 구역안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 주민의 요청에 의하여 시·도지사가 시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정한 도시·군계획사업은 시가화조정구역에서 시행할 수 있다.
- ⑤ 시가화조정구역에서 입목의 벌채, 조림, 육림 행위는 허가 없이 할 수 있다.

풀이

- ① 도시·군기본계획이 아니라 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ③ 실효는 유보기간이 끝난 후 진행하는 고시와는 관계가 없다.
시가화유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 자동으로 실효된다.
- ④ 시가화조정구역에서의 도시·군계획사업은 국방상 또는 공익상 시가화조정구역 안에서
서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토
교통부장관이 시가화조정구역의 지정 목적 달성에 지장이 없다고 인정하는 도시·군
계획사업만 시행할 수 있다.
- ⑤ 입목의 벌채, 조림, 육림 행위는 도시·군계획사업 외의 개발행위에 해당하므로
허가가 필요하다.

정답: ②

06

2022 공민통계사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역안에서 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아 할 수 있는 행위에 해당하지 않는 것은? (단, 도시·군계획사업은 고려하지 않음)

- ① 농업·임업 또는 어업을 영위하는 자가 관리용건축물로서 기존 관리용건축물의 면적을 제외하고 33제곱미터를 초과하는 것을 건축하는 행위
- ② 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 100제곱미터이하에 해당하는 면적의 증축을 말한다)
- ③ 마을공동시설로서 정자 등 간이휴게소의 설치
- ④ 마을공동시설로서 농로·제방 및 사방시설의 설치
- ⑤ 마을공동시설로서 농기계수리소 및 농기계용 유류판매소(개인소유의 것을 포함한다)의 설치

풀이

- ① 기존 관리용건축물의 면적을 포함하여 33제곱미터 이하인 것을 건축하는 행위를 허가받아 할 수 있다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시혁신구역에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 공간재구조화계획 결정권자는 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역을 도시혁신구역으로 지정할 수 있다.
- ㉡ 다른 법률에서 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따르지 아니하고 도시혁신구역을 지정할 수 있다.
- ㉢ 도시혁신구역에 대하여는 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 설치 규정에도 불구하고 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

- ① ㊦ ② ㊦, ㊬ ③ ㊦, ㊥
- ④ ㊬, ㊥ ⑤ ㊦, ㊬, ㊥

배우

- ㉔ 다른 법률에서 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에도 이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다. 정답: ㉔

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 해당 구역으로 지정되면 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 보는 구역을 모두 고른 것은?

- ㉠ 도시혁신구역 ㉡ 복합용도구역
㉢ 시가화조정구역 ㉣ 도시자연공원구역

- ① ㊦ ② ㊦, ㊬ ③ ㊣, ㊤
- ④ ㊬, ㊣, ㊥ ⑤ ㊦, ㊬, ㊣, ㊥

대중

- 도시혁신구역과 복합용도구역으로 지정된 지역은 「건축법」에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다(지정의제). 정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 도시·군계획시설입체복합구역으로 지정할 수 있는 경우로서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 주변지역 정비 또는 지역경제 활성화를 위하여 기반시설의 복합적 이용이 필요한 경우
 ㉡ 첨단기술을 적용한 새로운 형태의 기반시설 구축 등이 필요한 경우
 ㉢ 도시·군계획시설 준공 후 5년이 경과한 경우로서 해당 시설의 개량 또는 정비가 필요한 경우

① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

㉢ 5년이 아니라 10년이다.

정답: ②

제5절

둘 이상의 용도지역 등에 걸치는 경우의 행위제한(문제없음)

제6장 기반시설과 도시·군계획시설

스터디파이터
감정평가관계법규 문제집

제1절

기반시설과 도시·군계획시설

01

2024 감형사 1번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설과 그 해당 시설의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 공간시설 - 녹지
- ② 유통·공급시설 - 공동구
- ③ 공공·문화체육시설 - 공공청사
- ④ 환경기초시설 - 도축장
- ⑤ 방재시설 - 유수지

풀이

④ 도축장은 보건위생시설에 해당한다.

※ 환경기초시설 : 하수도·폐기물처리 및 재활용시설·빗물저장 및 이용시설 등

정답: ④

02

2022 감형사 13번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 공공·문화체육시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 연구시설
- ② 사회복지시설
- ③ 공공직업훈련시설
- ④ 방송·통신시설
- ⑤ 청소년수련시설

풀이

④ 방송·통신시설은 유통·공급시설이다.

정답: ④

03

2021 감형사 1번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설과 그 해당시설의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 공간시설 - 연구시설
- ② 방재시설 - 유수지
- ③ 유통·공급시설 - 시장
- ④ 보건위생시설 - 도축장
- ⑤ 교통시설 - 주차장

풀이

① 연구시설은 공간시설이 아니라, 공공·문화체육시설이다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 유통·공급시설에 해당하는 것은?

- ① 재활용시설 ② 방수설비 ③ 공동구
④ 주차장 ⑤ 도축장

풀이

- ① 재활용시설 - 환경기초시설
② 방수설비 - 방재시설
④ 주차장 - 교통시설
⑤ 도축장 - 보건위생시설

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설의 종류와 그 해당 시설의 연결이 틀린 것은?

- ① 교통시설 - 차량 검사 및 면허시설
② 공간시설 - 녹지
③ 유통·공급시설 - 방송·통신시설
④ 공공·문화체육시설 - 학교
⑤ 보건위생시설 - 폐기물처리 및 재활용시설

풀이

- ⑤ 폐기물처리 및 재활용시설은 환경기초시설이다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시개발법에 따른 100만제곱미터 규모의 도시개발구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
② 통신선로는 공동구협약회의 심의를 거쳐야 수용할 수 있다.
③ 공동구의 설치비용은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.
④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구설치공사가 착수되기 전에 부담액의 3분의 2 이상을 납부하여야 한다.
⑤ 공동구관리자는 1년에 2회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

풀이

- ① 100만제곱미터 → 200만제곱미터
- ② 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설이 심의대상이다.
- ④ 3분의 2 → 3분의 1
- ⑤ 2회 → 1회

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 사업시행자가 공동구를 설치하여야 하는 지역등에 해당하지 않는 것은? (단, 지역 등의 규모는 200만제곱미터를 초과함)

- ① 「지역개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업구역
- ② 「도시개발법」에 따른 도시개발구역
- ③ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
- ④ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역
- ⑤ 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도청이전신도시

풀이

다음에 해당하는 지역 등이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.

1. 도시개발구역
2. 택지개발지구
3. 경제자유구역
4. 정비구역
5. 공공주택지구
6. 도청이전신도시

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 사업시행자가 공동구를 설치하여야 하는 지역등을 모두 고른 것은? (단, 지역등의 규모는 200만제곱미터를 초과함)

- ㉠ 공공주택 특별법에 따른 공공주택지구
 ㉡ 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비구역
 ㉢ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 일반 산업단지
 ㉣ 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법에 따른 도청이전신도시

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉠, ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉢, ㉣

④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

풀이

설명생략

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구협의회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은?

① 가스관

② 통신선로

③ 열수송관

④ 중수도관

⑤ 쓰레기수송관

풀이

공동구협의회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설이다. 간혹 하수도관이 아니라 수도관, 상수도관, 중수도관이 선택지로 나오는데, 하수도관만이 정답이다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시·군계획시설사업의 단계별 집행계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 단계별 집행계획의 수립주체가 될 수 있다.
- ② 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.
- ③ 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획 및 제3단계 집행계획으로 구분하여 수립한다.
- ④ 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.
- ⑤ 단계별 집행계획이 수립되어 공고되면 변경할 수 없다.

풀이

- ② 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.
- ③ 3단계 집행계획은 없다.
- ④ 2단계 집행계획이 아니라 1단계 집행계획에 포함되어야 한다.
- ⑤ 변경할 수 있다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도시·군계획시설은 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설이다.
- ② 도시·군계획시설사업이 같은 도의 관할 구역에 속하는 둘 이상의 시 또는 군에 걸쳐 시행되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.
- ③ 한국토지주택공사는 도시·군계획시설사업 대상 토지소유자 동의 요건을 갖추지 않아도 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받을 수 있다.
- ④ 도시·군계획시설사업 실시계획에는 사업의 착수예정일 및 준공예정일도 포함되어야 한다.
- ⑤ 도시·군계획시설사업 실시계획인가 내용과 다르게 도시·군계획시설사업을 하여 토지의 원상회복 명령을 받은 자가 원상회복을 하지 아니하면 「행정대집행법」에 따른 행정대집행에 따라 원상회복을 할 수 있다.

풀이

- ② 시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정한다. 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군계획시설사업을 시행하려는 구역이 같은 도의 관할 구역에 속하는 경우에는 관할 도지사가 시행자를 지정하고, 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 지정한다.

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대도시 시장이 작성한 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획은 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ② 도시·군계획시설사업이 둘 이상의 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.
- ③ 도시·군계획시설사업의 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 없다.
- ④ 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받기 위해서 제출해야 하는 신청서에 자금조달계획은 포함되지 않는다.
- ⑤ 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사는 도시·군계획시설사업의 시행자가 될 수 있다.

풀이

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자는 실시계획에 대하여 인가를 받아야 하나, 사업시행자가 국토교통부장관, 시·도지사와 대도시 시장일 경우는 제외된다.
- ② 시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정한다. 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군계획시설사업을 시행하려는 구역이 같은 도의 관할 구역에 속하는 경우에는 관할 도지사가 시행자를 지정하고, 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 지정한다.
- ③ 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.
- ④ 자금조달계획이 포함된다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시 및 주거환경정비법에 따라 도시·군관리계획의결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3개월 이내에 도시·군계획시설에 대하여 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.
- ② 5년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 단계별 집행계획 중 제1단계 집행계획에 포함되어야 한다.
- ③ 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 토지소유자 총수의 3분의 2 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 국가계획과 관련되거나 그 밖에 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ⑤ 사업시행자는 도시·군계획시설사업 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획 시설사업을 시행하여서는 아니 된다.

풀이

- ① 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.
- ② 5년 → 3년
- ③ (각종 공사·공단에 해당하지 않는 자가)도시·군계획시설사업의 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지(국공유지는 제외한다) 면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.
- ⑤ 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.

정답: ④

01

2021 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 도시·군계획시설 부지의 매수의무자인 지방공사는 도시·군계획시설채권을 발행하여 그 대금을 지급할 수 있다.
- ② 도시·군계획시설 부지의 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지를 매수 결정을 알린 날 부터 2년 이내에 매수하여야 한다.
- ③ 200만제곱미터를 초과하는 「도시개발법」에 따른 도시개발구역에서 개발사업을 시행 하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
- ④ 국가계획으로 설치하는 광역시설은 그 광역시설의 설치·관리를 사업종목으로 하여 다른 법률에 따라 설립된 법인이 설치·관리할 수 있다.
- ⑤ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.

풀이

① 지방공사가 아니라 지방자치단체이다.

정답: ①

02

2024 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설(이하 '시설'이라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 실시계획의 인가만 있고 시설사업이 진행되지 아니 하는 경우 그 부지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
- ② 공동구가 설치된 경우 쓰레기수송관은 공동구협회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있다.
- ③ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구가 200만제곱미터를 초과하는 경우에는 공동 구를 설치하여야 한다.
- ④ 시설결정의 고시일부터 20년이 지날 때까지 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 시설결정은 20년이 되는 날에 효력을 잃는다.
- ⑤ 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지 내에 건물만을 소유한 자도 시설결정 해제를 위한 도시·군관리계획 입안을 신청할 수 있다.

풀이

- ① 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획의 결정의 고시일부터 10년 이내에
그 도시·군계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우
(실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외)에 매수청구가 가능
하다. 따라서 실시계획의 인가가 있는 경우에는 매수청구 불가
- ② 공동구협회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은 가스관, 하수도관,
그 밖의 시설이다.
- ④ 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이
지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우
그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을
잃는다.
- ⑤ 도시·군계획시설 부지로 되어 있는 토지소유자가 입안을 신청할 수 있다.

정답: ③

03

2023 감평사 7번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설부지의 매수청구에 관한 설명으로
옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 그 토지를 매수하지 아니하기로 결정한
경우 개발행위허가를 받아 5층 이하의 제1종근린생활시설을 설치할 수 있다.
- ② 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지에 대하여 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내에
매수하여야 한다.
- ③ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.
- ④ 지방자치단체인 매수의무자는 토지소유자가 원하는 경우 채권을 발행하여 매수대금을
지급할 수 있다.
- ⑤ 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여야 한다.

풀이

- ① 5층 이하 → 3층 이하

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설 부지의 매수청구에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?(단, 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.
 ㉡ 시장 또는 군수가 해당 도시·군계획시설사업의 시행자로 정하여진 경우에는 시장 또는 군수가 매수의무자이다.
 ㉢ 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지를 매수 결정을 알린 날부터 3년 이내에 매수하여야 한다.
 ㉤ 매수 청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 개발행위허가를 받아 대통령령으로 정하는 건축물을 설치할 수 있다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉢, ㉤

④ ㉠, ㉡, ㉤

⑤ ㉡, ㉢, ㉤

풀이

㉢ 3년 이내가 아니라 2년 이내이다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설결정의 실효에 관한 조문의 일부이다.
 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 (㉠)이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 (㉡)에 그 효력을 잃는다.

① ㉠: 10년, ㉡: 10년이 되는 날

② ㉠: 10년, ㉡: 10년이 되는 날의 다음 날

③ ㉠: 20년, ㉡: 20년이 되는 날

④ ㉠: 20년, ㉡: 20년이 되는 날의 다음 날

⑤ ㉠: 30년, ㉡: 30년이 되는 날

풀이

④ ㉠: 20년, ㉡: 20년이 되는 날의 다음 날

정답: ④

제1절

지구단위계획구역

01

2023 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 준산업단지에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.
- ② 도시지역 내 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 지역으로서 지구단위계획구역을 지정할 수 있는 지역에 일반공업지역은 해당하지 않는다.
- ③ 택지개발촉진법에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 5년이 지나면 해당 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.
- ④ 도시지역 외의 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 3분의 2 이상이 계획관리지역이어야 한다.
- ⑤ 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정할 수 있는 대상지역에 포함되지 않는다.

풀이

- ① 산업입지 및 개발에 관한 법률의 산업단지와 준산업단지(재량적 지정대상지역)
- ② 도시지역 내 주거·상업·업무 등의 기능을 결합하는 등 복합적인 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 일반주거지역, 준주거지역, 준공업지역, 상업지역에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 지역(재량적 지정대상지역)
- ③ 5년 → 10년
- ④ 3분의 2 → 100분의 50
- ⑤ 도시지역 외의 지역에 지정하는 경우에 해당된다. 계획관리지역, 생산관리지역, 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구에 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

정답: ②

01

2021 감평사 12번
법령개정 일부수정

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 지구단위계획의 수립기준을 정할 때 고려하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시지역 외의 지역에 지정하는 지구단위계획구역은 해당 구역의 중심기능에 따라 주거형, 산업·유통형, 관광·휴양형 또는 복합형 등으로 지정 목적을 구분할 것
- ② 「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역에 수립하는 지구단위계획의 내용 중 건축물의 용도제한의 사항은 해당 지역에 시행된 사업이 끝난 때의 내용을 유지함을 원칙으로 할 것
- ③ 「국가유산보호법」에 따른 역사문화환경 보존지역에서 지구단위계획을 수립하는 경우에는 국가유산 및 역사문화환경과 조화되도록 할 것
- ④ 건폐율·용적률 등의 완화 범위를 포함하여 지구단위계획을 수립하도록 할 것
- ⑤ 개발제한구역에 지구단위계획을 수립할 때에는 개발제한구역의 지정 목적이나 주변환경이 훼손되지 아니하도록 하고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」을 우선하여 적용할 것

하이

- ② 정비구역과 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역에 수립하는 지구단위계획의 내용 중 법 제52조 제1항 제1호(용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항) 및 같은 항 제4호(건축물의 용도 제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도)의 사항(단, 건축물의 용도제한은 제외한다)은 해당 지역에 시행된 사업이 끝난 때의 내용을 유지함을 원칙으로 할 것(영 제42조의3) 정답: ②

02

2021 감평사 8번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

주민의 입안제안에 따른 지구단위계획에 관한 (㉠) 결정의 고시일부터 (㉡) 이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 (㉡)이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 (㉠)결정은 효력을 잃는다.

- ① ㉠: 도시·군기본계획, ㉡: 3년
② ㉠: 도시·군기본계획, ㉡: 5년
③ ㉠: 도시·군관리계획, ㉡: 1년
④ ㉠: 도시·군관리계획, ㉡: 3년
⑤ ㉠: 도시·군관리계획, ㉡: 5년

풀이

1. 지구단위계획구역의 실효

지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

2. 지구단위계획의 실효

지구단위계획(주민이 입안을 제안한 것에 한정한다)에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 5년 이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 5년이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

정답 : ⑤

03

2021 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역과 지구단위계획에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 지구단위계획이 수립되어 있는 지구단위계획구역에서 공사기간 중 이용하는 공사용 가설건축물을 건축하려면 그 지구단위계획에 맞게 하여야 한다.
- ② 지구단위계획은 해당 용도지역의 특성을 고려하여 수립한다.
- ③ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경에 관한 도시·군관리계획은 시장 또는 군수가 직접 결정한다.
- ④ 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시·군관리계획으로 결정한다.
- ⑤ 「관광진흥법」에 따라 지정된 관광단지의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

풀이

- ① 일정 기간 내 철거가 예상되는 가설건축물은 제외 된다.
- ⑤ 관광진흥법에 따라 지정된 관광단지와 관광특구(재량적 지정대상지역)

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시지역 내 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」 제19조제3항의 규정에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.
- ② 주민이 입안을 제안한 경우, 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 허가를 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 3년이 된 날에 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.
- ③ 도시지역 외에서 지정되는 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ④ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120퍼센트 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 「도시개발법」에 따라 지정된 도시개발구역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

하이

- ② 3년 → 5년
- ③ 도시지역 외 개발진흥지구 : 건폐율 150%이내, 용적률 200%이내 완화
- ④ 도시지역 내 개발진흥지구 : 용적률 120%이내, 건축물 높이 120%이내 완화
- ⑤ 도시개발법에 따라 지정된 도시개발구역(재량적 지정대상지역)

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획 결정의 실효에 관한 설명이다.

()에 들어갈 공통된 숫자로 옳은 것은?

지구단위계획(주민이 입안을 제안한 것에 한정한다)에 관한 도시·군관리계획결정의
고시일부터 ()년 이내에 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 따라
허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 ()년이 된 날의
다음날에 그 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

- ① 2 ② 3 ③ 5
④ 10 ⑤ 20

비밀

정답: ③

제1절

허가대상 개발행위

01

2024 공인중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가(이하 ‘허가’라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군계획사업에 의하여 10층 이상의 건축물을 건축하려는 경우에는 허가를 받아야 한다.
- ② 건축물의 건축에 대한 허가를 받은 자가 그 건축을 완료하고 「건축법」에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우 허가권자의 준공검사를 받지 않아도 된다.
- ③ 허가를 받은 건축물의 연면적을 5퍼센트 범위에서 축소하려는 경우에는 허가권자에게 미리 신고하여야 한다.
- ④ 허가의 신청이 있는 경우 특별한 사유가 없으면 도시계획위원회의 심의 또는 기타 협의 기간을 포함하여 15일 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관이 지구단위계획구역으로 지정된 지역에 대하여 허가의 제한을 연장하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

풀이

- ① 시·군계획사업(도시·군계획시설사업+도시개발사업+정비사업)에 의한 행위는 개발행위허가를 받지 아니한다.
- ② 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 준공검사를 받아야 한다.
(단, 건축법에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 예외)
- ③ 경미한 사항에 해당하므로 허가권자에게 미리 통지만 하면 된다.
- ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발행위 허가의 신청에 대하여 특별한 사유가 없으면 15일(도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하거나 관계 행정기관의 장과 협의를 하여야 하는 경우에는 심의 또는 협의기간은 제외) 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 다음의 어느 하나에 해당되는 지역으로서 도시·군관리계획상 특히 필요하다고 인정되는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 한 차례만 3년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.

다만, 지구단위계획구역(기반시설부담구역)에 해당하는 지역에 대해서는 중앙도시 계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 한 차례만 2년 이내의 기간 동안 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.(연장은 심의X)

정답: ②

02

2023 감행사 5번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 개발행위허가를 제한하고자 하는 자가 시·도지사인 경우에는 당해 시·도에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 「사도법」에 의한 사도개설허가를 받은 토지의 분할은 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다.
- ③ 시장 또는 군수는 개발행위허가에 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.
- ④ 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
- ⑤ 개발행위허가를 받은 부지면적을 5퍼센트 확장하는 경우에는 별도의 변경허가를 받지 않아도 된다.

풀이

⑤ 확장 → 축소

정답: ⑤

03

2022 감행사 4번

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」은 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 개발행위의 허가를 하는 경우를 규정하고 있다. 이에 해당하는 개발행위를 모두 고른 것은?

- ㉠ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역에서 하는 개발행위
- ㉡ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림사업을 위한 개발행위
- ㉢ 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉢

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

풀이

⑤ ㉠, ㉡, ㉢ 모두 해당한다.

다음의 어느 하나에 해당하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.

- ① 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위
- ② 환경영향평가법에 따라 환경영향평가를 받은 개발행위
- ③ 도시교통정비 촉진법에 따라 교통영향평가에 대한 검토를 받은 개발행위
- ④ 사방사업법에 따른 사방사업을 위한 개발행위
- ⑤ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역에서 하는 개발행위
- ⑥ 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 따른 산림사업을 위한 개발행위

정답: ⑤

04

2021 감형사 4번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 대한 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

- 시·군·구도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항
- 면적이 (㉠)만제곱미터 미만인 토지의 형질 변경
- 부피 (㉡)만제곱미터 이상 50만제곱미터 미만의 토석채취

- ① ㉠: 30, ㉡: 3 ② ㉠: 30, ㉡: 5 ③ ㉠: 30, ㉡: 7
- ④ ㉠: 50, ㉡: 3 ⑤ ㉠: 50, ㉡: 5

풀이

1. 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항

- ① 면적이 1제곱킬로미터 이상인 토지의 형질변경
- ② 부피 1백만제곱미터 이상의 토석채취

2. 시·도도시계획위원회 또는 시·군·구도시계획위원회 중 대도시에 두는 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항

- ① 면적이 30만제곱미터 이상 1제곱킬로미터 미만인 토지의 형질변경
- ② 부피 50만제곱미터 이상 1백만제곱미터 미만의 토석채취

3. 시·군·구도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항

- ① 면적이 30만제곱미터 미만인 토지의 형질변경
- ② 부피 5만제곱미터 이상 50만제곱미터 미만의 토석채취

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·군·구에는 지방도시계획위원회를 두지 않는다.
- ② 중앙도시계획위원회가 분과위원회에 위임하는 사항에 대한 모든 심의는 중앙도시계획위원회의 심의로 본다.
- ③ 국토교통부장관이 해당 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획 결정권자에게 도시·군계획시설결정의 해제를 권고하려는 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 중앙도시계획위원회 회의록의 공개는 열람하는 방법으로 하며 사본을 제공할 수는 없다.
- ⑤ 시장 또는 군수가 성장관리계획구역을 지정하려면 시·도지사의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

풀이

- ① 시·군·구에도 지방도시계획위원회를 둔다.
- ② 분과위원회의 심의는 중앙도시계획위원회의 심의로 본다. 다만, 중앙도시계획위원회에서 위임하는 사항의 경우에는 중앙도시계획위원회가 분과위원회의 심의를 중앙도시계획위원회의 심의로 보도록 하는 경우만 해당한다.
- ④ 회의록의 공개는 열람 또는 사본을 제공하는 방법으로 한다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경하려면 미리 주민(14일 이상 열람)과 해당 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관계 행정기관과의 협의 및 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다 (법 제75조의2 제2항).

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시·군·구 도시계획위원회의 업무를 모두 고른 것은?

- ㉠ 도시·군관리계획과 관련하여 시장·군수 또는 구청장이 자문하는 사항에 대한 조언
- ㉡ 시범도시사업계획의 수립에 관하여 시장·군수·구청장이 자문하는 사항에 대한 조언
- ㉢ 시장 또는 군수가 결정하는 도시·군관리계획의 심의

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉡

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

도시·군관리계획과 관련된 다음의 심의를 하거나 자문에 응하게 하기 위하여 시·군(광역시·시의 관할 구역에 있는 군을 포함) 또는 구에 각각 시·군·구도시계획위원회를 둔다.

- ① 시장 또는 군수가 결정하는 도시·군관리계획의 심의와 국토교통부장관이나 시·도지사의 권한에 속하는 사항 중 시·도도시계획위원회의 심의대상에 해당하는 사항이 시장·군수 또는 구청장에게 위임되거나 재위임된 경우 그 위임되거나 재위임된 사항의 심의
- ② 도시·군관리계획과 관련하여 시장·군수 또는 구청장이 자문하는 사항에 대한 조언
- ③ 개발행위의 허가 등에 관한 심의
- ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항에 관한 심의 또는 조언
 - ㉠ 해당 시·군·구와 관련한 도시·군계획조례의 제정·개정과 관련하여 시장·군수·구청장이 자문하는 사항에 대한 조언
 - ㉡ 개발행위허가에 대한 심의(대도시에 두는 도시계획위원회에 한정한다)
 - ㉢ 개발행위허가와 관련하여 시장 또는 군수가 자문하는 사항에 대한 조언
 - ㉣ 시범도시사업계획의 수립에 관하여 시장·군수·구청장이 자문하는 사항에 대한 조언

정답: ⑤

07

2020 감행사 13번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·도도시계획위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함한 20명 이상 25명 이하의 위원으로 구성한다.
- ② 시·도도시계획위원회의 위원장과 부위원장은 위원 중에서 해당 시·도지사가 임명 또는 위촉한다.
- ③ 중앙도시계획위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 시·군·구도시계획위원회에는 분과위원회를 둘 수 없다.
- ⑤ 중앙 도시계획위원회 회의록은 심의 종결 후 3개월 이내에 공개 요청이 있는 경우 원본을 제공하여야 한다.

풀이

- ① 25명 이상 30명 이하의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장은 위원 중에서 해당 시·도지사가 임명 또는 위촉하며, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ④ 효율적으로 심의하기 위하여 분과위원회를 둘 수 있다.
- ⑤ 심의 종결 후 6개월 이내이다.

정답: ③

01

2023 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 농림지역에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 개발행위허가의 대상이 아니다.
- ② 사방사업법에 따른 사방사업을 위한 개발행위에 대하여 허가를 하는 경우 중앙도시계획 위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
- ③ 일정 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있는 대상지역에 지구단위계획구역은 포함 되지 않는다.
- ④ 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시계획 위원회의 심의를 거치지 아니하고 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.
- ⑤ 개발행위허가의 제한을 연장하는 경우 그 연장 기간은 2년을 넘을 수 없다.

풀이

- ① 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역안에서 건축법에 따라 사용승인을 받은 건축물의 울타리안(적법한 절차에 의하여 조성된 대지에 한정)에 위치하지 아니한 토지에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위(녹관자, 1개월 이상, 농림지역X)
- ③ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 다음의 어느 하나에 해당되는 지역 으로서 도시·군관리계획상 특히 필요하다고 인정되는 지역에 대해서는 중앙도시 계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 한 차례만 3년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.

- ① 녹지지역이나 계획관리지역으로서 수목이 집단적으로 자라고 있거나 조수류 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역 또는 우량 농지 등으로 보전할 필요가 있는 지역
- ② 개발행위로 인하여 주변의 환경·경관·미관 및 국가유산기본법에 따른 국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역
- ③ 도시·군기본계획이나 도시·군관리계획을 수립하고 있는 지역으로서 그 도시·군기본계획이나 도시·군관리계획이 결정될 경우 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 변경이 예상되고 그에 따라 개발행위허가의 기준이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역(3+2)
- ④ 지구단위계획구역으로 지정된 지역(3+2)
- ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역(3+2)

- ④ 다만, ③부터 ⑤까지에 해당하는 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방도시 계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 한 차례만 2년 이내의 기간 동안 개발행위 허가의 제한을 연장할 수 있다.

정답 : ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위를 허가하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위 허가를 받아야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 개발행위로 인하여 주변의 환경이 크게 오염될 우려가 있는 지역에서 개발행위허가를 제한하고자 하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 시·도지사는 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 10년간 개발행위허가를 제한할 수 있다.
- ⑤ 토지분할을 위한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 시·도지사의 준공 검사를 받아야 한다.

풀이

- ① 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
 - ② 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위허가를 받을 필요가 없는 경미한 행위에 해당된다.
 - ③ 개발행위로 인하여 주변의 환경·경관·미관 및 국가유산기본법에 따른 국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역(개발행위허가의 제한 가능)
 - ④ 기본 3년 + 연장 2년 = 최장 5년이다.
 - ⑤ 토지분할을 위한 개발행위는 준공검사의 대상이 아니다. 그리고 준공검사권자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수이다.
(시·도지사 X)
- 정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가의 기준에 해당하지 않는 것은?
(단, 관련 인·허가등의 의제는 고려하지 않음)

- ① 자금조달계획이 목적사업의 실현에 적합하도록 수립되어 있을 것
- ② 도시·군계획으로 경관계획이 수립되어 있는 경우에는 그에 적합할 것
- ③ 공유수면매립의 경우 매립목적이 도시·군계획에 적합할 것
- ④ 토지의 분할 및 물건을 쌓아놓는 행위에 입목의 벌채가 수반되지 아니할 것
- ⑤ 도시·군계획조례로 정하는 도로의 너비에 관한 기준에 적합할 것

풀이

- ① 본 문제는 개발행위허가기준에 대한 <시행령 별표1의2>의 내용을 묻는 문제이다.
<시행령 별표1의2>에 자금조달계획은 포함되지 않는다. 정답: ①

04

2020 감행사 3번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재난수습을 위한 응급조치인 경우에도 개발행위허가를 받고 하여야 한다.
② 시장 또는 군수가 개발행위허가에 경관에 관한 조치를 할 것을 조건으로 붙이는 경우 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.
③ 성장관리방안을 수립한 지역에서 하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획 위원회의 심의를 거쳐야 한다.
④ 지방자치단체는 자신이 시행하는 개발행위의 이행을 보증하기 위하여 이행보증금을 예치하여야 한다.
⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역은 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 10년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.

풀이

- ① 응급조치인 경우에는 허가 없이 선 조치 후 1개월 이내에 신고하여야 한다.
③ 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위는 심의를 거치지 아니한다.
④ 국가, 지자체, 공공기관 등은 이행보증금을 예치하지 않는다.
⑤ 기본 3년 + 연장 2년 = 최대 5년까지 제한할 수 있다. 정답: ②

05

2024 감행사 6번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받는 경우 용도지역별로 허용되는 토지형질변경면적으로 옳은 것은?

- ① 자연환경보전지역: 5천제곱미터 미만 ② 자연녹지지역: 3만제곱미터 미만
③ 공업지역: 1만제곱미터 미만 ④ 생산녹지지역: 5천제곱미터 미만
⑤ 주거지역: 3만제곱미터 미만

풀이

- ② 자연녹지지역 : 1만㎡ 미만
③ 공업지역 : 3만㎡ 미만
④ 생산녹지지역 : 1만㎡ 미만
⑤ 주거지역 : 1만㎡ 미만 정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위 규모의 제한을 받는 경우 용도지역과 그 용도 지역에서 허용되는 토지형질변경 면적을 옳게 연결한 것은?

- ① 상업지역 - 3만제곱미터 미만 ② 공업지역 - 3만제곱미터 미만
- ③ 보전녹지지역 - 1만제곱미터 미만 ④ 관리지역 - 5만제곱미터 미만
- ⑤ 자연환경보전지역 - 1만제곱미터 미만

풀이

- ① 상업지역 : 1만㎡ 미만
- ③ 보전녹지지역 : 5천㎡ 미만
- ④ 관리지역 : 3만㎡ 미만
- ⑤ 자연환경보전지역 : 5천㎡ 미만

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가시 개발행위 규모의 제한을 받지 않는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 지구단위계획으로 정한 가구 및 획지의 범위 안에서 이루어지는 토지의 형질변경으로서 당해 형질변경과 그와 관련된 기반시설의 설치가 동시에 이루어지는 경우
- ② 해당 개발행위가 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우
- ③ 건축물의 건축, 공작물의 설치 또는 지목의 변경을 수반하지 아니하고 시행하는 토지 복원사업
- ④ 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률에 따른 수소연료공급시설의 설치를 수반하는 경우
- ⑤ 해당 개발행위가 국방·군사시설 사업에 관한 법률에 따른 국방·군사시설사업으로 이루어지는 경우

개발행위가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개발행위 규모의 제한을 받지 아니한다.

1. 지구단위계획으로 정한 가구 및 획지의 범위 안에서 이루어지는 토지의 형질변경과 관련된 기반시설이 이미 설치되었거나 형질변경과 기반시설의 설치가 동시에 이루어지는 경우
2. 해당 개발행위가 「농어촌정비법」에 따른 농어촌정비사업으로 이루어지는 경우
3. 해당 개발행위가 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」에 따른 국방·군사시설사업으로 이루어지는 경우
4. 초지조성, 농지조성, 영림 또는 토석채취를 위한 경우
5. 해당 개발행위가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - ㉠ 하나의 필지에 건축물을 건축하거나 공작물을 설치하기 위한 토지의 형질변경
 - ㉡ 하나 이상의 필지에 하나의 용도에 사용되는 건축물을 건축하거나 공작물을 설치하기 위한 토지의 형질변경
6. 건축물의 건축, 공작물의 설치 또는 지목의 변경을 수반하지 아니하고 시행하는 토지복원사업
7. 그 밖에 국토교통부령이 정하는 경우

정답: ④

08

2022 감행사 9번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 A군수가 민간건설업자 B에 대해 개발행위허가를 할 때, 토석을 운반하는 차량 통행으로 통행로 주변 환경이 오염될 우려가 있어 환경오염 방지의 이행 보증 등에 관한 조치를 명하는 경우이다. 그에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① B가 예치하는 이행보증금은 총공사비의 30퍼센트 이상이 되도록 해야 한다.
- ② B가 준공검사를 받은 때에는 A군수는 즉시 이행보증금을 반환하여야 한다.
- ③ A군수는 이행보증금을 행정대집행의 비용으로 사용할 수 없다.
- ④ B가 산지에서 개발행위를 하는 경우 이행보증금의 예치금액의 기준이 되는 총공사비에는 「산지관리법」에 따른 복구비는 포함되지 않는다.
- ⑤ B가 민간건설업자가 아닌 국가인 경우라도 민간건설업자의 경우와 동일한 이행보증이 필요하다.

풀이

- ① 30 퍼센트 이상 → 20 퍼센트 이내
- ③ 이행보증금은 행정대집행 비용으로 사용할 수 있다.
- ④ 산지에서의 개발행위에 대한 이행보증금 예치금액은 산지관리 법에 따른 복구비를 포함한다.
- ⑤ 국가나 지방자치단체, 공공기관이 시행하는 개발행위는 이행보증금을 예치하지 않는다.

정답: ②

09

2022 갑형사 2번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치한 경우 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ② 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ③ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ④ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ⑤ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 관리청의 의견을 들어야 한다.

풀이

- ④ 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른 공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 법률은 고려하지 않음)

- ① 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치한 경우, 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ② 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.
- ③ 공공시설의 관리청이 불분명한 경우 하천에 대하여는 국토교통부장관을 관리청으로 본다.
- ④ 관리청에 귀속되거나 개발행위허가를 받은 자에게 양도될 공공시설은 준공검사를 받음으로써 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다.
- ⑤ 개발행위허가를 받은 자는 국토교통부장관의 허가를 받아 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용할 수 있다.

풀이

- ② 개발행위허가를 받은 자가 행정청이므로 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ③ 관리청이 불분명한 경우에는 도로 등에 대하여는 국토교통부장관을, 하천에 대하여는 기후에너지환경부 장관을 관리청으로 보고, 그 외의 재산에 대하여는 재정경제부장관을 관리청으로 본다.
- ④ 공공시설의 귀속시기
 - ㉠ 개발행위자가 행정청인 경우 : 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지한 날
 - ㉡ 개발행위자가 비행정청인 경우 : 준공검사를 받은 때
- ⑤ 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니 된다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른 공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ② 개발행위허가를 받은 자가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ③ 새로 설치된 공공시설의 귀속시점은 준공검사를 받은 날이다.
- ④ 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.
- ⑤ 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니 된다.

풀이

③ 공공시설의 귀속시기

- ㉠ 개발행위자가 행정청인 경우 : 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지한 날
- ㉡ 개발행위자가 비행정청인 경우 : 준공검사를 받은 때

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개발행위허가를 받은 행정청이 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ② 개발행위허가를 받은 행정청은 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.
- ③ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위 허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ④ 개발행위허가를 받은 행정청이 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 종래의 공공시설은 그 행정청에게 무상으로 귀속된다.
- ⑤ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

풀이

- ㉤ 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

정답: ⑤

제1절

성장관리계획구역

01

2022 감정사 5편

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이 아닌 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위한 지역
- ③ 「토지이용규제 기본법」 제2조제1호에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
- ④ 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
- ⑤ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역

풀이

② 개발밀도관리구역에 대한 설명이므로 틀린 지문이다.

〈성장관리계획구역 지정대상지역〉

- ① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
- ③ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역
- ④ 토지이용규제 기본법에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
- ⑤ 인구 감소 또는 경제성장 정체 등으로 압축적이고 효율적인 도시성장관리가 필요한 지역
- ⑥ 공장 등과 입지 분리 등을 통해 쾌적한 주거환경 조성이 필요한 지역

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있는 지역이 아닌 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 생산관리지역 ② 생산녹지지역 ③ 보전녹지지역
④ 자연녹지지역 ⑤ 농림지역

풀이

③ 보전녹지지역은 완화하여 적용할 수 있는 지역이 아니다.

성장관리계획구역에서는 다음의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

1. 계획관리지역: 50퍼센트 이하
2. 생산관리지역·농림지역·자연녹지지역·생산녹지지역: 30퍼센트 이하

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이 아닌 것은?

- ① 녹지지역 ② 관리지역 ③ 주거지역
④ 자연환경보전지역 ⑤ 농림지역

풀이

③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 다음의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.(주거지역·상업지역·공업지역X)

정답: ③

01

2022 공민중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 조례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 시장 또는 군수는 공업지역 중 향후 시가화가 예상되는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.
- ② 성장관리계획구역 내 생산녹지지역에서는 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
- ③ 성장관리계획구역 내 보전관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ④ 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 도시·군관리계획의 결정으로 하여야 한다.
- ⑤ 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하려면 성장관리계획구역안을 7일간 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

풀이

- ① 공업지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이 아니다.
- ③ 보전관리지역은 성장관리계획으로 건폐율 또는 용적률을 완화할 수 있는 지역이 아니며, 계획관리지역에서 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ④ 성장관리계획구역의 지정은 도시·군관리계획으로 결정할 사항이 아니다.
- ⑤ 7일 → 14일

정답: ②

02

2023 감평사 10번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 포함되어야 할 사항으로 명시되어 있지 않은 것은?

- ① 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
- ② 환경관리 및 경관계획
- ③ 건축물의 디자인 및 건축선
- ④ 성장관리계획구역 내 토지개발·이용, 기반시설, 생활환경 등의 현황 및 문제점
- ⑤ 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항

풀이

- ③ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 성장관리계획에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

성장관리계획구역에서는 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

1. 계획관리지역: (㉠)퍼센트 이하
2. 생산관리지역·농림지역 및 대통령령으로 정하는 녹지지역: (㉡)퍼센트 이하

- ① ㉠: 30, ㉡: 20 ② ㉠: 30, ㉡: 30 ③ ㉠: 50, ㉡: 30
 ④ ㉠: 50, ㉡: 50 ⑤ ㉠: 60, ㉡: 50

풀이

- ① 계획관리지역 : 50% 이하(원래 40%, 1.25배)
 ② 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역·생산녹지지역
 : 30% 이하(원래 20%, 1.5배)

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 생산관리지역, 농림지역, 대통령령으로 정하는 녹지지역에 지정된 성장관리계획 구역에서는 성장관리계획으로 건폐율을 30퍼센트 이하의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
 ㉡ 계획관리지역에 지정된 성장관리계획구역에서는 성장관리계획으로 건폐율을 50퍼센트 이하의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
 ㉢ 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠ ㉢
 ④ ㉡ ㉢ ⑤ ㉠ ㉡ ㉢

풀이

모두 옳은 설명이다.

정답: ⑤

제1절

개발밀도관리구역

01

2024 감정사 9번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것이 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.
- ② 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 30퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ③ 개발밀도관리구역을 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정한 경우 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.
- ⑤ 개발밀도관리구역의 지정기준을 정할 때 고려되는 기반시설에 수도공급설비도 포함된다.

풀이

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 주거·상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함한다)의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.
- ② 30 퍼센트 → 50 퍼센트
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정 하거나 변경하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
(주민의견청취X)
- ⑤ 개발밀도관리구역은 도로·수도공급설비·하수도·학교 등 기반시설의 용량이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역으로서 다음에 해당하는 지역에 대하여 지정할 수 있도록 할 것

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개발밀도관리구역의 변경고시는 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법에 의한다.
- ② 개발밀도관리구역으로 지정될 수 있는 지역에 농림지역은 포함되지 않는다.
- ③ 개발밀도관리구역의 지정은 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의 대상이다.
- ④ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 건폐율의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 건폐율을 강화하여 적용한다.
- ⑤ 개발밀도관리구역은 기반시설부담구역으로 지정될 수 없다.

풀이

- ④ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50% 범위에서 강화하여 적용한다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자인 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에 관한 기초조사를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입할 수 있다.
- ② 개발밀도관리구역의 지정기준, 개발밀도관리구역의 관리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다.
- ③ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ④ 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하거나 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 개발밀도관리구역에 기반시설부담구역을 지정할 수 있다.

풀이

- ⑤ 기반시설부담구역은 개발밀도관리구역 외의 지역에 지정한다.
따라서 둘은 중복지정 불가능하다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발밀도관리구역의 지정권자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수이다.
- ② 개발밀도관리구역은 기반시설의 설치가 용이한 지역을 대상으로 건폐율·용적률을 강화하여 적용하기 위해 지정한다.
- ③ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ④ 지정권자가 개발밀도관리구역을 지정하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정·변경한 경우에는 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.

제목

- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 주거·상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함한다)의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다. 정답: ②

01

2022 갑형사 12번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함)
- ② 공원
- ③ 학교(「고등교육법」에 따른 학교를 포함)
- ④ 수도(인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함)
- ⑤ 하수도(인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함)

풀이

③ 고등교육법 제2조에 따른 학교(대학교)는 제외된다.

정답: ③

02

2024 공인중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공원의 이용을 위하여 필요한 편의시설은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는다.
- ② 기반시설부담구역에서 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 포함하는 건축행위를 기반시설설치비용의 부과대상으로 한다.
- ③ 지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.
- ④ 기반시설부담구역 내에서 신축된 「건축법 시행령」상의 종교집회장은 기반시설설치비용의 부과대상이다.
- ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 개발행위허가의 제한을 연장할 수 없다.

풀이

- ① 기반시설부담구역이란 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설 (해당 시설의 이용을 위하여 필요한 부대시설 및 편의시설을 포함한다, 단 학교 중 대학은 제외)의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시 하는 구역을 말한다.
- ② 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축 연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 한다.
- ④ 「건축법 시행령」상의 종교집회장은 기반시설설치비용의 부과대상에서 제외된다.
- ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.

정답: ③

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 내용이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제20호에 따른 시설로서 ()제곱미터(기존 건축물의 연면적 포함)를 초과하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다.

- ① 100 ② 200 ③ 300
 ④ 400 ⑤ 500

풀이

정답: ②

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 강화하여 적용한다.
 ② 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 지역으로서, 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위허가 건수보다 20퍼센트 이상 증가한 지역에 대하여는 기반시설부담구역으로 지정하여야 한다.
 ③ 기반시설부담구역이 지정되면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다.
 ④ 기반시설설치계획은 기반시설부담구역의 지정고시일부터 3년이 되는 날까지 수립하여야 한다.
 ⑤ 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.

풀이

- ④ 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.

정답: ④

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 시장 또는 군수가 개발밀도관리구역을 변경하는 경우 관할 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않아도 된다.
- ② 기반시설부담구역의 지정고시일부터 2년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 2년이 되는 날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.
- ③ 시장 또는 군수는 기반시설설치비용 납부의무자가 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 3개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 한다.
- ④ 시장 또는 군수는 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률의 최대 한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ⑤ 기반시설설치비용 납부의무자는 사용승인 신청 후 7일까지 그 비용을 내야 한다.

풀이

- ① 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 2년 → 1년
- ③ 3개월 → 2개월
- ⑤ 특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수는 납부의무자가 국가 또는 지방자치단체로부터 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 하고, 납부의무자는 사용승인 신청 시까지 이를 내야 한다.

정답: ④

제1절

타인토지에의 출입 등

01

2023 공민출제사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업 시행을 위한 타인의 토지에의 출입 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타인의 토지에 출입하려는 행정청인 사업시행자는 출입하려는 날의 7일 전까지 그 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다.
- ② 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의 없이 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시 통로로 일시 사용한 사업시행자는 사용한 날부터 14일 이내에 시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.
- ③ 토지 점유자가 승낙하지 않는 경우에도 사업시행자는 시장 또는 군수의 허가를 받아 일몰 후에 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 있다.
- ④ 토지에의 출입에 따라 손실을 입은 자가 보상에 관하여 국토교통부장관에게 조정을 신청하지 아니하는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 없다.
- ⑤ 사업시행자가 행정청인 경우라도 허가를 받지 아니하면 타인의 토지에 출입할 수 없다.

풀이

- ② 소유자·점유자 또는 관리인의 동의를 받을 수 없는 경우
 - 행정청인 시행자 : 시장·군수 등에게 그 사실을 통지하여야 한다.
 - 행정청이 아닌 시행자 : 미리 시장·군수 등의 허가를 받아야 한다.
- ③ 일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 없이 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
- ④ 토지에의 출입에 따라 손실을 입은 자는 손실 보상에 관하여 그 손실을 보상할 자와 협의하여야 하고 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 관할 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다.
- ⑤ 사업시행자가 비행정청인 경우에만 타인의 토지 출입시 미리 허가를 받아야 한다.

정답: ①

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수나 도시·군계획시설사업의 시행자가 타인의 토지에 출입할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?

- ㉠ 도시·군계획에 관한 기초조사 ㉡ 개발밀도관리구역에 관한 기초조사
㉢ 도시·군계획시설사업에 관한 측량 ㉣ 지가의 동향에 관한 조사

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

풀이

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 모두 해당한다.

정답: ⑤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지예의 출입에 관한 규정의 일부이다. ()에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

제130조(토지예의 출입 등)

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수나 도시·군계획시설사업의 시행자는 다음 각 호의 행위를 하기 위하여 필요하면 타인의 토지에 출입하거나 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시 사용할 수 있으며, 특히 필요한 경우에는 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경하거나 제거할 수 있다.

1. < 생략 >

2. (㉠), (㉡) 및 제67조제4항에 따른 기반시설설치계획에 관한 기초조사

< 이하 생략 >

- ① ㉠: 기반시설부담구역, ㉡: 성장관리계획구역
② ㉠: 성장관리계획구역, ㉡: 시가화조정구역
③ ㉠: 시가화조정구역, ㉡: 기반시설부담구역
④ ㉠: 개발밀도관리구역, ㉡: 시가화조정구역
⑤ ㉠: 개발밀도관리구역, ㉡: 기반시설부담구역

풀이

정답: ⑤

01

2020 갑형사 7번

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 ‘법률 등의 위반자에 대한 처분’을 함에 있어서 청문을 실시해야 하는 경우로 명시된 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 개발행위허가의 취소
- ㉡ 개발행위의 변경허가
- ㉢ 토지거래계약 허가의 취소
- ㉣ 실시계획인가의 취소
- ㉤ 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소

① ㉠, ㉡

② ㉡, ㉢

③ ㉠, ㉣, ㉤

④ ㉢, ㉣, ㉤

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

풀이

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다(법 제136조).

- ① 개발행위허가의 취소
- ② 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
- ③ 실시계획인가의 취소

정답: ③

02

2020 공인중개사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 청문을 하여야 하는 경우를 모두 고른 것은?
(단, 다른 법령에 따른 청문은 고려하지 않음)

- ㉠ 개발행위허가의 취소
- ㉡ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제63조에 따른 개발행위허가의 제한
- ㉢ 실시계획인가의 취소

① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

⑤ ㉡, ㉢

풀이

㉡ 개발행위허가의 제한은 청문을 실시해야 하는 경우에 해당하지 않는다.

정답: ④

01

2021 갑형사 11번

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 과태료 부과 대상에 해당하는 것은?

- ① 도시·군관리계획의 결정이 없이 기반시설을 설치한 자
- ② 공동구에 수용하여야 하는 시설을 공동구에 수용하지 아니한 자
- ③ 정당한 사유 없이 지가의 동향 및 토지거래의 상황에 관한 조사를 방해한 자
- ④ 지구단위계획에 맞지 아니하게 건축물을 건축하거나 용도를 변경한 자
- ⑤ 기반시설설치비용을 면탈·경감하게 할 목적으로 거짓 자료를 제출한 자

풀이

③ 1,000만원 이하의 과태료 부과 대상에 해당한다.

정답: ③

PART 02

도시 및 주거환경정비법

제1장 총칙

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

제3장 정비사업의 시행

01

2021 감평사 39번

도시 및 주거환경정비법령상 다음 설명에 해당하는 사업은?

도시 저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량 건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기반시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업

- ① 도시재개발사업 ② 주택재건축사업 ③ 가로주택정비사업
④ 주거환경개선사업 ⑤ 도시재생사업

풀이

정답: ④

02

2024 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 “토지등소유자”에 해당하지 않는 자는?

- ① 주거환경개선사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
② 재개발사업 정비구역에 위치한 토지의 지상권자
③ 재개발사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
④ 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자
⑤ 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 부속토지의 지상권자

풀이

※ 토지등소유자의 정의

- ① 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우 :
정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자
② 재건축사업의 경우 : 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설에 해당하지 않는 것은?
(단, 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역이 아님)

- ① 녹지
- ② 공공공지
- ③ 공용주차장
- ④ 소방용수시설
- ⑤ 공동으로 사용하는 구판장

풀이

1. 정비기반시설의 정의

도로·상하수도·구거·공원·공용주차장·공동구, 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 녹지, 하천, 공공공지, 광장
- ② 소방용수시설, 비상대피시설, 가스공급시설, 지역난방시설
- ③ 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역에 설치하는 공동이용시설로서 사업시행계획서에 해당 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장이 관리하는 것으로 포함된 시설

2. 공동이용시설의 정의

주민이 공동으로 사용하는 놀이터·마을회관·공동작업장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

- ① 공동으로 사용하는 구판장·세탁장·화장실 및 수도
- ② 탁아소·어린이집·경로당 등 노유자시설(유치원X)
- ③ 그 밖에 제1호 및 제2호의 시설과 유사한 용도의 시설로서 시·도조례로 정하는 시설

3. 공공시설의 정의

경찰서, 소방서, 주민센터, 구청, 행정복지센터

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설이 아닌 것을 모두 고른 것은?
(단, 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역이 아님)

- | | | |
|------|----------|--------|
| ㉠ 광장 | ㉡ 구거(溝渠) | ㉢ 놀이터 |
| ㉣ 녹지 | ㉤ 공동구 | ㉥ 마을회관 |

- ① ㉠ ㉡ ② ㉡ ㉢ ③ ㉢ ㉥
④ ㉣ ㉤ ⑤ ㉤ ㉥

풀이

- 정비기반시설 : ㉠, ㉡, ㉣, ㉤
- 공동이용시설 : ㉢, ㉥

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설이 아닌 것은?

- ① 경찰서 ② 공용주차장 ③ 상수도
④ 하천 ⑤ 지역난방시설

풀이

- ① 경찰서는 “공공시설”에 해당한다.

정답: ①

제2장 기본계획의 수립 및 정비구역의 지정

스터디파이터
감정평가관계법규 문제집

제1절

도시·주거환경정비기본계획 등

01

2022 감행사 40번

도시 및 주거환경정비법령상 도시·주거환경정비기본계획에 포함되어야 할 사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 녹지·조경·에너지공급·폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ㉡ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ㉢ 건폐율·용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ㉣ 주거지 관리계획

① ㉠

② ㉠ ㉡

③ ㉢ ㉣

④ ㉡ ㉢ ㉣

⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

풀이

※ 도시 및 주거환경정비 기본계획의 내용

- ① 정비사업의 기본방향
- ② 정비사업의 계획기간
- ③ 인구·건축물·토지 이용·정비기반시설·지형 및 환경 등의 현황
- ④ 주거지 관리계획
- ⑤ 토지이용계획·정비기반시설계획·공동이용시설설치계획 및 교통계획
- ⑥ 녹지·조경·에너지공급·폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ⑦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ⑧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- ⑨ 정비구역으로 지정할 예정인 구역의 개략적 범위
- ⑩ 단계별 정비사업 추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 포함)
- ⑪ 건폐율·용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ⑫ 세입자에 대한 주거안정대책
- ⑬ 그 밖에 주거환경 등을 개선하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

정답: ⑤

01

2024 갑형사 39번

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역시의 군수가 정비계획을 입안한 경우에는 직접 정비구역을 지정할 수 있다.
- ② 정비구역에서 건축물의 용도만을 변경하는 경우에는 따로 시장·군수 등의 허가를 받지 않아도 된다.
- ③ 재개발사업을 시행하는 지정개발자가 사업시행자 지정일부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 해당 정비구역을 해제하여야 한다.
- ④ 토지등소유자는 공공재개발사업을 추진하려는 경우 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ⑤ 정비구역이 해제된 경우에도 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이후의 상태로 존속한다.

풀이

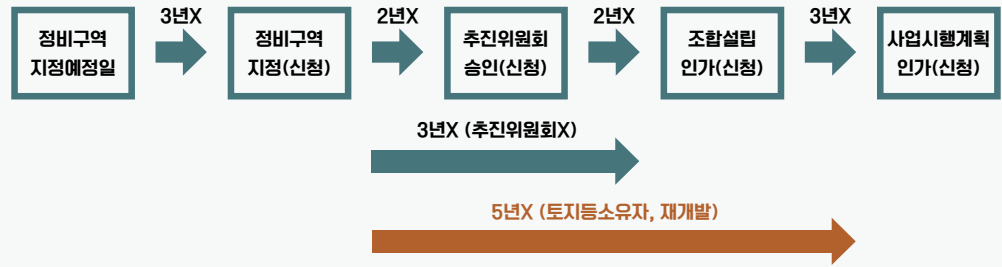
- ① 자치구의 구청장 또는 광역시의 군수는 정비계획을 입안하여 특별시장·광역시장에게 정비구역 지정을 신청하여야 한다(법 제8조 제5항).
- ② 용도변경도 개발행위 허가대상에 포함된다.

※ 정비구역내 허가대상 개발행위

정비구역에서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

- ① 건축물의 건축 등 : 건축법에 따른 건축물의 건축 또는 용도변경(대수선X)
- ② 공작물의 설치
- ③ 토지의 형질변경
- ④ 토석의 채취
- ⑤ 토지분할
- ⑥ 물건을 쌓아놓는 행위
- ⑦ 죽목의 벌채 및 식재

- ③ 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 정비구역의 지정권자는 정비구역을 해제하여야 한다(법 제20조 제1항 제2호 라목).



④ 토지등소유자 또는 추진위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.

⑦ 토지등소유자가 공공재개발사업 또는 공공재건축사업을 추진하려는 경우

⑤ 정비구역등이 해제된 경우에는 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다(법 제22조 제1항).

정답: ④

02

2021 감평사 37번

도시 및 주거환경정비법령상 정비계획 입안을 위하여 주민의견청취절차를 거쳐야 하는 경우는? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 공동이용시설 설치계획을 변경하는 경우
- ② 재난방지에 관한 계획을 변경하는 경우
- ③ 정비사업시행 예정시기를 3년의 범위에서 조정하는 경우
- ④ 건축물의 최고 높이를 변경하는 경우
- ⑤ 건축물의 용적률을 20퍼센트 미만의 범위에서 확대하는 경우

풀이

※ 경미한 사항 변경 (영 제13조 제4항)

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 주민에 대한 서면통보, 주민설명회, 주민공람 및 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다.

- ① 정비구역의 면적을 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
(정비구역을 분할, 통합 또는 결합하는 경우를 제외한다.)
- ② 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거를 변경하는 경우
- ③ 정비기반시설의 위치를 변경하는 경우와 정비기반시설 규모를 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ④ 공동이용시설 설치계획을 변경하는 경우
- ⑤ 재난방지에 관한 계획을 변경하는 경우

- ⑥ 정비사업시행 예정시기를 3년의 범위에서 조정하는 경우
- ⑦ [건축법 시행령] 별표1의 용도범위에서의 건축물의 주용도를 변경하는 경우
- ⑧ 건축물의 건폐율 또는 용적률을 축소하거나 10% 미만의 범위에서 확대하는 경우
- ⑨ 건축물의 최고높이를 변경하는 경우 (이하 생략)

⑤ 20퍼센트 미만 → 10퍼센트 미만

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역의 해제사유에 해당하는 것은?

- ① 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 1년이 되는 날까지 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 않은 경우
- ② 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우
- ③ 조합의 재건축사업의 경우, 조합설립추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우
- ④ 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 5년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우
- ⑤ 조합설립추진위원회가 구성된 구역에서 토지등소유자의 100분의 20이 정비구역의 해제를 요청한 경우

풀이

- ① 1년 → 2년
- ② 조합설립인가를 신청하지 않은 경우 → 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우
- ③ 1년 → 2년
- ⑤ 100분의 20 → 과반수의 동의

※ 임의적 해제 (직권해제)

정비구역의 지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 정비구역등을 해제할 수 있다.

- ① 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우
- ② 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

- ③ 토지등소유자의 100분의 30 이상이 정비구역등(추진위원회가 구성되지 아니한 구역으로 한정한다)의 해제를 요청하는 경우
- ④ 스스로개량방법으로 시행 중인 주거환경개선사업의 정비구역이 지정·고시된 날부터 10년 이상 지나고, 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 토지등소유자의 과반수가 정비구역의 해제에 동의하는 경우
- ⑤ 추진위원회 구성 또는 조합 설립에 동의한 토지등소유자의 2분의 1 이상 3분의 2 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 이상의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)
- ⑥ 추진위원회가 구성되거나 조합이 설립된 정비구역에서 토지등소유자 과반수의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)

정답: ④

도시 및 주거환경정비법령상 시장·군수가 정비구역 지정을 위하여 직접 정비계획을 입안하는 경우 조사·확인하여야 하는 사항으로 명시되어 있지 않은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 주민 또는 산업의 현황
- ② 관계 중앙행정기관의 장의 의견
- ③ 건축물의 소유현황
- ④ 토지 및 건축물의 가격
- ⑤ 정비구역 및 주변지역의 교통상황

풀이

※ 정비계획을 입안(변경)하는 경우 조사·확인하여야 하는 사항(영 제7조 제2항)(기본서에 없음)

- ① 주민 또는 산업의 현황
- ② 토지 및 건축물의 이용과 소유현황
- ③ 도시·군계획시설 및 정비기반시설의 설치현황
- ④ 정비구역 및 주변지역의 교통상황
- ⑤ 토지 및 건축물의 가격과 임대차 현황
- ⑥ 정비사업의 시행계획 및 시행방법 등에 대한 주민의 의견
- ⑦ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

② 관계 중앙행정기관의 장의 의견은 조사·확인 사항이 아니다.

정답: ②

도시 및 주거환경정비법령상 임대주택 및 주택규모별 건설비율에 관한 규정의 일부이다.
()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 정비 사업으로 건설하는 주택에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대 주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.

1. 「주택법」에 따른 국민주택규모의 주택이 전체 세대수의 100분의 (㉠) 이하에서 대통령령으로 정하는 범위
2. 공공임대주택 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택이 전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 (㉡) 이하에서 대통령령으로 정하는 범위

① ㉠: 80, ㉡: 20

② ㉠: 80, ㉡: 30

③ ㉠: 80, ㉡: 50

④ ㉠: 90, ㉡: 30

⑤ ㉠: 90, ㉡: 50

풀이

※ 임대주택 및 주택규모별 건설비율

- ① 「주택법」에 따른 국민주택규모의 주택(이하 “국민주택규모 주택”이라 한다)이 전체 세대수의 100분의 90 이하에서 대통령령으로 정하는 범위
- ② 임대주택(공공임대주택 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택을 말한다. 이하 같다)이 전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 30 이하에서 대통령령으로 정하는 범위

정답: ④

도시 및 주거환경정비법령상 공공재개발사업에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용과 숫자를 바르게 나열한 것은?

정비계획의 입안권자가 정비구역의 지정권자에게 공공재개발사업 예정구역 지정을 신청한 경우 지방도시계획위원회는 (㉠)부터 (㉡)일 이내에 심의를 완료해야 한다. 다만, (㉢)일 이내에 심의를 완료할 수 없는 정당한 사유가 있다고 판단되는 경우에는 심의기간을 (㉣)일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다.

- ① ㉠: 신청일, ㉡: 20, ㉢: 20
- ② ㉠: 신청일, ㉡: 30, ㉢: 20
- ③ ㉠: 신청일, ㉡: 30, ㉢: 30
- ④ ㉠: 신청일 다음 날, ㉡: 20, ㉢: 20
- ⑤ ㉠: 신청일 다음 날, ㉡: 30, ㉢: 30

풀이

영 제80조의2(공공재개발사업 예정구역의 지정 등)(기본서에 없음)

지방도시계획위원회는 공공재개발사업 예정구역 지정의 신청이 있는 경우 신청일 부터 30일 이내에 심의를 완료해야 한다. 다만, 30일 이내에 심의를 완료할 수 없는 정당한 사유가 있다고 판단되는 경우에는 심의기간을 30일의 범위에서 한 차례 연장 할 수 있다.

정답: ③

01

2022 감형사 37번

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위와 그 구체적 내용을 옳게 연결한 것은? (단, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발 행위허가의 대상이 아닌 것을 전제로 함)

- ① 건축물의 건축 등: 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 용도변경
- ② 공작물의 설치: 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치
- ③ 토석의 채취: 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
- ④ 물건을 쌓아놓는 행위: 정비구역에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위
- ⑤ 축목의 벌채 및 식재: 관상용 축목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외한다)

풀이

※ 개발행위허가의 대상이 아닌 것(법 제19조 제2항, 영 제15조 제3항)

- ① 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위한 행위
- ② 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우 해당 건축물에 대한 안전조치를 위한 행위
- ③ 대통령령으로 정하는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다.

- ㉠ 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이공작물의 설치(비닐하우스, 버섯재배사, 종묘배양장, 퇴비장 등)
- ㉡ 경작을 위한 토지의 형질변경
- ㉢ 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
- ㉤ 정비구역에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위
- ㉥ 관상용 축목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외)

① : 개발행위 허가대상인 경우

② · ③ · ④ · ⑤ : 개발행위 허가대상이 아닌 경우

정답 : ①

제1절

정비사업의 시행방법

01

2024 공인중개사
법령개정 일부수정

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행방법으로 허용되지 않는 것은?

- ① 주거환경개선사업 : 환지로 공급하는 방법
- ② 주거환경개선사업 : 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하여 공급하는 방법
- ③ 재개발사업 : 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법
- ④ 재개발사업 : 환지로 공급하는 방법
- ⑤ 재건축사업 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 일반주거지역인 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 공동주택 외 건축물을 건설하여 공급하는 방법

풀이

- ⑤ 재건축사업에 따라 주택, 부대시설 및 복리시설을 제외한 건축물(이하 공동주택 외 건축물)을 건설하여 공급하는 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 준주거지역 및 상업지역에서만 건설할 수 있다. 이 경우 공동주택 외 건축물의 연면적은 전체 건축물 연면적의 100분의 30 이하이어야 한다.

정답: ⑤

01

2021 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세입자의 세대수가 토지등소유자의 3분의 1에 해당하는 경우 시장·군수등은 토지주택공사등을 주거환경개선사업 시행자로 지정하기 위해서는 세입자의 동의를 받아야 한다.
- ② 재개발사업은 토지등소유자가 30인인 경우에는 토지등 소유자가 직접 시행할 수 있다.
- ③ 재건축사업 조합설립추진위원회가 구성승인을 받은 날부터 2년이 되었음에도 조합설립인가를 신청하지 아니한 경우 시장·군수등이 직접 시행할 수 있다.
- ④ 조합설립추진위원회는 토지등소유자의 수가 200인인 경우 5명 이상의 이사를 두어야 한다.
- ⑤ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성하며, 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.

풀이

- ① 세입자의 세대수가 토지등소유자의 2분의 1 이하인 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 세입자의 동의절차를 거치지 아니할 수 있다.
- ② 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 시행하거나 토지등소유자가 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자 또는 신탁업자와 한국부동산원과 공동으로 시행하는 방법으로 시행할 수 있다.
- ③ 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립 인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획 인가를 신청하지 아니한 때(시장·군수등이 직접 시행 또는 토지주택공사등을 사업 시행자로 지정 가능)
- ④ 조합은 토지등소유자의 수가 100명을 초과하는 경우에는 5명 이상의 이사를 두어야 한다. 다만, 추진위원회에는 이사를 두지 아니한다.

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 천재지변으로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 재건축조합이 사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니할 때
- ③ 조합설립추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립 인가를 신청하지 아니할 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획 사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때

풀이

② 재건축사업의 경우는 제외되는 내용이다(법 제26조 제2호).

※ 재개발사업·재건축사업의 공공시행자 (법 제26조)

시장·군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록 사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함)을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다.(이 경우 조합대신 주민대표회의 구성)

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 사용제한·사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축사업의 경우는 제외)
- ③ 추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립 인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 순환정비방식으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑥ 사업시행계획인가가 취소된 때

- ⑦ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때
- ⑧ 해당 정비구역의 토지면적 2분의 1 이상의 토지소유자와 토지등소유자의 3분의 2 이상에 해당하는 자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정할 것을 요청하는 때

정답: ②

01

2020 갑형사 39번

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회와 조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조합설립추진위원회는 설계자의 선정 및 변경의 업무를 수행할 수 있다.
- ② 조합설립추진위원회는 추진위원회를 대표하는 추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다.
- ③ 조합장이 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 이사가 조합을 대표한다.
- ④ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경의 사항은 조합 총회의 의결을 거쳐야 한다.
- ⑤ 조합장이 아닌 조합임원은 조합의 대의원이 될 수 없다.

풀이

- ③ 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다(법 제42조 제3항).

정답: ③

02

2022 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회가 운영에 필요한 사항 중 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 하는 사항에 해당하는 것은?

- ① 재건축사업 정비계획 입안을 위한 안전진단의 결과
- ② 조합설립 동의서에 포함되는 사항으로서 정비사업비의 부담기준
- ③ 토지등소유자의 부담액 범위를 포함한 개략적인 사업시행계획서
- ④ 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항
- ⑤ 추진위원회 위원의 선정에 관한 사항

풀이

※ 추진위원회의 공개 및 통지사항

추진위원회는 다음 각 호의 사항을 토지등소유자가 쉽게 접할 수 있는 일정한 장소에 게시하거나 인터넷 등을 통하여 공개하고, 필요한 경우에는 토지등소유자에게 서면통지를 하는 등 토지등소유자가 그 내용을 충분히 알 수 있도록 하여야 한다.

다만, 제8호 및 제9호의 사항은 조합설립인가 신청일 60일 전까지 추진위원회 구성에 동의한 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 한다.

- ① 재건축진단의 결과(법개정 이전에는 안전진단의 결과)
- ② 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항

- ① 재건축진단의 결과(법개정 이전에는 안전진단의 결과)
 - ② 정비사업전문관리업자의 선정에 관한 사항
 - ③ 토지등소유자의 부담액 범위를 포함한 개략적인 사업시행계획서
 - ④ 추진위원회 위원의 선정에 관한 사항
 - ⑤ 토지등소유자의 비용부담을 수반하거나 권리·의무에 변동을 일으킬 수 있는 사항
 - ⑥ 추진위원회의 업무에 관한 사항
 - ⑦ 창립총회 개최의 방법 및 절차
 - ⑧ 조합설립에 대한 동의철회 및 방법
 - ⑨ 조합설립 동의서에 포함되는 사항
- ㉠ 건설되는 건축물의 설계의 개요
 - ㉡ 공사비 등 정비사업비용에 드는 비용 (이하 “정비사업비”라 한다)
 - ㉢ 정비사업비의 부담기준
 - ㉣ 사업 완료 후 소유권의 귀속에 관한 사항
 - ㉤ 조합 정관

② 토지등소유자에게 등기우편으로 통지하여야 하는 사항에 해당한다.

정답: ②

03

2020 공민통계사

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립인가를 받기 위한 동의에 관하여 ()에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

- 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 (㉠) 이상 및 토지면적의 (㉡) 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
- 재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하려는 경우 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 (㉢) 이상 및 토지면적의 (㉣) 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

- ① ㉠: 4분의 3, ㉡: 2분의 1, ㉢: 4분의 3, ㉣: 3분의 2
- ② ㉠: 4분의 3, ㉡: 3분의 1, ㉢: 4분의 3, ㉣: 2분의 1
- ③ ㉠: 4분의 3, ㉡: 2분의 1, ㉢: 3분의 2, ㉣: 2분의 1
- ④ ㉠: 2분의 1, ㉡: 3분의 1, ㉢: 2분의 1, ㉣: 3분의 2
- ⑤ ㉠: 2분의 1, ㉡: 3분의 1, ㉢: 4분의 3, ㉣: 2분의 1

1. 재개발사업의 조합설립인가

재개발사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상 및 토지 면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

2. 재건축사업의 조합설립인가

- ① 재건축사업의 추진위원회(추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려는 때에는 주택단지의 공동주택의 각 동(복리시설의 경우에는 주택단지의 복리시설 전체를 하나의 동으로 본다)별 구분소유자의 과반수(복리시설로서 대통령령으로 정하는 경우에는 3분의 1 이상으로 한다) 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외)와 주택단지의 전체 구분소유자의 100분의 70 이상 및 토지면적의 100분의 70 이상의 토지소유자의 동의를 받아 정관 등을 첨부하여 정비구역 지정·고시후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.
- ② 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역의 토지 또는 건축물 소유자의 4분의 3 이상 및 토지면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.

정답: ①

04

2023 갑형사 36번

도시 및 주거환경정비법령상 조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조합이 정관의 기재사항인 조합임원의 수를 변경하려는 때에는 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.
- ② 건설되는 건축물의 설계 개요를 변경하려면 조합총회의 의결을 거쳐야 한다.
- ③ 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 7명 이상으로 한다.
- ④ 조합임원의 임기는 5년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.
- ⑤ 조합의 대의원회는 조합원의 10분의 1 이상으로 구성하며, 조합장이 아닌 조합임원도 대의원이 될 수 있다.

- ① 조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 하지만 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다(법 제40조 제3항, 제4항). 조합임원의 수를 변경하는 경우는 경미한 경우에 해당되므로 인가를 받지 않아도 된다(영 제39조 제2호).
- ② 경미한 사항에 해당하여 총회의 의결 없이 신고하고 변경할 수 있다.

※ 조합의 변경인가

조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다(법 제35조 제5항).

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
- ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소
(조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)
- ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
- ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
- ⑤ 정비사업비의 변경
- ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항.
다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

- ③ 7명 → 5명
- ④ 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
- ⑤ 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다(법 제46조 제3항).

정답: 정답없음

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재개발조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때에는 시장·군수등은 직접 정비사업을 시행할 수 있다.
- ② 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 3분의 2 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
- ③ 토지등소유자가 30인 미만인 경우 토지등소유자는 조합을 설립하지 아니하고 재개발사업을 시행할 수 있다.
- ④ 조합은 재개발조합설립인가를 받은 때에도 토지등소유자에게 그 내용을 통지하지 아니한다.
- ⑤ 추진위원회는 조합설립인가 후 지체없이 추정분담금에 관한 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

풀이

- ② 토지등소유자의 3분의 2 이상 → 토지등소유자의 4분의 3 이상
- ③ 30인 → 20인
- ④ 통지하여야 한다.

※ 조합설립인가 전·후 정보제공

① 조합설립인가 전

추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

② 조합설립인가 후

조합은 조합설립인가를 받은 때에는 정관으로 정하는 바에 따라 토지등소유자에게 그 내용을 통지하고, 이해관계인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

- ⑤ 추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다(선지④ 해설 참고).

정답: ①

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회(이하 '추진위원회')에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 추진위원회의 운영규정을 정하여 고시하여야 한다.
- ② 추진위원회는 운영규정에 따라 운영하여야 하며, 토지등소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정에 따라 납부하여야 한다.
- ③ 추진위원회는 사용경비를 기재한 회계장부 및 관계 서류를 조합설립인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 한다.
- ④ 추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.
- ⑤ 조합이 시행하는 재건축사업에서 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는 날 까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우에는 정비구역의 지정권자는 정비구역 등을 해제하여야 한다.

풀이

⑤ 1년 → 2년

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항을 모두 고른 것은? (단, 정관 및 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 착오임이 명백한 사항
- ㉡ 토지의 매매로 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체
- ㉢ 정비구역의 면적이 15퍼센트 변경됨에 따라 변경되어야 하는 사항
- ㉣ 조합의 명칭

① ㉠ ㉡

② ㉡ ㉢

③ ㉢ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉣

⑤ ㉠ ㉢ ㉣

풀이

- ④ 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 경미한 사항에서 제외한다 (영 제31조 제8호).

※ 조합의 변경인가

조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다(법 제40조 제3항, 제4항, 영 제31조).

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
 - ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소
(조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)
 - ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
 - ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
 - ⑤ 정비사업비의 변경
 - ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
 - ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항.
- 다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

정답: ④

08

2020 감평사 40번

도시 및 주거환경정비법령상 조합이 정관의 기재사항을 변경하려고 할 때, 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 받아야 하는 것을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ㉡ 조합원의 자격
- ㉢ 조합원의 제명·탈퇴 및 교체
- ㉣ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ㉤ 조합의 비용부담 및 조합의 회계

① ㉠ ㉡ ㉢

② ㉠ ㉢ ㉤

③ ㉡ ㉢ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉣ ㉤

⑤ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

풀이

- ㉠ 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

※ 정관의 기재사항

- ① 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ② 조합원의 자격
- ③ 조합원의 제명·탈퇴 및 교체
- ④ 정비구역의 위치 및 면적
- ⑤ 조합임원의 수 및 업무의 범위
- ⑥ 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임
- ⑦ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
- ⑧ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
- ⑨ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ⑩ 총회의 소집 절차·시기 및 의결방법
- ⑪ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
- ⑫ 법 제73조 제3항(분양신청을 하지 아니한 자)에 따른 이자 지급
- ⑬ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ⑭ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
- ⑮ 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차
- ⑯ 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
- ⑰ 정관의 변경절차

※ 정관의 변경

조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 조합원의 자격, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체, 정비구역의 위치 및 면적, 조합의 비용부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담 시기 및 절차 또는 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용의 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 정관을 변경하기 위하여 총회에서 조합원 3분의 2 이상의 찬성을 요하는 사항이 아닌 것은?

- ① 정비구역의 위치 및 면적
- ② 조합의 비용부담 및 조합의 회계
- ③ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ④ 청산금의 징수 · 지급의 방법 및 절차
- ⑤ 시공자 · 설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용

풀이

- ④ 조합원 과반수의 찬성으로 시장 · 군수등의 인가를 받아야 한다.

정답: ④

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 임원에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장 · 군수 등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
- ② 조합임원이 결격사유에 해당하게 되어 당연 퇴임한 경우 그가 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.
- ③ 총회에서 요청하여 시장 · 군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.
- ④ 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다.
- ⑤ 대의원회는 임기중 결위된 조합장을 보궐선임할 수 없다.

풀이

- ① 조합임원의 사임, 해임 또는 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장 · 군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
- ② 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다(법 제43조 제3항).
- ③ 시장 · 군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.

정답: ②

도시 및 주거환경정비법령상 조합의 임원에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 5명 이상으로 한다.
- ② 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
- ③ 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 있다.
- ④ 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다.
- ⑤ 시장·군수등이 전문조합관리인을 선정한 경우 전문조합관리인이 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다.

풀이

- ③ 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다(법 제46조 제3항).

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 조합총회의 의결사항 중 대의원회가 대행할 수 없는 사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 조합임원의 해임
- ㉡ 사업완료로 인한 조합의 해산
- ㉢ 정비사업비의 변경
- ㉣ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경

- ① ㉠ ㉡ ㉢
- ② ㉠ ㉡ ㉣
- ③ ㉠ ㉢ ㉣
- ④ ㉡ ㉢ ㉣
- ⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

풀이

- ㉡ 대의원회가 대행할 수 있는 사항이다.(총회 의결사항)

※ 대의원의 권한

대의원회는 총회의 의결사항 중 대통령령으로 정하는 다음의 사항 외에는 총회의 권한을 대행할 수 있다(영 제43조).

- ① 정관의 변경에 관한 사항
- ② 자금의 차입과 그 방법·이자율 및 상환방법에 관한 사항
- ③ 예산으로 정한 사항 외에 조합원의 부담이 될 계약에 관한 사항
- ④ 시공자·설계자 또는 감정평가법인등의 선정 및 변경에 관한 사항
(시장·군수등이 선정·계약하는 감정평가법인등은 제외)

- ⑤ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경에 관한 사항
- ⑥ 조합임원과 대의원의 선임 및 해임에 관한 사항. 다만, 정관이 정하는 바에 따라 임기 중 궐위된 자(조합장은 제외)를 보궐선임하는 경우는 제외한다
- ⑦ 사업시행계획서의 작성 및 변경에 관한 사항(경미한 변경은 제외)
- ⑧ 관리처분계획의 수립 및 변경에 관한 사항(경미한 변경은 제외)
- ⑨ 총회에 상정하여야 하는 사항
- ⑩ 조합의 합병 또는 해산에 관한 사항.
다만, 사업완료로 인한 해산인 경우는 제외한다.
- ⑪ 건축물의 설계개요의 변경에 관한 사항
- ⑫ 정비사업비의 변경에 관한 사항

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 주민대표회의 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 토지등소유자가 시장·군수등 또는 토지주택공사등의 사업시행을 원하는 경우에는 정비구역 지정·고시 후 주민대표회의를 구성하여야 한다.
- ② 주민대표회의는 위원장을 포함하여 5명 이상 25명 이하로 구성한다.
- ③ 주민대표회의는 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 구성한다.
- ④ 주민대표회의에는 위원장과 부위원장 각 1명과 1명 이상 3명 이하의 감사를 둔다.
- ⑤ 상가세입자는 사업시행자가 건축물의 철거의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 없다.

풀이

- ⑤ 의견을 제시할 수 있다.

정답: ⑤

※ 주민대표회의 의견제시

주민대표회의 또는 세입자(상가세입자를 포함한다)는 사업시행자가 다음의 사항에 관하여 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 있다.

1. 건축물의 철거
2. 주민의 이주(세입자의 퇴거에 관한 사항 포함)
3. 토지 및 건축물의 보상(세입자의 주거이전비 등 보상에 관한 사항 포함)
4. 정비사업비의 부담
5. 세입자에 대한 임대주택의 공급 및 입주자격 등

도시 및 주거환경정비법령상 한국토지주택공사가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우에 작성하는 시행 규정에 포함하여야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 토지등소유자 전체회의
- ② 토지등소유자의 권리 · 의무
- ③ 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법
- ④ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ⑤ 공고 · 공람 및 통지의 방법

풀이

- ① “토지등소유자 전체회의”는 신탁업자가 사업시행자인 경우로 한정하여 시행규정에 포함한다. 따라서 토지주택공사가 사업시행자일 경우에는 포함되지 않는 항목이다 (법 제53조 제11호).

※ 시행규정의 작성 (법 제53조)

시장 · 군수등, 토지주택공사등 또는 신탁업자가 단독으로 정비사업을 시행하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 시행규정을 작성하여야 한다.

- ① 정비사업의 종류 및 명칭
- ② 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ③ 비용부담 및 회계
- ④ 토지등소유자의 권리 · 의무
- ⑤ 정비기반시설 및 공동이용시설의 부담
- ⑥ 공고 · 공람 및 통지의 방법
- ⑦ 토지 및 건축물에 관한 권리의 평가방법
- ⑧ 관리처분계획 및 청산(분할징수 또는 납입에 관한 사항을 포함한다).
다만, 수용의 방법으로 시행하는 경우는 제외한다.
- ⑨ 시행규정의 변경
- ⑩ 사업시행계획서의 변경
- ⑪ 토지등소유자 전체회의(신탁업자가 사업시행자인 경우로 한정한다)
- ⑫ 그 밖에 시 · 도조례로 정하는 사항

정답: ①

01

2020 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 재건축사업의 사업시행자가 작성하여야 하는 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 토지이용계획(건축물배치계획을 포함한다)
- ② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
- ③ 도시 및 주거환경정비법 제10조(임대주택 및 주택규모별 건설비율)에 따른 임대주택의 건설계획
- ④ 세입자의 주거 및 이주 대책
- ⑤ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책

풀이

- ③ 임대주택의 건설계획은 사업시행계획서의 내용에 포함하여야 하는 내용이지만 재건축사업의 경우는 임대주택의 건설의무가 없기 때문에 사업시행계획서의 내용에서 제외한다.

※ 사업시행계획서의 내용 (법 제52조 제1항)

- ① 토지이용계획(건축물배치계획을 포함)
- ② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
- ③ 임시거주시설을 포함한 주민이주대책
- ④ 세입자의 주거 및 이주 대책
- ⑤ 사업시행기간 동안의 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책
- ⑥ 임대주택의 건설계획(재건축사업의 경우는 제외)
- ⑦ 국민주택규모 주택의 건설계획(주거환경개선사업의 경우는 제외)
- ⑧ 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획(필요한 경우로 한정)
- ⑨ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
- ⑩ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
- ⑪ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
(정비구역부터 200m 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우로 한정)
- ⑫ 정비사업비

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획의 통합심의에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 「경관법」에 따른 경관 심의는 통합심의 대상이 아니다.
- ② 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을 인가하여야 한다.
- ③ 통합심의를 거친 경우 해당 사항에 대한 조정 또는 재정을 거친 것으로 보지 아니한다.
- ④ 통합심의위원회 위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ⑤ 사업시행자는 통합심의를 신청할 수 없다.

풀이

- ① 통합심의 대상이다.
- ③ 조정 또는 재정을 거친 것으로 본다.
- ④ 통합심의위원회 위원장과 부위원장은 통합심의위원회의 위원 중에서 정비구역지정권자가 임명하거나 위촉한다(영 제46조의2 제3항).
- ⑤ 통합심의를 신청할 수 있다(법 제50조의2 제2항).

정답: ②

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때
- ② 사업시행자의 명칭을 변경하는 때
- ③ 건축물이 아닌 부대시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우 포함)
- ④ 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑤ 내장재료를 변경하는 때

풀이

- ③ 위치가 변경되는 경우는 제외한다.

※ 사업시행계획의 인가

대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

- ① 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때
(위치가 변경되는 경우는 제외)
- ② 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때

- ③ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
- ④ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
- ⑤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ⑥ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑧ 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재개발사업이란 정비기반시설은 양호하나 노후 · 불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업을 말한다.
- ② 재건축사업의 경우 정비구역의 지정권자는 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할하여 지정할 수 없다.
- ③ 재건축사업은 관리처분계획에 따라 건축물을 공급하거나 환지로 공급하는 방법으로 한다.
- ④ 재개발사업의 시행자가 작성하는 사업시행계획서에는 임시거주시설을 포함한 주민이 주대책이 포함되어야 한다.
- ⑤ 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 없다.

틀리

- ① 재건축사업에 대한 내용이다.
- ② 둘 이상의 정비구역으로 분할하여 지정할 수 있다.

※ 정비구역의 분할 · 통합 및 결합

정비구역의 지정권자는 정비사업의 효율적인 추진 또는 도시의 경관보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음의 방법에 따라 정비구역을 지정할 수 있다.

- ① 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할
- ② 서로 연접한 정비구역을 하나의 정비구역으로 통합
- ③ 서로 연접하지 아니한 둘 이상의 구역 또는 정비구역을 하나의 정비구역으로 결합

③ 재건축사업의 사업시행방식은 관리처분방식이 유일하다.

	주거환경개선사업	재개발사업	재건축사업
사업시행방식	- 스스로개량방법 - 수용 - 환지 - 관리처분	- 환지 - 관리처분	- 관리처분

⑤ 재개발사업은 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 있다(법 제25조 제1항 제2호).

정답: ④

제4절

정비사업시행을 위한 조치(문제없음)

01

2024 감행사 40번

도시 및 주거환경정비법령상 재건축사업의 관리처분계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관리처분계획에 포함될 분양대상자별 분양예정인 건축물의 추산액을 평가하기 위하여 시장·군수등이 선정·계약한 감정평가법인등을 변경하는 경우에는 조합총회의 의결을 거치지 않아도 된다.
- ② 토지등소유자에 대한 사업시행자의 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우에는 시장·군수등의 변경인가를 받아야 한다.
- ③ 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지 않은 자와 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.
- ④ 관리처분계획에 포함되는 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 시장·군수등이 선정한 2인 이상의 감정평가법인 등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다.
- ⑤ 시장·군수 등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에는 토지등소유자의 공람 및 의견 청취절차를 생략할 수 있다.

풀이

- ① 시공자·설계자 및 감정평가법인등(시장·군수등이 선정·계약한 감정평가법인등은 제외한다)의 선정 및 변경시 총회의 의결을 거쳐야 한다(법 제45조 제1항 제5호).
- ② 경미한 사항으로 시장·군수등에게 신고하여야 한다(영 제61조 제3호)

※ 관리처분계획의 경미한 변경 (영 제61조)

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

- ① 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 때
(불이익을 받는 자가 없는 경우에 한한다)
- ② 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ③ 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ④ 사업시행자의 변동에 따른 권리·의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
- ⑤ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리 처분계획을 변경하는 때
- ⑥ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자의 주소(법인인 경우에는 법인의 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 변경하는 경우

- ③ 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다(법 제73조 제1항).
- ④ 재건축사업은 시장·군수등이 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 결정한다(법 제74조 제4항 제1호 나목).
- ⑤ 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에도 토지등소유자의 공람 및 의견청취절차, 통보, 고시 등이 준용된다(법 제78조 제6항).

정답: ①

02

2022 감점사 39번

**도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 포함되어야 할 사항에 해당하지 않는 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)**

- ① 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액(임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함한다)
- ② 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함하지 아니한다) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
- ③ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
- ④ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액
- ⑤ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세

풀이

- ② 재건축사업의 경우에는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함한다(법 제74조 제1항 제6호).

정답: ②

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실 보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자를 모두 고른 것은?

(단, 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있음)

- ㉠ 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 자
㉡ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자
㉢ 분양신청기간 종료 후에 분양신청을 철회한 자

- (1) (7)
- (2) (7), (L)
- (3) (7), (E)
- (4) (L), (E)
- (5) (7), (L), (E)

복합

- ㉔ 분양신청기간 종료 ‘이전’에 분양신청을 철회한 자

※ 손실보상에 관한 협의 (법 제73조 제1항)

사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

- ① 분양신청을 하지 아니한 자
- ② 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
- ③ 분양신청을 할 수 없는 자
- ④ 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

정답: ②

도시 및 주거환경정비법령상 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치에 관한 설명이다.
()에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

- 분양신청을 하지 아니한 토지등소유자가 있는 경우 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 (㉠)일 이내에 그 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.
- 위 협의가 성립되지 아니하면 사업시행자는 그 기간의 만료일 다음 날부터 (㉡)일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.

- ① ㊦: 60, ㊧: 30 ② ㊦: 60, ㊧: 60 ③ ㊦: 60, ㊧: 90
④ ㊦: 90, ㊧: 60 ⑤ ㊦: 90, ㊧: 90

05

2021 공민출제사

도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 지분형주택의 규모는 주거전용면적 60제곱미터 이하인 주택으로 한정한다.
- ② 분양신청기간의 연장은 30일의 범위에서 한 차례만 할 수 있다.
- ③ 같은 세대에 속하지 아니하는 3명이 1토지를 공유한 경우에는 3주택을 공급하여야 한다.
- ④ 조합원 10분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있는 날부터 30일 이내에
관리처분계획의 타당성 검증을 요청한 경우 시장·군수는 이에 따라야 한다.
- ⑤ 시장·군수는 정비구역에서 면적이 100제곱미터의 토지를 소유한 자로서
건축물을 소유하지 아니한 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 임대주택의 일부를
「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

풀이

- ② 분양신청기간은 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다.
다만, 사업시행자는 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단하는 경우에는
분양신청기간을 20일의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.
- ③ 1세대 또는 1명이 하나 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하고,
같은 세대에 속하지 아니하는 2명 이상이 1주택 또는 1토지를 공유한 경우에는
1주택만 공급한다.
- ④ 시장·군수등은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는
공공기관에 관리처분 계획의 타당성 검증을 요청하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은
타당성 검증 비용을 사업시행자에게 부담하게 할 수 있다.

- ① 관리처분계획수립에 따른 정비사업비가 사업시행계획수립에 따른 정비사업비
기준으로 100분의 10 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율 이상 늘어나는 경우
- ② 관리처분계획수립에 따른 조합원 부담규모가 분양대상자별 부담금의 추산액 총액
기준으로 100분의 20 이상으로서 대통령령으로 정하는 비율 이상 늘어나는 경우
- ③ 조합원 5분의 1 이상이 관리처분계획인가 신청이 있는 날부터 15일 이내에
시장·군수등에게 타당성 검증을 요청한 경우

- ⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지구획공사등은 정비구역에 세입자와 대통령령으로 정하는 면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자의 요청이 있는 경우에는, 인수한 임대주택의 일부를 「주택법」에 따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

〈대통령령으로 정하는 면적 이하의 토지 또는 주택을 소유한 자〉

- ① 면적이 90제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
 ② 바닥면적이 40제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

정답: ①

06

2020 공민증개사

도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 따른 처분 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정비사업의 시행으로 조성된 대지 및 건축물은 관리처분계획에 따라 처분 또는 관리하여야 한다.
 ② 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.
 ③ 환지를 공급하는 방법으로 시행하는 주거환경개선사업의 사업시행자가 정비구역에 주택을 건설하는 경우 주택의 공급 방법에 관하여 주택법에도 불구하고 시장·군수등의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.
 ④ 사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 사업시행계획으로 정하는 목적을 위하여 그 잔여분을 조합원 또는 토지등소유자 이외의 자에게 분양할 수 있다.
 ⑤ 조합이 재개발임대주택의 인수를 요청하는 경우 국토교통부장관이 우선하여 인수하여야 한다.

풀이

- ③ 사업시행자는 정비구역에 주택을 건설하는 경우에는 입주자 모집조건·방법·절차, 입주금(계약금·중도금 및 잔금을 말한다)의 납부 방법·시기·절차, 주택공급 방법·절차 등에 관하여 「주택법」 제54조 에도 불구하고 시장·군수등의 승인을 받아 따로 정할 수 있다.
 ⑤ 조합이 재개발임대주택의 인수를 요청하는 경우 시·도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 우선하여 인수하여야 하며, 시·도지사 또는 시장, 군수, 구청장이 예산·관리인력의 부족 등 부득이한 사정으로 인수하기 어려운 경우에는 국토교통부장관에게 토지구획공사등을 인수자로 지정할 것을 요청할 수 있다(영 제68조 제1항). 정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 토지등소유자에 대한 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함되어야 할 사항을 모두 고른 것은? (단, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발 사업은 제외하고, 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
- ㉡ 토지등소유자외의 권리자의 권리신고방법
- ㉢ 분양신청서
- ㉣ 분양대상자별 분담금의 추산액

① ㉠

② ㉠ ㉡

③ ㉡ ㉢

④ ㉢ ㉣

⑤ ㉠ ㉡ ㉣

풀이

- ㉠ 분양신청의 통지 및 분양공고 양자에 공통으로 포함
- ㉡ 분양공고에만 포함
- ㉢ 분양신청의 통지에만 포함
- ㉣ 분양신청의 통지에만 포함

※ 분양신청의 통지사항

- ① 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행계획인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격
- ② 분양대상자별 분담금의 추산액
- ③ 분양신청기간
- ④ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

- ㉠ 분양공고 ① ~ ⑦의 사항
- ㉡ 분양신청서
- ㉢ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

※ 분양공고에 포함되어야 하는 사항

- ① 사업시행인가의 내용
- ② 정비사업의 종류·명칭 및 정비구역의 위치·면적
- ③ 분양신청기간 및 장소
- ④ 분양대상 대지 또는 건축물의 내역
- ⑤ 분양신청자격

- ⑥ 분양신청방법
- ⑦ 분양을 신청하지 아니한 자에 대한 조치
- ⑧ 토지등소유자외의 권리자의 권리신고방법(분양공고에만 있는 내용)

정답: ①

도시 및 주거환경정비법령상 소규모 토지 등의 소유자에 대한 토지임대부 분양주택 공급에 관한 내용이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등은 정비구역에 세입자와 다음의 어느 하나에 해당하는 자의 요청이 있는 경우에는 인수한 재개발임대주택의 일부를 주택법 에따른 토지임대부 분양주택으로 전환하여 공급하여야 한다.

1. 면적이 (㉠)제곱미터 미만의 토지를 소유한 자로서 건축물을 소유하지 아니한 자
2. 바닥면적이 (㉡)제곱미터 미만의 사실상 주거를 위하여 사용하는 건축물을 소유한 자로서 토지를 소유하지 아니한 자

- ① ㉠: 90, ㉡: 40
- ② ㉠: 90, ㉡: 50
- ③ ㉠: 90, ㉡: 60
- ④ ㉠: 100, ㉡: 40
- ⑤ ㉠: 100, ㉡: 50

풀이

정답: ①

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 국민주택규모 주택을 건설하여야 하는 경우 그 주택의 공급 및 인수에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사업시행자는 건설한 국민주택규모 주택을 국토교통부장관, 시·도지사, 시장, 군수, 구청장 또는 토지주택공사등에 공급하여야 한다.
- ② 사업시행자는 인수자에게 공급해야 하는 국민주택규모 주택을 공개추첨의 방법으로 선정해야 한다.
- ③ 선정된 국민주택규모 주택을 공급하는 경우에는 시·도지사, 시장·군수·구청장 순으로 우선하여 인수할 수 있다.
- ④ 인수자에게 공급하는 국민주택규모 주택의 부속토지는 인수자에게 기부채납한 것으로 본다.
- ⑤ 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 국민주택규모 주택을 인수할 수 없는 경우 한국토지주택공사가 인수하여야 한다.

풀이

- ⑤ 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 국민주택규모 주택을 인수할 수 없는 경우에는 시·도지사는 국토교통부장관에게 인수자 지정을 요청해야 한다(영 제48조 제2항 단서).

정답: ⑤

01

2023 갑형사 38번

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획 (㉠)을(를) 받아야 한다.
- 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업 공사를 완료한 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수등의 준공 (㉡)을(를) 받아야 한다.

① ㉠: 승인, ㉡: 인가

② ㉠: 승인, ㉡: 허가

③ ㉠: 인가, ㉡: 승인

④ ㉠: 인가, ㉡: 인가

⑤ ㉠: 인가, ㉡: 허가

풀이

정답: ④

02

2020 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 공사완료에 따른 조치 등에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에는 해당 정비사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전이라도 완공된 부분은 준공인가를 받아 대지 또는 건축물별로 분양받을 자에게 소유권을 이전할 수 있다.
- ㉡ 준공인가에 따라 정비구역의 지정이 해제되면 조합도 해산된 것으로 본다.
- ㉢ 정비사업에 관하여 소유권의 이전고시가 있는 날부터는 대지 및 건축물에 관한 등기가 없더라도 저당권 등의 다른 등기를 할 수 있다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉡

④ ㉠ ㉢

⑤ ㉡ ㉢

풀이

- ㉡ 정비구역의 지정은 준공인가의 고시가 있는 날(관리처분계획을 수립하는 경우에는 소유권이전고시가 있는 때)의 다음 날에 해제된 것으로 본다. 제1항에 따른 정비구역의 해제는 조합의 존속에 영향을 주지 아니한다(법 제84조 제1항, 제2항).
- ㉢ 정비사업에 관하여 이전고시가 있는 날부터 등기가 있을 때까지는 저당권 등의 다른 등기를 하지 못한다(법 제88조 제3항).

정답: ⑤

제1절 비용의 부담

01

2023 감평가 39번

도시 및 주거환경정비법령상 비용의 부담 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.
- ② 체납된 부과금 또는 연체료의 부과·징수를 위탁받은 시장·군수등은 지방세 체납처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다.
- ③ 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용 예정면적비율에 따른다.
- ④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 한다.
- ⑤ 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 임시거주시설에 대해서는 그 건설비용의 전부를 부담하여야 한다.

풀이

- ⑤ 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 다음 각 호의 시설에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중 대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설
- ② 임시거주시설

정답: ⑤

도시 및 주거환경정비법령상 청산금 및 비용부담 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 청산금을 징수할 권리는 소유권 이전고시일부터 3년간 행사하지 아니하면 소멸한다.
- ② 정비구역의 국유·공유재산은 정비사업 외의 목적으로 매각되거나 양도될 수 없다.
- ③ 청산금을 지급받을 자가 받기를 거부하더라도 사업시행자는 그 청산금을 공탁할 수는 없다.
- ④ 시장·군수등이 아닌 사업시행자는 부과금을 체납하는 자가 있는 때에는 지방세 체납 처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다.
- ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 토지임대부 분양주택을 공급받는 자에게 해당 공급비용의 전부를 용자할 수는 없다.

풀이

- ① 소유권이전의 고시일 다음 날부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸한다.
- ③ 공탁할 수 있다.
- ④ 시장·군수 등에게 청산금의 징수를 위탁할 수 있다.
- ⑤ 전부 또는 일부를 보조 또는 용자할 수 있다.

정답: ②

01

2023 공민중개사

도시 및 주거환경정비법령상 공동구의 설치 및 관리비용에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 권리지분비율을 고려하여 시장·군수등이 정한다.
- ② 공동구의 설치로 인한 보상비용은 공동구의 설치비용에 포함되지 않는다.
- ③ 사업시행자로부터 공동구의 설치비용 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 한다.
- ④ 공동구 관리비용은 반기별로 산출하여 부과한다.
- ⑤ 시장·군수등은 필요한 경우 공동구 관리비용을 분할하여 분기별로 납부하게 할 수 있다.

풀이

- ① 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용예정면적비율에 따른다(규칙 제16조 제2항).
- ② 공동구의 설치비용에 포함된다(규칙 제16조 제1항 제4호).

※ 공동구의 설치에 드는 비용(규칙 제16조 제1항)

다만, 보조금이 있는 경우에는 설치에 드는 비용에서 해당 보조금의 금액을 빼야 한다.

1. 설치공사의 비용
2. 내부공사의 비용
3. 설치를 위한 측량·설계비용
4. 공동구의 설치로 인한 보상의 필요가 있는 경우에는 그 보상비용
5. 공동구 부대시설의 설치비용
6. 융자금에 있는 경우에는 그 이자에 해당하는 금액

- ④ 연도별로 산출하여 부과한다(규칙 제17조 제3항).
- ⑤ 필요한 경우에는 2회로 분할하여 납부하게 할 수 있다(규칙 제17조 제4항 단서).

정답: ③

도시 및 주거환경정비법령상 시장·군수등이 아닌 사업 시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 도시·군계획시설 중 그 건설에 드는 비용을 시장·군수등이 부담할 수 있는 시설을 모두 고른 것은?

- ㉠ 공원 ㉡ 공공공지
㉢ 공동구 ㉣ 공용주차장

- ① ㄱ ② L C ③ C ㅁ
- ④ ㄱ ㄴ L C ⑤ ㄱ ㄴ C ㅁ

복합

시장·군수 등은 시장·군수 등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 도시·군계획시설 중 대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설(도로, 상·하수도, 공원, 공용주차장, 공동구, 녹지, 하천, 공공공지, 광장)에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다. 정답: ⑤

PART 03

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률

제1장	총칙
제2장	등록
제3장	지적공부
제4장	토지의 이동

01

2023 감평사 28면

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 용어의 정의에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 자치구가 아닌 구의 구청장은 “지적소관청”이 될 수 있다.
- ② “지목”이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.
- ③ “경계”란 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.
- ④ “등록전환”이란 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.
- ⑤ “축척변경”이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

풀이

- ④ 등록전환이란 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다.

정답: ④

제1절

토지의 조사 및 등록

01

2022 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지의 조사·등록에 관한 설명이다.

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지적소관청은 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하려는 때에는 토지이동현황 조사계획을 수립하여야 한다.
이 경우 토지이동현황 조사계획은 (㉠)별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 (㉡)별로 수립할 수 있다.

- ① ㉠: 시·군·구, ㉡: 읍·면·동
- ② ㉠: 시·군·구, ㉡: 시·도
- ③ ㉠: 읍·면·동, ㉡: 시·군·구
- ④ ㉠: 읍·면·동, ㉡: 시·도
- ⑤ ㉠: 시·도, ㉡: 시·군·구

풀이

정답: ①

02

2021 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청이 없어 지적소관청이 토지의 이동현황을 직권으로 조사·측량하여 토지의 지번·지목·면적·경계 또는 좌표를 결정하기 위해 수립하는 계획은?

- ① 토지이동현황 조사계획 ② 토지조사계획
- ③ 토지등록계획 ④ 토지조사·측량계획
- ⑤ 토지조사·등록계획

풀이

정답: ①

01

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 대상토지가 여러 필지로 되어 있는 경우
 ㉡ 대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접하여 있는 경우
 ㉢ 대상토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어서 등록된 토지의 본번에 부번을 부여하는 것이 불합리한 경우

① ㉠

② ㉠ ㉡

③ ㉠ ㉢

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

풀이

※ 신규등록 지역 및 등록전환시 지번부여

원칙	당해 지번부여지역 안의 인접토지의 본번에 부번을 붙여서 부여한다.
예외	다음의 경우에는 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있다. ① 대상 토지가 최종 지번 토지에 인접한 경우 ② 대상 토지가 여러 필지로 된 경우 ③ 대상 토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어 부번을 붙이는 것이 불합리한 경우

정답: ⑤

01

2021 갑형사 29번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지와 접속된 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.
- ② 지목이 유원지인 토지를 지적도에 등록하는 때에는 “유”로 표기하여야 한다.
- ③ 물을 상시적으로 이용하지 않고 관상수를 주로 재배하는 토지의 지목은 “전”으로 한다.
- ④ 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정한다.
- ⑤ 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

풀이

② “원”으로 표기하여야 한다.

정답: ②

02

2023 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분으로 옳은 것은?

- ① 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 “광천지”로 한다.
- ② 일반 공중의 종교의식을 위하여 예배·법요·설교·제사 등을 하기 위한 교회·사찰·향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 “사적지”로 한다.
- ③ 자연의 유수(流水)가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지는 “구거”로 한다.
- ④ 제조업을 하고 있는 공장시설물의 부지와 같은 구역에 있는 의료시설 등 부속시설물의 부지는 “공장용지”로 한다.
- ⑤ 일반 공중의 보건·휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지는 “체육용지”로 한다.

풀이

1. 광천지(광)

- ① 지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지.
- ② 다만, 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다.

2. 사적지(사)

- ① 국가유산으로 지정된 역사적인 유적 · 고적 · 기념물 등을 보존하기 위하여 구획된 토지.
- ② 다만, 학교용지 · 공원 · 종교용지 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적 · 고적 · 기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 제외한다.

3. 종교용지(종)

일반 공중의 종교의식을 위하여 예배 · 법요 · 설교 · 제사 등을 하기 위한 교회 · 사찰 · 향교 등 건축물의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지

4. 하천(천)

자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지

5. 구거(구)

용수 또는 배수를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로 · 둑 및 그 부속시설물의 부지와 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지

6. 체육용지(체)

- ① 국민의 건강증진 등을 위한 체육활동에 적합한 시설과 형태를 갖춘 종합운동장 · 실내체육관 · 야구장 · 골프장 · 스키장 · 승마장 · 경륜장 등 체육시설의 토지와 이에 접속된 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 체육시설로서의 영속성과 독립성이 미흡한 정구장 · 골프연습장 · 실내수영장 및 체육도장과 유수를 이용한 요트장 및 카누장 등의 토지는 제외한다.

7. 공원(공)

일반 공중의 보건 · 휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공원 또는 녹지로 결정 · 고시된 토지

정답: ④

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온수 · 약수 · 석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관 · 송유관 및 저장시설의 부지는 “광천지”로 한다.
- ② 사과 · 배 · 밤 · 호두 · 굴나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 주거용 건축물의 부지는 “과수원”으로 한다.
- ③ 종교용지에 있는 유적 · 고적 · 기념물 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 “사적지”로 한다.
- ④ 물을 정수하여 공급하기 위한 취수 · 저수 · 도수(導水) · 정수 · 송수 및 배수 시설의 부지 및 이에 접속된 부속시설물의 부지는 “수도용지”로 한다.
- ⑤ 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 차고 · 발전시설 등 부속시설물의 부지는 “도로”로 한다.

풀이

1. 과수원(과)

- ① 사과 · 배 · 밤 · 호두 · 굴나무 등 과수류를 집단적으로 재배하는 토지와 이에 접속된 저장고 등 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.

2. 도로(도)

다음 각 목의 토지. 다만, 아파트 · 공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 제외한다.

- ① 일반 공중(公衆)의 교통 운수를 위하여 보행이나 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지
- ② 「도로법」등 관계 법령에 따라 도로로 개설된 토지
- ③ 고속도로의 휴게소 부지
- ④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지

3. 철도용지(철)

교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지와 이에 접속된 역사 · 차고 · 발전시설 및 공작창 등 부속시설물의 부지

정답: ④

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지와 지목이 옳게 연결된 것은?

- ① 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지 - 묘지
- ② 원상회복을 조건으로 흙을 파는 곳으로 허가된 토지 - 잡종지
- ③ 학교의 교사(校舍)와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지 - 학교용지
- ④ 자동차 판매 목적으로 설치된 야외전시장의 부지 - 주차장
- ⑤ 자연의 유수가 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지 - 하천

풀이

1. 묘지(묘)

- ① 사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정·고시된 토지 및 「장사 등에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지.
- ② 다만, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 “대”로 한다.

2. 잡종지(잡)

다음 각 목의 토지. 다만, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외한다.

- ① 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물
- ② 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지
- ③ 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지
- ④ 공항시설 및 항만시설 부지
- ⑤ 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지
- ⑥ 그 밖에 다른 지목에 속하지 않는 토지

3. 주차장(차)

자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지는 제외한다.

- ① 「주차장법」 제2조 제1호 가목및다목에 따른 노상주차장 및 부설주차장(「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 제외한다)
- ② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바닷물을 끌어들여 소금을 채취하기 위하여 조성된 토지와 이에 접속된 제염장(製鹽場) 등 부속시설물의 부지는 “염전”으로 한다. 다만, 천일제염 방식으로 하지 아니하고 동력으로 바닷물을 끌어들여 소금을 제조하는 공장시설물의 부지는 제외한다.
- ② 저유소(貯油所) 및 원유저장소의 부지와 이에 접속된 부속시설물의 부지는 “주유소용지”로 한다. 다만, 자동차·선박·기차 등의 제작 또는 정비공장 안에 설치된 급유·송유시설 등의 부지는 제외한다.
- ③ 물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지(沼溜地)·호수·연못 등의 토지와 물을 상시적으로 직접 이용하여 연(蓮)·왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지는 “유지”로 한다.
- ④ 일반 공중의 보건·휴양 및 정서생활에 이용하기 위한 시설을 갖춘 토지로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지는 “공 원”으로 한다.
- ⑤ 용수(用水) 또는 배수(排水)를 위하여 일정한 형태를 갖춘 인공적인 수로·둑 및 그 부속시설물의 부지와 자연의 유수(流水)가 있거나 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지는 “구거”로 한다.

물이

1. 답(답)

물을 상시적으로 직접 이용하여 벼·연·미나리·왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지

2. 유지(유)

물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지·호수·연못 등의 토지와 연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘 되지 아니하는 토지

3. 전(전)

물을 상시적으로 이용하지 않고 곡물·원예작물(과수류는 제외한다)·약초·뽕나무·닥나무·묘목·관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지와 식용으로 죽순을 재배하는 토지

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분과 그에 속하는 내용의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 도로 - 고속도로의 휴게소 부지
- ② 하천 - 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지
- ③ 제방 - 방조제의 부지
- ④ 대 - 묘지 관리를 위한 건축물의 부지
- ⑤ 전 - 물을 상시적으로 직접 이용하여 미나리를 주로 재배하는 토지

풀이

정답: ⑤

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목을 도로로 정할 수 없는 것은?
(단, 아파트·공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 제외함)

- ① 일반 공중(公衆)의 교통 운수를 위하여 보행이나 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지
- ② 도로법 등 관계 법령에 따라 도로로 개설된 토지
- ③ 고속도로의 휴게소 부지
- ④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지
- ⑤ 교통 운수를 위하여 일정한 궤도 등의 설비와 형태를 갖추어 이용되는 토지

풀이

⑤ “철도용지”이다.

정답: ⑤

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목을 ‘잡종지’로 정할 수 있는 기준에 대한 내용으로 틀린 것은? (단, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외함)

- ① 공항시설 및 항만시설 부지
- ② 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지
- ③ 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지
- ④ 모래 · 바람 등을 막기 위하여 설치된 방사제 · 방파제 등의 부지
- ⑤ 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물

풀이

※ 제방(제)

조수 · 자연유수 · 모래 · 바람 등을 막기 위하여 설치된 방조제 · 방수제 · 방사제 · 방파제 등의 부지

정답: ④

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목을 잡종지로 정할 수 있는 것으로만 나열한 것은? (단, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외함)

- ① 변전소, 송신소, 수신소 및 지하에서 석유류 등이 용출되는 용출구(湧出口)와 그 유지(維持)에 사용되는 부지
- ② 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지
- ③ 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 산림 및 원야(原野)를 이루고 있는 암석지 · 자갈땅 · 모래땅 · 황무지 등의 토지
- ④ 공항 · 항만시설 부지 및 물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지
- ⑤ 도축장, 쓰레기처리장, 오물처리장 및 일반 공중의 위락 · 휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 야영장 · 식물원 등의 토지

풀이

- ① 변전소, 송신소, 수신소의 지목은 잡종지이고, 지하에서 석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지의 지목은 광천지이다.
- ③ 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳의 지목은 잡종지이지만, 산림 및 원야를 이루고 있는 암석지·자갈땅·모래땅·황무지 등의 지목은 임야이다.
- ④ 공항·항만시설 부지의 지목은 잡종지이지만, 물건 등을 보관하거나 저장하기 위하여 독립적으로 설치된 보관시설물의 부지는 창고용지이다.
- ⑤ 도축장, 쓰레기처리장, 오물처리장의 지목은 잡종지이지만, 일반 공중의 위락·휴양 등에 적합한 시설물을 종합적으로 갖춘 야영장·식물원 등의 지목은 유원지이다.

정답: ②

10

2024 갑형사 28번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목과 그를 지적도 및 임야도에 등록하는 때 표기하는 부호의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 주차장 - 차 ② 양어장 - 양 ③ 유원지 - 원
- ④ 공장용지 - 장 ⑤ 주유소용지 - 유

풀이

- ⑤ 주유소용지는 (주)로 표기하고, 유지는 (유)로 표기한다.

정답: ⑤

11

2024 공인중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분 및 설정방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 필지마다 하나의 지목을 설정하여야 한다.
- ② 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.
- ③ 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 변경하여야 한다.
- ④ 물을 상시적으로 이용하지 않고 닻나무·묘목·관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 “전”으로 한다.
- ⑤ 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼·연(蓮)·미나리·왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 “답”으로 한다.

풀이

- ③ 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다
(영 제59조 제2항).

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경할 수 있다.
 ② 합병하려는 토지의 지목이 서로 다르더라도 소유자가 동일한 경우에는 토지의 합병을 신청할 수 있다.
 ③ 자동차 정비공장 안에 설치된 급유시설 부지의 지목은 “주유소용지”로 한다.
 ④ 고속도로의 휴게소 부지의 지목은 “도로”로 한다.
 ⑤ 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 지적소관청에 지목변경을 신청하여야 한다.

풀이

- ② 토지의 합병을 신청할 수 없다.
 ③ “공장용지”로 한다.
 ⑤ 30일 → 60일

정답: ④

01

2021 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계의 결정기준으로 옳은 것은?

(단, 지상경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우는 제외함)

- ① 연결되는 토지 간에 높낮이 차이가 있는 경우: 그 구조물 등의 하단부
- ② 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우: 그 경사면의 하단부
- ③ 도로 · 구거 등의 토지에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우: 바깥쪽 어깨부분
- ④ 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우: 최소만조위 또는 최소만수위가 되는 선
- ⑤ 연결되는 토지 간에 높낮이 차이가 없는 경우: 그 구조물 등의 상단부

풀이

- ② 바깥쪽 어깨부분
- ③ 그 경사면의 상단부
- ④ 최대만조위 또는 최대만수위가 되는 선
- ⑤ 그 구조물 등의 중앙

정답: ①

02

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계 및 지상경계점등록부 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하는 경우에는 지상경계점등록부를 작성 · 관리하여야 한다.
- ② 토지의 지상경계는 독, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
- ③ 지상경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 그 소유권에 따라 지상경계를 결정한다.
- ④ 경계점 좌표는 경계점좌표등록부 시행지역의 지상경계점등록부의 등록사항이다.
- ⑤ 토지의 소재, 지번, 공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일은 지상경계점등록부의 등록사항이다.

풀이

- ① 지상경계점등록부는 '지상경계를 새로 정하는 경우'에 작성하는 것이지, 이미 등록된 경계점을 '복원'하는 경우에 작성하는 것이 아니다(법 제65조 제2항 참조).

※ 경계의 위치표시

- ① 토지의 지상경계는 독, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
- ② 지적소관청은 토지의 이동에 따라 지상경계를 새로 정한 경우에는 지상경계점 등록부를 작성·관리하여야 한다.

- ① 토지의 소재
 - ② 지번
 - ③ 경계점 좌표(경계점좌표등록부 시행지역에 한정한다)
 - ④ 경계점 위치 설명도
 - ⑤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항(공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일, 경계점표지의 종류 및 경계점 위치)

정답: ①

03

2023 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계점등록부의 등록사항으로 틀린 것은?

- ① 지적도면의 번호
- ② 토지의 소재
- ③ 공부상 지목과 실제 토지이용 지목
- ④ 경계점의 사진 파일
- ⑤ 경계점표지의 종류 및 경계점 위치

풀이

정답: ①

01

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도와 임야도의 축척 중에서 공통된 것으로 옳은 것은?

- ① 1/1200, 1/2400 ② 1/1200, 1/3000
 ③ 1/2400, 1/3000 ④ 1/2400, 1/6000
 ⑤ 1/3000, 1/6000

풀이

정답: ⑤

02

2021 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 임야도의 축척에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 1/2000 ㉡ 1/2400 ㉢ 1/3000
 ㉣ 1/6000 ㉤ 1/50000

- ① ㉠, ㉢ ② ㉢, ㉣ ③ ㉠, ㉡, ㉤
 ④ ㉡, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

풀이

정답: ②

03

2023 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도의 축척이 600분의 1인 지역에서 신규등록할 1필지의 면적을 측정한 값이 145.450㎡인 경우 토지대장에 등록하는 면적의 결정으로 옳은 것은?

- ① 145㎡ ② 145.4㎡ ③ 145.45㎡
 ④ 145.5㎡ ⑤ 146㎡

풀이

지적도의 축척이 1:600인 지역에서는 토지대장에 면적을 0.1㎡단위로 등록한다.
 측정값이 145.450㎡이므로 소수 첫째 자리가 4(짝수)이므로 소수 둘째 자리는 버린다.
 145.450㎡ → 145.4㎡

정답: ②

제1절 지적공부의 의의(문제없음)

제2절 토지(임야)대장(문제없음)

제3절 공유지연명부

01

2022 감평사 31번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 소유권 지분
- ② 토지의 고유번호
- ③ 지적도면의 번호
- ④ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑤ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

풀이

※ 공유지연명부의 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 소유권 지분
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑦ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

정답: ③

01

2022 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 대지권 등록부의 등록사항만으로 나열된 것이 아닌 것은?

- ① 지번, 지목
- ② 토지의 소재, 토지의 고유번호
- ③ 대지권 비율, 전유부분(專有部分)의 건물표시
- ④ 소유권 지분, 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑤ 건물의 명칭, 집합건물별 대지권등록부의 장번호

풀이

※ 대지권등록부 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 대지권 비율
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 전유부분의 건물표시
- ⑦ 건물의 명칭
- ⑧ 집합건물별 대지권등록부의 장번호
- ⑨ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑩ 소유권 지분

정답: ①

02

2020 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부와 등록사항의 연결이 옳은 것은?

- ① 토지대장 - 경계와 면적
- ② 임야대장 - 건축물 및 구조물 등의 위치
- ③ 공유지연명부 - 소유권 지분과 토지의 이동사유
- ④ 대지권등록부 - 대지권 비율과 지목
- ⑤ 토지대장 · 임야대장 · 공유지연명부 · 대지권등록부 - 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

※ 토지(임야)대장 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 지목
- ④ 면적
- ⑤ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑥ 토지의 고유번호
- ⑦ 지적도 또는 임야도의 번호와 필지별 토지대장 또는 임야대장의 장번호 및 축척
- ⑧ 토지의 이동사유
- ⑨ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑩ 토지등급 또는 기준수량등급과 그 설정·수정 연월일
- ⑪ 개별공시지가와 그 기준일
- ⑫ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사항

정답: ⑤

03

2021 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 공유지연명부와 대지권등록부의 공통 등록사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지번
- ㉡ 소유권 지분
- ㉢ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ㉣ 토지의 고유번호
- ㉤ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

③ ㉠, ㉢, ㉣, ㉤

④ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

정답: ⑤

01

2021 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도 및 임야도의 등록사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 토지의 소재
 ㉡ 좌표에 의하여 계산된 경계점 간의 거리(경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역으로 한정)
 ㉢ 삼각점 및 지적기준점의 위치
 ㉣ 건축물 및 구조물 등의 위치
 ㉤ 도곽선(圖廓線)과 그 수치

① ㉠ ㉢ ㉣

② ㉡ ㉢ ㉤

③ ㉡ ㉣ ㉤

④ ㉠ ㉡ ㉢ ㉤

⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

풀이

정답: ⑤

02

2020 갑형사 30번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도에 등록하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 토지의 소재
 ② 소유권 지분
 ③ 도곽선과 그 수치
 ④ 삼각점 및 지적기준점의 위치
 ⑤ 지목

풀이

정답: ②

01

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부와 등록사항의 연결이 옳은 것은?

- ① 토지대장 - 지목, 면적, 경계
- ② 경계점좌표등록부 - 지번, 토지의 고유번호, 지적도면의 번호
- ③ 공유지연명부 - 지번, 지목, 소유권 지분
- ④ 대지권등록부 - 좌표, 건물의 명칭, 대지권 비율
- ⑤ 지적도 - 삼각점 및 지적기준점의 위치, 도곽선과 그 수치, 부호 및 부호도

풀이

※ 경계점좌표등록부 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 좌표
- ④ 토지의 고유번호
- ⑤ 지적도면의 번호
- ⑥ 필지별 경계점좌표등록부의 장번호
- ⑦ 부호 및 부호도

정답: ②

02

2023 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 대지권등록부와 경계점좌표등록부의 공통 등록사항을 모두 고른 것은?

- | | |
|------------|-----------------|
| ㉠ 지번 | ㉡ 소유자의 성명 또는 명칭 |
| ㉢ 토지의 소재 | ㉣ 토지의 고유번호 |
| ㉤ 지적도면의 번호 | |

- ① ㉠, ㉢, ㉤
- ② ㉢, ㉣, ㉤
- ③ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤
- ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

풀이

정답: ①

01

2022 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 부동산 종합공부의 등록사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 토지의 이용 및 규제에 관한 사항
: 「토지이용규제 기본법」 제10조에 따른 토지이용계획확인서의 내용
- ② 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항(토지에 건축물이 있는 경우만 해당한다)
: 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장의 내용
- ③ 토지의 표시와 소유자에 관한 사항
: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지적공부의 내용
- ④ 부동산의 가격에 관한 사항
: 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 개별공시지가, 같은 법 제16조, 제17조 및 제18조에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격 공시내용
- ⑤ 부동산의 효율적 이용과 토지의 적성에 관한 종합적 관리·운영을 위하여 필요한 사항
: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제20조 및 제27조에 따른 토지적성평가서의 내용

풀이

- ⑤ <부동산의 효율적 이용과 토지의 적성에 관한 종합적 관리·운영을 위하여 필요한 사항>은 등록사항이 아니다.

※ 부동산종합공부 등록사항(법 제76조의3, 영 제62조의2)

- ① 토지의 표시와 소유자 : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지적공부의 내용
- ② 건축물의 표시와 소유자 : 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장의 내용
- ③ 부동산의 가격에 관한 사항 : 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 개별공시지가, 같은 법 제16조, 제17조 및 제18조에 따른 개별주택가격 및 공동주택가격 공시내용
- ④ 부동산의 권리에 관한 사항 : 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 필요한 사항
- ⑤ 토지의 이용 및 규제에 관한 사항 : 「토지이용규제 기본법」 제10조에 따른 토지이용계획확인서의 내용

정답: ⑤

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 부동산종합공부에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지적소관청은 「건축법」 제38조에 따른 건축물대장의 내용에서 건축물의 표시와 소유자에 관한 사항(토지에 건축물이 있는 경우만 해당)을 부동산종합공부에 등록하여야 한다.
- ② 지적소관청은 「부동산등기법」 제48조에 따른 부동산의 권리에 관한 사항을 부동산종합공부에 등록하여야 한다.
- ③ 지적소관청은 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.
- ④ 지적소관청은 부동산종합공부를 영구히 보존하여야 하며, 부동산종합공부의 멸실 또는 훼손에 대비하여 이를 별도로 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.
- ⑤ 부동산종합공부를 열람하려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있으며, 부동산종합공부 기록사항의 전부 또는 일부에 관한 증명서를 발급받으려는 자는 시·도지사에게 신청하여야 한다.

풀이

- ⑤ 부동산종합공부를 열람하거나 부동산종합공부 기록사항의 전부 또는 일부에 관한 증명서(이하 “부동산종합증명서”라 한다)를 발급받으려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다(법 제76조의4).

정답: ⑤

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 보존 등에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지적서고는 지적사무를 처리하는 사무실과 연접(連接)하여 설치하여야 한다.
- ㉡ 지적소관청은 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재난을 피하기 위하여 필요한 경우에는 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.
- ㉢ 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.
- ㉣ 카드로 된 토지대장·임야대장 등은 200장 단위로 바인더(binder)에 넣어 보관하여야 한다.

① ㉠ ㉡

② ㉡ ㉢

③ ㉡ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉣

풀이

1. 지적공부의 보존

- ① 지적소관청은 해당 청사에 지적서고를 설치하고 그곳에 지적공부를 영구 보존하여야 한다.
- ② 부책(簿冊)으로 된 토지대장·임야대장 및 공유지연명부는 지적공부 보관상자에 넣어 보관하고, 카드로 된 토지대장·임야대장·공유지연명부·대지권등록부 및 경계점좌표등록부는 100장 단위로 바인더(binder)에 넣어 보관하여야 한다.
- ③ 지적서고는 지적사무를 처리하는 사무실과 연접하여 설치하여야 한다.

2. 지적공부의 반출사유

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 해당 청사 밖으로 지적공부를 반출할 수 없다.

- ① 천재지변을 피하기 위하여 필요한 경우
- ② 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받은 경우

3. 전산처리된 지적공부의 보존

지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.

02

2020 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 보존 및 보관방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 지적공부는 제외함)

- ① 지적소관청은 해당 청사에 지적서고를 설치하고 그 곳에 지적공부를 영구히 보존하여야 한다.
- ② 국토교통부장관의 승인을 받은 경우 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.
- ③ 지적서고는 지적사무를 처리하는 사무실과 연접(連接) 하여 설치하여야 한다.
- ④ 지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되, 각 장별로 보호대에 넣어야 한다.
- ⑤ 카드로 된 토지대장·임야대장·공유지연명부·대지권 등록부 및 경계점좌표등록부는 100장 단위로 바인더(binder)에 넣어 보관하여야 한다.

풀이

- ② 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
- ④ 일람도·지번색인표 및 지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되, 각 장별로 보호대에 넣어야 한다.

정답: ②

01

2024 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 측량 결과도
- ㉡ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
- ㉢ 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류
- ㉣ 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉡, ㉢
- ③ ㉢, ㉣
- ④ ㉡, ㉢, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

풀이

1. 지적공부의 복구자료

토지 표시사항	① 지적공부의 등본
	② 측량 결과도(측량성과도)
	③ 토지이동정리 결의서
	④ 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류
	⑤ 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류(부동산종합증명서)
	⑥ 정보처리시스템에 의하여 복제된 지적공부
	⑦ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
소유권 표시사항	① 부동산등기부
	② 법원의 확정판결

2. 복구자료에 해당하지 않는 것

- ① 지적측량수행계획서, 토지이용계획확인서, 지적측량 의뢰서, 지적측량 준비도
- ② 개별공시지가자료

정답: ⑤

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구 및 복구절차 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지적소관청(정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 지적공부의 경우에는 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장)은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손된 경우에는 지체 없이 이를 복구하여야 한다.
- ② 지적공부를 복구할 때에는 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합된다고 인정되는 관계 자료에 따라 토지의 표시에 관한 사항을 복구하여야 한다. 다만, 소유자에 관한 사항은 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라 복구하여야 한다.
- ③ 지적공부의 등본, 개별공시지가 자료, 측량신청서 및 측량 준비도, 법원의 확정판결서 정본 또는 사본은 지적 공부의 복구자료이다.
- ④ 지적소관청은 조사된 복구자료 중 토지대장·임야대장 및 공유지연명부의 등록 내용을 증명하는 서류 등에 따라 지적 복구자료 조사서를 작성하고, 지적도면의 등록 내용을 증명 하는 서류 등에 따라 복구자료도를 작성하여야 한다.
- ⑤ 복구자료도에 따라 측정한 면적과 지적복구자료 조사서의 조사된 면적의 증감이 오차의 허용범위를 초과하거나 복구자료도를 작성할 복구자료가 없는 경우에는 복구측량을 하여야 한다.

풀이

- ③ 개별공시지가 자료, 측량신청서 및 측량 준비도는 복구자료에 해당되지 않는다.

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구에 관한 관계 자료가 아닌 것은?

- ① 지적측량 의뢰서
- ② 지적공부의 등본
- ③ 토지이동정리 결의서
- ④ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
- ⑤ 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류

풀이

정답: ①

01

2020 갑형사 29번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 지적소관청은 관할 시·도지사의 승인을 받은 경우 지적서고에 보존되어 있는 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.
- ② 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.
- ③ 지적소관청은 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.
- ④ 부동산종합공부를 열람하거나 부동산종합증명서를 발급받으려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.
- ⑤ 지적전산자료를 신청하려는 자는 지적전산자료의 이용 또는 활용 목적 등에 관하여 미리 중앙지적위원회의 심사를 받아야 한다.

풀이

1. 지적전산자료의 이용절차

지적공부에 관한 전산자료(지적전산자료)를 이용하거나 활용하려는 자는 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 거쳐 다음의 구분에 따라 신청하여야 한다.

- ① 전국 단위의 지적전산자료 : 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청
- ② 시·도 단위의 지적전산자료 : 시·도지사 또는 지적소관청
- ③ 시·군·구 단위의 지적전산자료 : 지적소관청

2. 심사의 면제

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니할 수 있다.

- ① 중앙행정기관장, 그 소속 기관장 또는 지방자치단체장이 신청하는 경우
- ② 토지소유자 또는 그 상속인이 자기 토지에 대한 지적전산자료를 신청하는 경우
- ③ 개인정보를 제외한 지적전산자료를 신청하는 경우

정답: ⑤

제1절

서설

01

2022 감평사 30번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지대장의 등록사항 중 이를 변경하는 것이 토지의 이동(異動)에 해당하지 않는 것은?

- ① 지번 ② 지목 ③ 면적
- ④ 토지의 소재 ⑤ 소유자의 주소

폴리

※ 토지이동사유 해당여부

토지이동에 해당하는 경우	① 신규등록 ② 등록전환 ③ 분할 ④ 바다로 된 토지의 등록말소 ⑤ 축척변경, 행정구역 명칭 변경 ⑥ 도시개발사업, 등록사항의 정정 등	지적측량 ○
	⑦ 합병 ⑧ 지목변경	지적측량 X
토지이동에 해당하지 않는 경우	① 토지소유자의 변경 ② 토지소유자의 주소변경 ③ 토지등급의 변경 ④ 개별공시지가의 변경	

정답: ⑤

01

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 토지의 이동 등으로 토지의 표시 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다. 이 경우 등기촉탁의 대상이 아닌 것은?

- ① 지목변경 ② 지번변경 ③ 신규등록
④ 축척변경 ⑤ 합병

풀이

③ 신규토지는 등기가 없다. 따라서 신규등록은 다른 토지이동과 달리 등기촉탁하지 않는다.

정답: ③

01

2024 갑형사 29번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환을 신청할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 건축법에 따른 건축신고를 한 경우
- ② 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우
- ③ 산지관리법에 따른 산지일시사용허가를 받은 경우
- ④ 지적도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ⑤ 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우

풀이

④ 지적도 → 임야도

※ 등록전환 대상토지

- ① 「산지관리법」에 따른 산지전용허가·신고, 산지일시사용허가·신고, 「건축법」에 따른 건축허가·신고 또는 그 밖의 관계 법령에 따른 개발행위 허가 등을 받은 경우
- ② 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우
- ③ 임야도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ④ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

정답: ④

02

2020 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환을 할 때 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 오차의 허용범위를 초과하는 경우 처리방법으로 옳은 것은?

- ① 지적소관청이 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 직권으로 정정하여야 한다.
- ② 지적소관청이 시·도지사의 승인을 받아 허용범위를 초과하는 면적을 등록전환 면적으로 결정하여야 한다.
- ③ 지적측량수행자가 지적소관청의 승인을 받아 허용범위를 초과하는 면적을 등록전환 면적으로 결정하여야 한다.
- ④ 지적측량수행자가 토지소유자와 합의한 면적을 등록전환 면적으로 결정하여야 한다.
- ⑤ 지적측량수행자가 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 직권으로 정정하여야 한다.

풀이

1. 등록전환시 면적의 결정방법

1) 허용범위 이내

임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위 이내인 경우에는

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계는 정정할 필요가 없다.

2) 허용범위 초과

임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위를 초과하는 경우에는

- ① 등록전환될 면적을 등록전환면적으로 결정한다.
- ② 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 지적소관청이 직권 정정하여야 한다.

정답: ①

제4절

분할(문제없음)

제5절

합병

01

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 합병신청을 할 수 없는 경우에 관한 내용으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 고려하지 아니함)

- ① 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
- ② 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
- ③ 합병하려는 토지의 지번부여지역이 서로 다른 경우
- ④ 합병하려는 토지의 소유자에 대한 소유권이전등기 연월일이 서로 다른 경우
- ⑤ 합병하려는 토지의 지적도 축척이 서로 다른 경우

※ 합병의 제한

합병하려는 토지 간에 다음과 같은 제한요건 중 어느 하나에 해당하지 않아야 한다.

- ① 합병하려는 토지의 지번부여지역이 서로 다른 경우
- ② 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
- ③ 합병하려는 토지의 소유자가 서로 다른 경우
- ④ 합병하려는 토지의 지적도 및 임야도의 축척이 서로 다른 경우
- ⑤ 합병하려는 각 필지가 서로 연접하지 않은 경우
- ⑥ 합병하려는 토지의 등기된 토지와 미등기 토지인 경우
- ⑦ 합병하려는 토지에 다음의 합병이 가능한 등기 외의 등기가 있는 경우
- ⑧ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 서로 다른 경우
- ⑨ 합병하려는 토지 소유자의 주소가 서로 다른 경우, 다만, 지적소관청이 등기사항 증명서, 주민등록표 초본 등을 확인한 결과 토지 소유자가 동일인임을 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.
- ⑩ 합병하려는 토지가 구획정리, 경지정리 또는 축척변경을 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의 토지인 경우
- ⑪ 합병하려는 필지의 지목은 같으나 일부 토지의 용도가 다르게 되어 분할대상 토지인 경우, 다만, 합병신청과 동시에 분할신청을 하는 경우에는 합병신청을 할 수 있다.

정답: ④

02

2022 감평사 29번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자가 지적소관청에 토지의 합병을 신청할 수 없는 경우를 모두 고른 것은?

- ㉠ 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
- ㉡ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
- ㉢ 합병하려는 토지가 구획정리를 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의 토지인 경우

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉡

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

정답: ⑤

01

2024 갑형사 30번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지목의 설정은 필지마다 하나의 지목을 설정하는 방법으로 한다.
- ㉡ 송유시설의 부지는 지목을 잡종지로 한다.
- ㉢ 건축물의 용도가 변경된 경우는 지목변경을 신청할 수 없다.
- ㉣ 지적소관청은 지목변경을 하려면 시·도지사의 승인을 받아야 한다.

- ① ㉠ ㉡
- ② ㉠ ㉢
- ③ ㉢ ㉣
- ④ ㉠ ㉡ ㉣
- ⑤ ㉡ ㉢ ㉣

풀이

1. 지목변경 대상토지
- ① 국계법 등 관계법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 토지
- ② 토지 또는 건축물의 용도가 변경된 토지
- ③ 도시개발사업 등의 원활한 사업추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지합병을 신청한 토지
2. 지목변경 신청 (법 제81조)
- 토지소유자는 지목변경할 토지가 있는 때에는 그 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 지적소관청에 신청하여야 한다.(시·도지사 승인X)

정답: ①

01

2024 갑형사 31번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지대장에 토지소유자의 주민등록번호는 등록하지 않는다.
- ② 공유자연명부의 등록사항에 토지소유자의 변경 원인은 포함되지 않는다.
- ③ 토지의 이동(異動)이 있는 경우에도 토지소유자의 신청이 없으면 지적소관청은 지적 공부에 등록하는 지목 또는 경계를 직권으로 결정할 수 없다.
- ④ 지적공부에 등록된 토지가 바다로 된 경우 토지소유자는 지적공부의 등록말소 신청을 할 수 없다.
- ⑤ 공공사업에 따라 지목이 도로가 되는 토지를 합병하려는 경우 토지소유자가 하여야 할 합병 신청을 해당 사업의 시행자가 대신할 수 있다.

풀이

- ③ 직권으로 결정할 수 있다.

※ 토지의 조사 및 등록

- ① 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자(법인이 아닌 사단이나 재단의 경우에는 그 대표자나 관리인)의 신청을 받아 지적소관청이 결정한다.
- ② 다만, 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.

④ 등록말소 절차

- ① 말소통지
지적공부에 등록된 토지소유자에게 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 통지하여야 한다.
- ② 토지소유자의 신청
토지소유자는 통지받은 날로부터 90일 이내에 등록말소신청을 하여야 한다.

- ⑤ 대위신청이 가능하다.

※ 다음의 경우에는 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있다.

- ① 공공사업 등에 따라 학교용지·도로·철도용지·제방·하천·구거·유지·수도용지 등의 지목으로 되는 토지인 경우에는 사업시행자

- ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우에는 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지인 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리인 또는 사업시행자
- ④ 「민법」 제404조에 따른 채권자

정답: ⑤

01

2020 공민중개사

다음은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록사항 정정 대상토지에 대한 대장의 열람 또는 등본의 발급에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지적소관청은 등록사항 정정 대상토지에 대한 대장을 열람하게 하거나 등본을 발급하는 때에는 (㉠) 라고 적은 부분을 흑백의 반전(反轉)으로 표시하거나 (㉡)(으)로 적어야 한다.

- ① ㉠: 지적불부합지, ㉡: 붉은색
- ② ㉠: 지적불부합지, ㉡: 굵은 고딕체
- ③ ㉠: 지적불부합지, ㉡: 담당자의 자필(自筆)
- ④ ㉠: 등록사항 정정 대상토지, ㉡: 붉은색
- ⑤ ㉠: 등록사항 정정 대상토지, ㉡: 굵은 고딕체

풀이

정답: ④

02

2024 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우로 틀린 것은?

- ① 연속지적도가 잘못 작성된 경우
- ② 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우
- ③ 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
- ④ 지적도 및 임야도에 등록된 필지가 면적의 증감 없이 경계의 위치만 잘못된 경우
- ⑤ 지방지적위원회 또는 중앙지적위원회의 의결서 사본을 받은 지적소관청이 그 내용에 따라 지적공부의 등록사항을 정정하여야 하는 경우

풀이

※ 지적소관청 직권정정 사유

- ① 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
- ② 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
- ③ 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우
- ④ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우

- ⑤ 면적 환산이 잘못된 경우
- ⑥ 도면에 등록된 필지가 면적의 증감 없이 경계의 위치만 잘못된 경우
- ⑦ 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위를 초과하는 경우
- ⑧ 지적위원회의 의결서 내용에 따라 등록사항을 정정하여야 하는 경우
- ⑨ 토지합필등기신청의 각하에 따른 등기관이 통지가 있는 경우
(지적소관청의 착오로 잘못 합병한 경우에만 해당함)

정답: ①

03

2021 감행사 31번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
- ② 지적공부의 작성 당시 잘못 정리된 경우
- ③ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우
- ④ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
- ⑤ 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우

풀이

정답: ④

01

2024 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시개발사업 등의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업시행에서 제외된 토지의 축척변경을 하는 경우 축척변경위원회의 심의 및 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
- ② 지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장으로부터 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체 없이 축척변경의 목적, 시행지역 및 시행기간, 축척변경의 시행에 관한 세부계획, 축척변경의 시행에 따른 청산금액의 내용, 축척 변경의 시행에 따른 토지소유자 등의 협조에 관한 사항을 15일 이상 공고하여야 한다.
- ③ 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 한 결과 측량 전에 비하여 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감면적에 대하여 청산을 하여야 한다. 다만, 토지소유자 3분의 2 이상이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 지적소관청은 청산금을 내야 하는 자가 납부고지를 받은 날부터 1개월 이내에 청산금에 관한 이의신청을 하지 아니하고, 고지를 받은 날부터 3개월 이내에 지적소관청에 청산금을 내지 아니하면 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수할 수 있다.
- ⑤ 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때에는 지적소관청은 지체 없이 축척변경의 확정 공고를 하여야 하며, 확정 공고 사항에는 토지의 소재 및 지역명, 축척변경 지번별 조서, 청산금 조서, 지적도의 축척이 포함되어야 한다.

풀이

- ② 15일 → 20일
- ③ 3분의 2 이상 → 전원
- ④ 3개월 → 6개월

1. 축척변경의 승인

지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 축척변경위원회의 의결 및 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인 없이 축척변경을 할 수 있다.

- ① 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우
- ② 도시개발사업 등의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경을 하는 경우

2. 청산금의 산정

지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 한 결과 측량 전에 비하여 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감면적에 대하여 청산을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 필지별 증감면적이 제19조 제1항 제2호 가목에 따른 허용범위 이내인 경우.
다만, 축척변경위원회의 의결이 있는 경우는 제외한다.
- ② 토지소유자 전원이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우

정답: ⑤

02

2022 공민출제사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 축척변경에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 지적소관청에 축척변경위원회를 둔다.
- ② 축척변경위원회의 위원장은 위원 중에서 지적소관청이 지명한다.
- ③ 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 축척변경 신청일 현재의 지적공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 토지이동현황 조사서를 작성하여야 한다.
- ④ 지적소관청은 청산금의 결정을 공고한 날부터 20일 이내에 토지소유자에게 청산금의 납부고지 또는 수령통지를 하여야 한다.
- ⑤ 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때에는 지적소관청은 지체 없이 축척변경의 확정 공고를 하여야 한다.

풀이

- ③ “지번별조서”를 작성하여야 한다.

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우 그 지역의 축척을 변경할 수 있다.
- ② 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.
- ③ 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 요하지 않는다.
- ④ 도시개발사업의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경은 축척변경위원회의 의결을 요하지 않는다.
- ⑤ 지적소관청은 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체없이 축척변경의 시행에 관한 세부계획을 20일 이상 공고하여야 한다.

풀이

② 2분의 1 → 3분의 2

정답: ②

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 축척변경에 따른 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 한다. 이 경우 확정공고에 포함되어야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 토지의 소재 및 지역명
- ② 축척변경 지번별 조서
- ③ 청산금 조서
- ④ 지적도의 축척
- ⑤ 지역별 제곱미터당 금액조서

풀이

※ 축척변경의 확정공고(영 제92조)

축척변경의 확정공고에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- ① 토지의 소재 및 지역명
- ② 축척변경 지번별 조서
- ③ 청산금 조서
- ④ 지적도의 축척

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 축척변경 확정공고를 하였을 때에는 지체 없이 축척변경에 따라 확정된 사항을 지적공부에 등록하여야 한다. 이 경우 토지대장에 등록하는 기준으로 옳은 것은?

- ① 축척변경 확정측량 결과도에 따른다.
- ② 청산금납부고지서에 따른다.
- ③ 토지이동현황 조사계획서에 따른다.
- ④ 확정공고된 축척변경 지번별 조서에 따른다.
- ⑤ 축척변경 시행계획에 따른다.

풀이

- ④ 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 완료하였을 때에는 시행공고일 현재의 지적 공부상의 면적과 측량 후의 면적을 비교하여 그 변동사항을 표시한 축척변경 지번별 조서를 작성하여야 한다(영 제73조).

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 하는 때로 옳은 것은?

- ① 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때
- ② 축척변경을 위한 측량이 완료되었을 때
- ③ 축척변경에 관한 측량에 따라 필지별 증감 면적의 산정이 완료되었을 때
- ④ 축척변경에 관한 측량에 따라 변동사항을 표시한 축척 변경 지번별 조서 작성이 완료되었을 때
- ⑤ 축척변경에 따라 확정된 사항이 지적공부에 등록되었을 때

풀이

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목변경 신청 및 축척변경에 관한 설명이다.
()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

- 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 (㉠) 이내에
지적소관청에 지목변경을 신청하여야 한다.
- 지적소관청은 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 (㉡) 이상의
동의를 받아야 한다.

- ① ㉠: 30일, ㉡: 2분의 1 ② ㉠: 30일, ㉡: 3분의 2
③ ㉠: 60일, ㉡: 2분의 1 ④ ㉠: 60일, ㉡: 3분의 2
⑤ ㉠: 90일, ㉡: 3분의 2

풀이

정답: ④

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 따른 청산금에 관한 이의신청에
대한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 납부고지되거나 수령통지된 청산금에 관하여 이의가 있는 자는 납부고지 또는
수령통지를 받은 날부터 (㉠)에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.
- 이의신청을 받은 지적소관청은 (㉡)에 축척변경위원회의 심의·의결을 거쳐 그 인용
(認容) 여부를 결정한 후 지체 없이 그 내용을 이의신청인에게 통지하여야 한다.

- ① ㉠: 15일 이내, ㉡: 2개월 이내
② ㉠: 1개월 이내, ㉡: 2개월 이내
③ ㉠: 1개월 이내, ㉡: 1개월 이내
④ ㉠: 2개월 이내, ㉡: 1개월 이내
⑤ ㉠: 2개월 이내, ㉡: 15일 이내

풀이

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 축척변경 시행공고를 할 때
공고하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 축척변경의 목적, 시행지역 및 시행기간
- ② 축척변경의 시행에 관한 세부계획
- ③ 축척변경의 시행자 선정 및 평가방법
- ④ 축척변경의 시행에 따른 청산방법
- ⑤ 축척변경의 시행에 따른 토지소유자 등의 협조에 관한 사항

풀이

※ 축척변경 시행공고 등(영 제71조)

지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장으로부터 축척변경 승인을 받았을 때에는
지체 없이 다음 각 호의 사항을 20일 이상 공고하여야 한다.

1. 축척변경의 목적, 시행지역 및 시행기간
2. 축척변경의 시행에 관한 세부계획
3. 축척변경의 시행에 따른 청산방법
4. 축척변경의 시행에 따른 토지소유자 등의 협조에 관한 사항

정답: ③

01

2023 공민증개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 도시개발사업 등의 시행자가 그 사업의 착수·변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 하는 사업으로 틀린 것은?

- ① 공공주택 특별법에 따른 공공주택지구 조성사업
- ② 도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업
- ③ 택지개발촉진법에 따른 택지개발사업
- ④ 지역 개발 및 지원에 관한 법률에 따른 지역개발사업
- ⑤ 지적재조사에 관한 특별법에 따른 지적재조사사업

풀이

⑤ 지적소관청에 신고하여야 하는 사업에 해당되지 않는다.

정답: ⑤

02

2020 공민증개사

다음은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 도시개발사업 등 시행지역의 토지이동 신청 특례에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 도시개발법에 따른 도시개발사업, 농어촌정비법에 따른 농어촌정비사업 등의 사업시행자는 그사업의 착수·변경 및 완료 사실을 (㉠)에(게) 신고하여야 한다.
- 도시개발사업 등의 착수·변경 또는 완료 사실의 신고는 그 사유가 발생한 날부터 (㉡) 이내에 하여야 한다.

- ① ㉠: 시·도지사, ㉡: 15일
- ② ㉠: 시·도지사, ㉡: 30일
- ③ ㉠: 시·도지사, ㉡: 60일
- ④ ㉠: 지적소관청, ㉡: 15일
- ⑤ ㉠: 지적소관청, ㉡: 30일

풀이

정답: ④

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자에 해당하지 않는 것은? (단, 등록사항 정정 대상 토지는 제외함)

- ① 국가가 취득하는 토지인 경우 : 해당 토지를 관리하는 행정기관의 장
- ② 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우 : 해당 지방지적위원회
- ③ 주택법에 따른 공동주택의 부지인 경우
: 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 관리인 또는 해당 사업의 시행자
- ④ 민법 제404조에 따른 채권자
- ⑤ 공공사업 등에 따라 지목이 학교용지로 되는 토지인 경우 : 해당 사업의 시행자

풀이

※ 토지이동의 대위신청

다음의 경우에는 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있다.

- ① 공공사업 등에 따라 학교용지 · 도로 · 철도용지 · 제방 · 하천 · 구거 · 유지 · 수도용지 등의 지목으로 되는 토지인 경우에는 사업시행자
- ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우에는 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지인 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리인 또는 사업시행자
- ④ 「민법」 제404조에 따른 채권자

정답: ②

01

2023 갑형사 29번

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지번은 지적소관청이 지번부여지역별로 차례대로 부여한다.
- ② 면적의 단위는 제곱미터로 한다.
- ③ 지적도면의 번호는 경계점좌표등록부에 등록하여야 할 사항에 속한다.
- ④ 토지소유자는 신규등록할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 90일 이내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.
- ⑤ 행정구역의 명칭이 변경되었으면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.

풀이

④ 90일 → 60일

정답: ④

02

2023 공민중개사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 토지소유자에게 지적정리 등을 통지하여야 하는 시기에 대한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우
: (㉠)에 등록한 날부터 (㉡) 이내
- 토지의 표시에 관한 변경등기가 필요한 경우
: 그 (㉢)를 접수한 날부터 (㉣) 이내

- ① ㉠: 등기완료의 통지서, ㉡: 15일, ㉢: 지적공부, ㉣: 7일
- ② ㉠: 등기완료의 통지서, ㉡: 7일, ㉢: 지적공부, ㉣: 15일
- ③ ㉠: 지적공부, ㉡: 7일, ㉢: 등기완료의 통지서, ㉣: 15일
- ④ ㉠: 지적공부, ㉡: 10일, ㉢: 등기완료의 통지서, ㉣: 15일
- ⑤ ㉠: 지적공부, ㉡: 15일, ㉢: 등기완료의 통지서, ㉣: 7일

풀이

정답: ③

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자의 정리에 관한 설명이다.

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지적공부에 등록된 토지소유자의 변경사항은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기
필증, 등기 완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에
따라 정리한다. 다만, (㉠)하는 토지의 소유자는 (㉡)이(가) 직접 조사하여 등록한다.

- ① ㉠: 축척변경, ㉡: 등기관
- ② ㉠: 축척변경, ㉡: 시·도지사
- ③ ㉠: 신규등록, ㉡: 등기관
- ④ ㉠: 신규등록, ㉡: 지적소관청
- ⑤ ㉠: 등록전환, ㉡: 시·도지사

풀이

정답: ④

PART 04

건축법

제1장	총칙
제2장	건축법 적용대상 행위
제3장	건축허가 및 건축신고
제4장	대지와 도로
제5장	건축물의 구조 및 면적산정방법
제6장	건축물의 높이제한 및 건축협정 등

제1절 용어의 정의

01

2022 갑형사 24번

건축법상 용어의 정의에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 (㉠)분의 1 이상인 것을 말한다.
- “고층건축물”이란 층수가 (㉡)층 이상이거나 높이가 (㉢)미터 이상인 건축물을 말한다.

- ① ㉠: 2, ㉡: 20, ㉢: 100 ② ㉠: 2, ㉡: 20, ㉢: 120
- ③ ㉠: 2, ㉡: 30, ㉢: 120 ④ ㉠: 3, ㉡: 20, ㉢: 100
- ⑤ ㉠: 3, ㉡: 30, ㉢: 120

풀이

정답: ③

02

2021 갑형사 24번

건축법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 3분의 1 이상인 것을 말한다.
- ② “거실”이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다.
- ③ “고층건축물”이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.
- ④ “초고층 건축물”이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.
- ⑤ “이전”이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

풀이

① 3분의 1 → 2분의 1

정답: ①

제2절 건축법 적용대상물(문제없음)

제1절

건축 및 대수선

01

2024 감행사 24번

건축법령상 용어의 정의에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기존 건축물의 전부를 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것은 “개축”에 해당한다.
- ② “재축”에 해당하려면 연면적 합계는 종전 규모 이하로 하여야 한다.
- ③ “이전”이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.
- ④ 16층 이상인 건축물은 그 용도에 관계없이 “다중이용 건축물”이다.
- ⑤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 15미터 이상인 건축물은 “특수구조 건축물”이다.

풀이

⑤ 15미터 → 20미터

정답: ⑤

02

2024 공민중개사

건축법령상 건축물의 “대수선”에 해당하지 않는 것은?

(단, 건축물의 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 않음)

- ① 보를 두 개 변경하는 것
- ② 기둥을 세 개 수선하는 것
- ③ 내력벽의 벽면적을 30제곱미터 수선하는 것
- ④ 특별피난계단을 변경하는 것
- ⑤ 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설하는 것

풀이

※ 대수선

대수선이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선 · 변경하거나 증설하는 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다.

- ① 내력벽을 증설 또는 해체하거나 그 벽면적 30㎡ 이상을 수선 또는 변경하는 것
- ② 기둥을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ③ 보를 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ④ 지붕틀을 증설 또는 해체하거나 세 개 이상 수선 또는 변경하는 것
- ⑤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑥ 주계단 · 피난계단 또는 특별피난계단을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑦ 다가구주택의 가구 간 경계벽 또는 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설 또는 해체하거나 수선 또는 변경하는 것
- ⑧ 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하거나 벽면적 30㎡ 이상 수선 또는 변경하는 것

정답: ①

03

2020 공민중개사

건축법령상 용어에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건축물을 이전하는 것은 “건축”에 해당한다.
- ② “고층건축물”에 해당하려면 건축물의 층수가 30층 이상이고 높이가 120미터 이상이어야 한다.
- ③ 건축물이 천재지변으로 멸실된 경우 그 대지에 종전 규모보다 연면적의 합계를 늘려 건축물을 다시 축조하는 것은 “재축”에 해당한다.
- ④ 건축물의 내력벽을 해체하여 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것은 “이전”에 해당한다.
- ⑤ 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 내력벽을 증설하여 건축면적을 늘리는 것은 “대수선”에 해당한다.

풀이

- ② 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.
- ③ “신축”에 해당한다.
- ④ 주요구조부(내동바보지주)를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것은 “이전”에 해당한다.
- ⑤ “증축”에 해당한다.

정답: ①

01

2024 갑형사 25번

건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 영업시설군 - 운동시설
- ② 주거업무시설군 - 교정시설
- ③ 문화집회시설군 - 장례시설
- ④ 교육 및 복지시설군 - 의료시설
- ⑤ 그 밖의 시설군 - 동물 및 식물 관련 시설

풀이

③ 산업 등의 시설군 - 장례시설

※ 용도변경의 허가·신고

사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음의 구분에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

허가	신고	시설군(9개)	용도(30개)
↑	↓	자동차 관련 시설군	자동차관련시설
		산업 등의 시설군	공장, 위험물저장처리, 자원순환관련, 운수, 창고시설, 묘지관련시설, 장례시설
		전기통신시설군	방송통신, 발전시설
		문화 및 집회시설군	문화집회, 종교, 위락, 관광휴게시설
		영업시설군	판매, 운동, 숙박, 다중생활시설(500㎡미만)
		교육 및 복지시설군	의료, 교육연구, 노유자, 수련시설, 야영장 시설
		근린생활시설군	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
		주거업무시설군	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방 군사시설
		그 밖의 시설군	동식물관련시설

정답: ③

건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도를 옳게 연결한 것은?

- ① 자동차 관련 시설군 - 운수시설 ② 산업 등 시설군 - 자원순환 관련 시설
- ③ 전기통신시설군 - 공장 ④ 문화집회시설군 - 수련시설
- ⑤ 교육 및 복지시설군 - 종교시설

풀이

- ① 산업 등의 시설군 - 운수시설
- ③ 산업 등의 시설군 - 공장
- ④ 교육 및 복지시설군 - 수련시설
- ⑤ 문화 및 집회시설군 - 종교시설

정답: ②

제1절

건축허가

01

2022 공민중개사

건축법령상 건축허가대상 건축물을 건축하려는 자가 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우에 허가를 받은 것으로 볼 수 있는 것을 모두 고른 것은?

(단, 미리 관계 행정기관의 장과 사전결정에 관하여 협의한 것을 전제로 함)

- ㉠ 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가
- ㉡ 「하천법」 제33조에 따른 하천점용허가
- ㉢ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가
- ㉣ 도시지역 외의 지역에서 「산지관리법」 제14조에 따른 보전산지에 대한 산지전용허가

① ㉠ ㉡

② ㉢ ㉣

③ ㉠ ㉡ ㉢

④ ㉡ ㉢ ㉣

⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

풀이

㉣ 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.

※ 통지의 효과 [국산농하]

사전결정 통지를 받은 경우에는 다음의 허가를 받거나 신고 또는 협의를 한 것으로 본다.

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가
- ② 「산지관리법」에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가 · 신고.
(다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.)
- ③ 「농지법」에 따른 농지전용허가 · 신고 및 협의
- ④ 「하천법」에 따른 하천점용허가

정답: ③

건축법령상 건축허가권자로부터 건축관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 허가를 받은 것으로 보는 것이 아닌 것은?

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 개발행위허가
- ② 산지관리법에 따른 산지전용허가(보전산지가 아님)
- ③ 농지법에 따른 농지전용허가
- ④ 하천법에 따른 하천점용허가
- ⑤ 도로법에 따른 도로점용허가

풀이

정답: ⑤

건축법령상 건축물의 용도에 따른 건축허가의 승인에 관한 설명이다. ()에 해당하는 건축물이 아닌 것은?

시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 ()의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.

- ① 공동주택
- ② 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당한다)
- ③ 업무시설(일반업무시설은 제외한다)
- ④ 숙박시설
- ⑤ 위락시설

풀이

- ③ 일반업무시설만 해당한다.

※ 도지사의 사전승인

시장·군수는 다음에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다. 도지사는 50일 이내에 승인 여부를 시장·군수에게 통보하여야 한다.

- ① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상으로 되는 경우를 포함). 다만, 다음에 해당하는 건축물은 제외한다.

- ① 공장
- ② 창고
- ③ 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물
(단, 초고층 건축물은 도지사의 사전 승인 ○)

② 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 다음의 건축물
[위숙공음업]

- ① 위락시설
- ② 숙박시설
- ③ 공동주택
- ④ 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당)
- ⑤ 업무시설(일반업무시설만 해당)

③ 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설 및 숙박시설에 해당하는 건축물

정답: ③

04

2021 감행사 26번

건축법령상 건축허가에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 21층 이상의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
- ② 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 도지사가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설에 해당하는 건축물의 건축을 시장·군수가 허가하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ③ 허가권자는 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모가 주거환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우에는 건축위원회의 심의를 거치지 않고 건축허가를 하지 아니할 수 있다.
- ④ 허가권자는 허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 4년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우라도 정당한 사유가 있다고 인정되면 2년의 범위에서 공사 기간을 연장할 수 있다.
- ⑤ 분양을 목적으로 하는 공동주택의 건축허가를 받으려는 자는 대지의 소유권을 확보하지 않아도 된다.

- ① 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ③ 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

※ 건축허가의 거부

허가권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「건축법」이나 다른 법률에도 불구하고 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.(법 제11조 제4항)

- ① 위락시설이나 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모·형태가 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 방재지구 및 「자연재해대책법」에 따른 자연재해위험개선지구 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 건축하려는 건축물에 대하여 지하층등 일부 공간을 주거용으로 사용하거나 거실을 설치하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우

- ④ 4년 → 2년, 2년 → 1년

※ 건축허가의 필수적 취소

허가권자는 제1항에 따른 허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 허가를 취소하여야 한다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.(법 제11조 제7항)

- ① 허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우
- ② 착공기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우
- ③ 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

- ⑤ 대지의 소유권을 확보하여야 한다.

※ 대지의 소유권 확보

건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(법 제11조 제11항)

- ① 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
- ② 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
- ③ 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우
- ④ 건축주가 집합건물을 재건축하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

정답: ②

甲은 A광역시 B구에서 20층의 연면적 합계가 5만제곱미터인 허가대상 건축물을 신축하려고 한다. 건축법령상 이에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 건축법령상 특례규정은 고려하지 않음)

- ① 甲은 B구청장에게 건축허가를 받아야 한다.
- ② 甲이 건축허가를 받은 경우에도 해당 대지를 조성하기 위해 높이 5미터의 옹벽을 축조하려면 따로 공작물 축조신고를 하여야 한다.
- ③ 甲이 건축허가를 받은 이후에 공사시공자를 변경하는 경우에는 B구청장에게 신고하여야 한다.
- ④ 甲이 건축허가를 받은 경우에도 A광역시장은 지역계획에 특히 필요하다고 인정하면 甲의 건축물의 착공을 제한할 수 있다.
- ⑤ 공사감리자는 필요하다고 인정하면 공사시공자에게 상세시공도면을 작성하도록 요청할 수 있다.

풀이

- ③ 건축주 · 설계자 · 공사시공자 또는 공사감리자를 변경하는 경우에는 신고하여야 한다.

※ 허가(신고)에 따른 인 · 허가 등의 의제사항(법 제11조 제5항)

건축허가를 받으면 다음의 허가 등을 받거나 신고를 한 것으로 보며, 공장건축물의 경우에는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 관련 법률의 인 · 허가 등을 받은 것으로 본다.

- ① 공사용 가설건축물의 축조신고
- ② 공작물의 축조신고

- ③ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 시행자의 지정과 실시계획의 인가
- ⑤ 「산지관리법」에 따른 산지전용허가와 산지전용신고, 산지일시사용허가 · 신고.
다만, 보전산지인 경우에는 도시지역만 해당된다.
- ⑥ 「하수도법」에 따른 배수설비의 설치신고
- ⑦ 「하천법」에 따른 하천점용 등의 허가
- ⑧ 「도로법」에 따른 도로점용허가
- ⑨ 「자연공원법」에 따른 행위허가
- ⑩ 「초지법」에 따른 초지전용의 허가 및 신고
- ⑪ 이하 생략

정답: ②

06

2024 공인중개사

건축법령상 건축허가 제한 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도지사는 지역계획에 특히 필요하다고 인정하더라도 허가 받은 건축물의 착공을 제한할 수 없다.
- ② 시장 · 군수 · 구청장이 건축허가를 제한하려는 경우에는 주민의견을 청취한 후 도시계획 위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ③ 건축허가를 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.
- ④ 건축허가를 제한하는 경우 국토교통부장관은 제한 목적 · 기간 등을 상세하게 정하여 지체 없이 공고하여야 한다.
- ⑤ 건축허가를 제한한 경우 허가권자는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한 내용이 지나치다고 인정하면 직권으로 이를 해제하여야 한다.

풀이

① · ⑤ 제한권자(법 제18조 제1항, 제2항)

(1) 국토교통부장관의 제한

국토교통부장관은 국토관리를 위하여 특히 필요하다고 인정하거나 주무부장관이 국방, 국가유산의 보존, 환경보전 또는 국민 경제를 위하여 특히 필요하다고 인정하여 요청하면 허가권자의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.

(2) 특별시장 · 광역시장 · 도지사의 제한

- ① 특별시장 · 광역시장 · 도지사는 지역계획이나 도시 · 군계획에 특히 필요하다고 인정하면 시장 · 군수 · 구청장의 건축허가나 허가를 받은 건축물의 착공을 제한할 수 있다.
- ② 특별시장 · 광역시장 · 도지사는 시장 · 군수 · 구청장의 건축허가나 건축물의 착공을 제한한 경우 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한내용이 지나치다고 인정하면 해제를 명할 수 있다.

② 시장 · 군수 · 구청장 → 국토교통부장관이나 시 · 도지사

※ 제한절차(법 제18조 제3항)

국토교통부장관이나 시 · 도지사는 건축허가나 건축허가를 받은 건축물의 착공을 제한하려는 경우에는 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 주민의견을 청취한 후 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 제한기간(법 제18조 제4항)

건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 한다.
다만, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.(2+1)

④ 통보 및 공고(법 제18조 제5항)

국토교통부장관이나 특별시장 · 광역시장 · 도지사는 건축허가나 건축물의 착공을 제한하는 경우 제한 목적 · 기간, 대상 건축물의 용도와 대상 구역의 위치 · 면적 · 경계 등을 상세하게 정하여 허가권자에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 허가권자는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.

정답: ③

건축법령상 건축물 안전영향평가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초고층 건축물에 대하여는 건축허가 이후 지체 없이 건축물 안전영향평가를 실시하여야 한다.
- ② 안전영향평가기관은 안전영향평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 안전영향평가 결과를 허가권자에게 제출하여야 하며, 이 기간은 연장될 수 없다.
- ③ 건축물 안전영향평가 결과는 도시계획위원회의 심의를 거쳐 확정된다.
- ④ 허가권자는 안전영향평가에 대한 심의 결과 및 안전영향평가 내용을 일간신문에 게재 하는 방법으로 공개하여야 한다.
- ⑤ 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가받은 경우에는 안전영향평가의 해당 항목을 평가받은 것으로 본다.

풀이

- ① 평가대상(법 제13조의2 제1항, 영 제10조의3)

허가권자는 초고층 건축물 등대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조, 지반 및 풍환경 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

- ① 초고층 건축물

- ② 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물

- ㉠ 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 10만 제곱미터 이상일 것
- ㉡ 16층 이상일 것

- ② 안전영향평가기관은 안전영향평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 안전영향평가 결과를 허가권자에게 제출하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 20일의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다(영 제10조의3 제4항).
- ③ 안전영향평가 결과는 건축위원회의 심의를 거쳐 확정한다.
- ④ 허가권자는 건축위원회의 심의 결과 및 안전영향평가 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 게시하는 방법에 따라 즉시 공개하여야 한다.(법 제13조의2 제6항).

정답: ⑤

건축법령상 안전영향평가를 실시하여야 할 건축물은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1. 초고층 건축물
2. 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 (㉠)만 제곱미터 이상이고 (㉡)층 이상인 건축물

① ㉠: 5, ㉡: 15

② ㉠: 7, ㉡: 15

③ ㉠: 7, ㉡: 16

④ ㉠: 10, ㉡: 15

⑤ ㉠: 10, ㉡: 16

풀이

정답: ⑤

건축법령상 안전영향평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 허가권자는 초고층 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.
- ② 안전영향평가는 건축물의 구조, 지반 및 풍환경(風環境) 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 것이다.
- ③ 안전영향평가 결과는 건축위원회의 심의를 거쳐 확정한다.
- ④ 안전영향평가의 대상에는 하나의 건축물이 연면적 10만 제곱미터 이상이면서 16층 이상인 경우도 포함된다.
- ⑤ 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가 받은 경우에는 안전영향평가의 모든 항목을 평가받은 것으로 본다.

풀이

⑤ 모든 항목 → 해당 항목

정답: ⑤

건축법령상 안전영향평가기관이 안전영향평가를 실시할 때 검토하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은? (단, 기타 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항은 고려하지 않음)

- ① 해당 건축물에 적용된 설계 기준 및 하중의 적정성
- ② 해당 건축물의 하중저항시스템의 해석 및 설계의 적정성
- ③ 지반조사 방법 및 지내력(地耐力) 산정결과의 적정성
- ④ 굴착공사에 따른 지하수위 변화 및 지반 안전성에 관한 사항
- ⑤ 해당 건축물의 안전영향평가를 위하여 지방건축위원회가 결정하는 사항

풀이

⑤ 지방건축위원회 → 국토교통부장관

정답: ⑤

01

2023 갑형사 25번

건축법령상 주요구조부의 해체가 없는 등 대수선의 경우로 신고를 하면 건축허가가 의제되는 것은?

- ① 내력벽의 면적을 20제곱미터 이상 수선하는 것
- ② 특별피난계단을 수선하는 것
- ③ 보를 두 개 이상 수선하는 것
- ④ 지붕틀을 두 개 이상 수선하는 것
- ⑤ 기둥을 두 개 이상 수선하는 것

풀이

허가대상 건축물이라 하더라도 다음에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

※ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선

- ① 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것
- ② 기둥, 보, 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
- ③ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
- ④ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것

정답: ②

02

2021 공민중개사

건축주 甲은 A도 B시에서 연면적이 100㎡이고 2층인 건축물을 대수선하고자 「건축법」 제14조에 따른 신고(이하 “건축신고”)를 하려고 한다. 건축법령상 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

- ① 甲이 대수선을 하기 전에 B시장에게 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
- ② 건축신고를 한 甲이 공사시공자를 변경하려면 B시장에게 허가를 받아야 한다.
- ③ B시장은 건축신고의 수리 전에 건축물 안전영향평가를 실시하여야 한다.
- ④ 건축신고를 한 甲이 신고일부부터 6개월 이내에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어진다.
- ⑤ 건축신고를 한 甲은 건축물의 공사가 끝난 후 사용승인신청 없이 건축물을 사용할 수 있다.

풀이

- ② 건축신고대상 건축물의 변경은 변경신고사항이다.
- ③ 안전영향평가대상(초고층건축물, 연면적 10만㎡ 이상이면서 16층 이상인 건축물)에 해당하지 아니한다.
- ④ 신고대상건축물의 착수기간은 1년이다.
- ⑤ 건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(植)별 공사를 완료한 경우를 포함]한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다. 건축주는 사용승인을 받은 후가 아니면 건축물을 사용하거나 사용하게 할 수 없다.

정답: ①

제3절

허가(신고)에 따른 인·허가 등의 의제사항(문제없음)

제4절

가설건축물 및 사용승인

01

2021 감형사 27번

건축법령상 도시·군계획시설에서 가설건축물을 건축하는 경우 그 허가권자로 옳지 않은 것은?

- ① 특별자치시장 ② 광역시장 ③ 특별자치도지사
- ④ 시장 ⑤ 군수

풀이

- ② 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

정답: ②

건축법령상 신고대상 가설건축물인 전시를 위한 견본주택을 축조하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 건축법령상 특례규정은 고려하지 않음)

- ㉠ 건축법 제44조(대지와 도로의 관계)는 적용된다.
 ㉡ 견본주택의 존치기간은 해당 주택의 분양완료일까지이다.
 ㉢ 견본주택이 2층 이상인 경우 공사감리자를 지정하여야 한다.

① ㉠

② ㉢

③ ㉠, ㉡

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

- ㉠ 가설건축물인 경우에 대지는 도로에 접하여야 한다. 즉 접도의무의 예외에 해당하지 않는다.
 ㉡ 가설건축물의 존치기간은 3년이다. 다만, 공사용 가설건축물 및 공작물의 경우에는 해당 공사의 완료일까지의 기간을 말한다.
 ㉢ 건축주가 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(植)별 공사를 완료한 경우를 포함]한 후 그 건축물을 사용하려면 공사감리자가 작성한 감리완료보고서와 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.

- ① 허가대상의 건축물
 ② 신고대상의 건축물
 ③ 허가대상의 가설건축물(신고대상 가설건축물X)

정답: ①

제1절 대지

01

2024 공민출제사

건축법령상 대지의 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있는 건축물이 아닌 것은?
(단, 가설건축물은 제외하고, 건축법령상 특례, 기타 강화·완화조건 및 조례는 고려하지 않음)

- ① 녹지지역에 건축하는 건축물
- ② 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장
- ③ 연면적의 합계가 1천 제곱미터인 공장
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역이 아님)의 건축물
- ⑤ 주거지역에 건축하는 연면적의 합계가 1천500제곱미터인 물류시설

풀이

- ⑤ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)

정답: ⑤

02

2020 감평사 26번

건축법령상 면적이 200제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 건축법령은 예외적으로 조경 등의 조치를 필요로 하지 않는 건축물을 허용하고 있다. 이러한 예외에 해당하는 것을 모두 고른 것은?
(단, 그 밖의 조례, 건축법 제73조에 따른 적용 특례, 건축협정은 고려하지 않음)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ㉠ 축사 | ㉡ 녹지지역에 건축하는 건축물 |
| ㉢ 건축법상 가설건축물 | ㉣ 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장 |
| ㉤ 상업지역에 건축하는 연면적 합계가 1천 500제곱미터인 물류시설 | |

- | | | |
|-----------|-----------|---------|
| ① ㉠ ㉡ ㉢ | ② ㉠ ㉡ ㉣ | ③ ㉢ ㉣ ㉤ |
| ④ ㉠ ㉡ ㉣ ㉤ | ⑤ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ | |

풀이

- ㉔ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)

정답: ㉔

03

2020 공민증개사

건축법령상 대지면적이 2천제곱미터인 대지에 건축하는 경우 조경 등의 조치를 하여야 하는 건축물은? (단, 건축법령상 특례규정 및 조례는 고려하지 않음)

- ① 상업지역에 건축하는 물류시설
- ② 2층의 공장
- ③ 도시·군계획시설에서 허가를 받아 건축하는 가설건축물
- ④ 녹지지역에 건축하는 기숙사
- ⑤ 연면적의 합계가 1천제곱미터인 축사

풀이

- ① 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)

정답: ①

04

2024 공민증개사

건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 건축법령상 특례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정·공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 없다.
- ② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 없다.
- ③ 공개공지등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.
- ④ 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 90일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.
- ⑤ 울타리나 담장 등 시설의 설치 또는 출입구의 폐쇄 등을 통하여 공개공지등의 출입을 제한한 경우 지체 없이 관할 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

풀이

- ① 특별자치시장 · 특별자치도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정 · 공고하는 지역은 공개공지등을 설치하여야 하는 지역이다.
- ② 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.
- ④ 90일 → 60일
- ⑤ 누구든지 공개공지등에 물건을 쌓아놓거나 출입을 차단하는 시설을 설치하는 등 공개공지등의 활용을 저해하는 행위를 하여서는 아니 된다.(법 제43조)

정답: ③

05

2023 공민출제사

건축법령상 대지에 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 하는 건축물은? (단, 건축물의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계는 5천 제곱미터 이상이며, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

- ① 일반주거지역에 있는 초등학교
- ② 준주거지역에 있는 농수산물유통 및 가격안정에 관한법률에 따른 농수산물유통시설
- ③ 일반상업지역에 있는 관망탑
- ④ 자연녹지지역에 있는 청소년활동진흥법에 따른 유스호스텔
- ⑤ 준공업지역에 있는 여객용 운수시설

풀이

- ① · ② · ③ 초등학교, 농수산물유통시설, 관망탑은 공개공지의 설치대상이 아니다.
문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(농수산물유통시설은 제외), 운수시설
(여객용 시설만 해당한다), 업무시설 및 숙박시설에 해당하는 건축물이
공개공지의 설치대상이다.
- ④ 자연녹지지역은 공개공지가 필요한 지역이 아니며 유스호스텔(수련시설)은 공개공지의
설치대상이 아니다.

정답: ⑤

건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 공개공지등은 해당 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반이 사용할 수 있도록 설치하는 소규모 휴식시설 등의 공개 공지 또는 공개 공간을 지칭한다.
- ② 공개공지등은 상업지역에도 설치할 수 있다.
- ③ 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.
- ④ 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터인 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 한다.
- ⑤ 판매시설 중 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설에는 공개공지등을 설치하지 않아도 된다.

풀이

- ④ 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터인 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 한다.

정답: ④

01

2023 공민중개사

건축법령상 건축선과 대지의 면적에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
(단, 허가권자의 건축선의 별도지정, 건축법 제3조에 따른 적용제외, 건축법령상 특례 및
조례는 고려하지 않음)

「건축법」 제2조제1항제11호에 따른 소요 너비에 못 미치는 너비의 도로인 경우에는
그 중심선으로 부터 그 (㉠)을 건축선으로 하되, 그 도로의 반대쪽에 하천이 있는 경우
에는 그 하천이 있는 쪽의 도로경계선에서 (㉡)을 건축선으로 하며, 그 건축선과 도로
사이의 대지면적은 건축물의 대지 면적 산정 시 (㉢)한다.

- ① ㉠: 소요 너비에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선,
㉡: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선, ㉢: 제외
- ② ㉠: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
㉡: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리의 선, ㉢: 제외
- ③ ㉠: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
㉡: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선, ㉢: 제외
- ④ ㉠: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리만큼 물러난 선,
㉡: 소요 너비에 해당하는 수평거리의 선, ㉢: 포함
- ⑤ ㉠: 소요 너비에 해당하는 수평거리만큼 물러난 선,
㉡: 소요 너비의 2분의 1의 수평거리의 선, ㉢: 포함

풀이

정답: ③

제1절

건축물의 구조

01

2020 감행사 27번

건축법령상 건축물의 구조 및 재료 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축물은 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍압, 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 구조 안전 확인 대상 건축물에 대하여 건축허가를 하는 경우 내진 성능 확보 여부를 확인하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 지진으로부터 건축물의 구조 안전을 확보하기 위하여 건축물의 용도, 규모 및 설계구조의 중요도에 따라 내진등급을 설정하여야 한다.
- ④ 연면적이 200제곱미터인 목구조 건축물을 건축하고자 하는 자는 사용승인을 받는 즉시 내진능력을 공개하여야 한다.
- ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 건축물의 소유자나 관리자에게 피난시설 등의 설치, 개량·보수 등 유지·관리에 대한 기술지원을 할 수 있다.

풀이

- ④ 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물

정답: ④

02

2024 공민중개사

건축법령상 건축물의 마감재료 등에 관한 규정의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정한다)등 내부의 (㉠)는 (㉡)에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」 제5조 및 제6조에 따른 (㉢) 유지기준 및 권고기준을 고려하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른 것이어야 한다.

- ① ㉠: 난연재료, ㉡: 방화, ㉢: 공기청정
- ② ㉠: 완충재료, ㉡: 내진, ㉢: 실내공기질
- ③ ㉠: 완충재료, ㉡: 내진, ㉢: 공기청정
- ④ ㉠: 마감재료, ㉡: 방화, ㉢: 실내공기질
- ⑤ ㉠: 마감재료, ㉡: 내진, ㉢: 실내공기질

풀이

건축법 제52조(건축물의 마감재료 등) 제1항

정답: ④

03

2024 공민출제사

건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 소규모건축구조기준을 적용한 건축물이 아님)

- ① 높이가 13미터인 건축물
- ② 처마높이가 9미터인 건축물
- ③ 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물
- ④ 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
- ⑤ 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로 문화체육관광부령으로 정하는 건축물

풀이

⑤ 문화체육관광부령 → 국토교통부령

정답: ⑤

04

2023 공민출제사

건축법령상 건축허가를 받은 건축물의 착공신고 시 허가권자에 대하여 구조 안전 확인 서류의 제출이 필요한 대상 건축물의 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 표준설계 도서에 따라 건축하는 건축물이 아니며, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

- ㉠ 건축물의 높이 : 13미터 이상
- ㉡ 건축물의 처마높이 : 7미터 이상
- ㉢ 건축물의 기둥과 기둥 사이의 거리 : 10미터 이상

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

㉡ 건축물의 처마높이 : 9미터 이상

정답: ③

건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치해야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 건축법령상의 특례는 고려하지 않음)

- ① 업무시설 중 오피스텔 ② 단독주택 중 다가구주택
- ③ 교육연구시설 중 도서관 ④ 숙박시설 중 다중생활시설
- ⑤ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

폴리

※ 소음방지를 위한 층간바닥

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

- ① 단독주택 중 다가구주택
- ② 공동주택(주택법에 따른 주택건설사업계획승인대상은 제외)
- ③ 업무시설 중 오피스텔
- ④ 제2종 근린생활시설 및 숙박시설의 다중생활시설

정답: ③

제2절

대지가 지역·지구 또는 구역에 걸치는 경우(문제없음)

01

2023 공민중개사

건축법령상 지상 11층 지하 3층인 하나의 건축물이 다음 조건을 갖추고 있는 경우 건축물의 용적률은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건이나 제한 및 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

- 대지면적은 1,500㎡임
- 각 층의 바닥면적은 1,000㎡로 동일함
- 지상 1층 중 500㎡는 건축물의 부속용도인 주차장으로, 나머지 500㎡는 제2종 근린생활시설로 사용함
- 지상 2층에서 11층까지는 업무시설로 사용함
- 지하 1층은 제1종 근린생활시설로, 지하 2층과 지하 3층은 주차장으로 사용함

- ① 660 % ② 700 % ③ 800 %
 ④ 900 % ⑤ 1,100 %

풀이

지상 1층의 부속용도인 주차장과 지하 1, 2, 3층은 용적률을 산정할 때 연면적에서 제외된다. 따라서 이 건축물의 연면적은 10,500㎡이다.

[1층의 제2종 근린생활시설 500㎡+10개층(2층~11층)×1,000㎡] 대지면적이 1,500㎡
 이므로 용적률은 700%(=10,500㎡÷1,500㎡×100)이다.

정답: ②

01

2020 공민중개사

건축법령상 건축물의 면적 등의 산정방법으로 옳은 것은?

- ① 공동주택으로서 지상층에 설치한 생활폐기물 보관함의 면적은 바닥면적에 산입한다.
- ② 지하층에 설치한 기계실, 전기실의 면적은 용적률을 산정할 때 연면적에 산입한다.
- ③ 건축법상 건축물의 높이 제한 규정을 적용할 때, 건축물의 1층 전체에 필로티가 설치되어 있는 경우 건축물의 높이는 필로티의 층고를 제외하고 산정한다.
- ④ 건축물의 층고는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 아랫면까지의 높이로 한다.
- ⑤ 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그중 가장 많은 층수와 가장 적은 층수를 평균하여 반올림한 수를 그 건축물의 층수로 본다.

풀이

- ① 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 전기실, 어린이놀이터, 조경시설 및 생활폐기물 보관함의 면적은 바닥면적에 산입하지 아니한다.
- ② 용적률 산정용 연면적을 산정함에 있어서 지하층의 면적은 제외한다.
- ④ 층고는 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다.
- ⑤ 건축물의 부분에 따라 층수를 달리하는 경우에는 그중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 한다.

정답: ③

02

2022 공민중개사

건축법령상 건축물의 면적 등의 산정방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

(단, 건축법령상 특례는 고려하지 않음)

- ① 공동주택으로서 지상층에 설치한 조경시설의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다.
- ② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입한다.
- ③ 태양열을 주된 에너지원으로 이용하는 주택의 건축면적은 건축물의 외벽 중 내측 내력 벽의 중심선을 기준으로 한다.
- ④ 용적률을 산정할 때에는 지하층의 면적은 연면적에 산입하지 않는다.
- ⑤ 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물의 높이는 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정한다.

풀이

- ② 지하주차장의 경사로의 면적은 건축면적에 산입하지 않는다.

정답: ②

제1절

건축물의 높이제한

01

2024 감정사 26번

건축법령상 특별가로구역에 관한 조문의 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

국토교통부장관 및 허가권자는 건축법 및 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화하여 적용할 수 있도록 (㉠)에서 (㉡)에 접한 대지의 일정 구역을 특별가로구역으로 지정할 수 있다.

- ① ㉠: 개발진흥지구,
㉡: 허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 지역 안의 도로
- ② ㉠: 경관지구,
㉡: 지역문화진흥법 에 따른 문화지구 안의 도로
- ③ ㉠: 개발진흥지구,
㉡: 보행자전용도로로서 도시미관 개선을 위하여 허가권자가 건축조례로 정하는 도로
- ④ ㉠: 경관지구,
㉡: 도시 및 주거환경정비법 에 따른 정비구역 안의 도로
- ⑤ ㉠: 개발진흥지구,
㉡: 건축선을 후퇴한 대지에 접한 도로로서 허가권자가 건축조례로 정하는 도로

풀이

국토교통부장관 및 허가권자는 건축법 및 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화하여 적용할 수 있도록 경관지구에서 지역문화진흥법에 따른 문화지구안의 도로에 접한 대지의 일정 구역을 특별가로구역으로 지정할 수 있다.

정답: ②

01

2022 공민중개사

건축법령상 특별건축구역에서 국가가 건축하는 건축물에 적용하지 아니할 수 있는 사항을 모두 고른 것은? (단, 건축법령상 특례 및 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 「건축법」 제42조 대지의 조경에 관한 사항
- ㉡ 「건축법」 제44조 대지와 도로의 관계에 관한 사항
- ㉢ 「건축법」 제57조 대지의 분할 제한에 관한 사항
- ㉣ 「건축법」 제58조 대지 안의 공지에 관한 사항

① ㉠ ㉡

② ㉠ ㉢

③ ㉠ ㉣

④ ㉡ ㉣

⑤ ㉢ ㉣

풀이

③ 특별건축구역에 건축하는 건축물에 대하여는 다음의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.

- ① 대지 안의 조경
- ② 건축물의 건폐율
- ③ 건축물의 용적률
- ④ 대지 안의 공지
- ⑤ 건축물의 높이제한
- ⑥ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한

정답: ③

02

2021 공민중개사

건축법령상 특별건축구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 지역의 사업구역을 특별건축 구역으로 지정할 수 있다.
- ② 「도로법」에 따른 접도구역은 특별건축구역으로 지정될 수 없다.
- ③ 특별건축구역에서의 건축기준의 특례사항은 지방자치단체가 건축하는 건축물에는 적용되지 않는다.
- ④ 특별건축구역에서 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치에 관한 규정은 개별 건축물 마다 적용하여야 한다.
- ⑤ 특별건축구역을 지정한 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역·지구·구역의 지정이 있는 것으로 본다.

① 지방자치단체가 국제행사 등을 개최하는 도시 또는 지역의 사업구역에서는 시·도지사가 지정하며, 국가가 국제행사 등을 개최하는 도시 또는 지역의 사업구역의 경우에 국토교통부장관이 지정한다.

② 다음에 해당하는 지역·구역 등에 대하여는 특별건축구역으로 지정할 수 없다.

- ① 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역
- ② 「자연공원법」에 따른 자연공원
- ③ 「도로법」에 따른 접도구역
- ④ 「산지관리법」에 따른 보전산지

③ 지방자치단체가 건축하는 건축물에도 적용된다.

④ 특별건축구역에서는 다음 규정에 대하여는 개별 건축물마다 적용하지 아니하고 특별건축구역 전부 또는 일부를 대상으로 통합하여 적용할 수 있다.

- ㉠ 「문화예술진흥법」에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치
- ㉡ 「주차장법」에 따른 부설주차장의 설치
- ㉢ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 공원의 설치

⑤ 특별건축구역을 지정하거나 변경한 경우에는 도시·군관리계획의 결정(용도지역·지구·구역의 지정 및 변경은 제외한다)이 있는 것으로 본다.

정답: ②

01

2020 공민중개사

건축법령상 건축협정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 해당 지역의 토지 또는 건축물의 소유자 전원이 합의하면 지상권자가 반대하는 경우에도 건축협정을 체결할 수 있다.
- ② 건축협정 체결 대상 토지가 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우에는 관할 시·도지사에게 건축협정의 인가를 받아야 한다.
- ③ 협정체결자는 인가받은 건축협정을 변경하려면 협정체결자 과반수의 동의를 받아 건축협정인가권자에게 신고하여야 한다.
- ④ 건축협정을 폐지하려면 협정체결자 전원의 동의를 받아 건축협정인가권자의 인가를 받아야 한다.
- ⑤ 건축협정에서 달리 정하지 않는 한, 건축협정이 공고된 후에 건축협정구역에 있는 토지에 관한 권리를 협정체결자로부터 이전받은 자도 건축협정에 따라야 한다.

풀이

- ① 소유자 등(토지 또는 건축물 소유자, 지상권자 등)은 전원의 합의로 다음의 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정(건축협정)을 체결할 수 있다.
- ② 건축협정 체결 대상 토지가 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우 건축협정 체결 대상 토지면적의 과반이 속하는 건축협정인가권자에게 인가를 신청할 수 있다.
- ③ 건축협정을 변경·폐지하는 경우에도 인가를 받아야 한다.
- ④ 건축협정을 폐지하려는 경우에는 협정체결자 과반수의 동의를 받아 인가권자의 인가를 받아야 한다.

정답: ⑤

건축법령상 건축협정구역에서 건축하는 건축물에 대하여 완화하여 적용할 수 있는 건축 기준 중 건축위원회의 심의와 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 하는 것은?

- ① 건축물의 용적률
- ② 건축물의 건폐율
- ③ 건축물의 높이 제한
- ④ 대지의 조경 면적
- ⑤ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한

풀이

건축협정구역에 건축하는 건축물에 대하여는 다음의 규정을 대통령령으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다. 다만, 제56조(건축물의 용적률)를 완화하여 적용하는 경우에는 건축위원회의 심의와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 지방도시계획위원회의 심의를 통합하여 거쳐야 한다.

1. 제42조(대지의 조경)
2. 제55조(건축물의 건폐율)
3. 제56조(건축물의 용적률)
4. 제58조(대지 안의 공지)
5. 제60조(건축물의 높이 제한)
6. 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)
7. 「주택법」 제35조(주택건설기준 등)

정답: ①

01

2022 공민증개사

건축법령상 결합건축을 할 수 있는 지역·구역에 해당하지 않는 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 상업지역
- ② 「역세권의 개발 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 역세권개발구역
- ③ 건축협정구역
- ④ 특별가로구역
- ⑤ 리모델링 활성화 구역

풀이

④ 다음의 어느 하나에 해당하는 지역에서 결합건축을 할 수 있다.

- ① 상업지역
- ② 역세권개발구역
- ③ 주거환경개선사업의 시행을 위한 구역
- ④ 건축협정구역, 특별건축구역, 리모델링 활성화구역
- ⑤ 도시재생활성화지역, 건축자산 진흥구역

정답: ④

01

2021 갑형사 25번

건축법령상 이행강제금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이행강제금은 건축신고 대상 건축물에 대하여 부과할 수 없다.
- ② 이행강제금의 징수절차는 「지방세법」을 준용한다.
- ③ 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.
- ④ 허가권자는 위반 건축물에 대한 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 이미 부과된 이행강제금의 징수를 즉시 중지하여야 한다.
- ⑤ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 5회 이내의 범위에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

풀이

- ① 건축신고 대상 건축물에 대하여 부과할 수 있다.
- ② 부과 및 징수절차는 국고금관리법 시행규칙을 준용한다.
- ④ 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다
- ⑤ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

정답: ③

02

2023 갑형사 24번

건축법령상 이행강제금에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ㉡ 동일인이 「건축법」에 따른 명령을 최근 2년 내에 2회 위반한 경우 부과될 금액을 100분의 150의 범위에서 가중하여야 한다.
- ㉢ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 최대 3회 이내의 범위에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉡

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

풀이

- ㉠ 영리목적을 위한 위반이나 상습적 위반(동일인 최근 3년 내 2회 이상) 등 지방자치 단체의 조례로 정하는 바에 따라 100분의 100의 범위에서 가중하여야 한다.
- ㉡ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정 명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

정답: ㉠

01

2021 공민중개사

건축법령상 건축등과 관련된 분쟁으로서 건축분쟁전문위원회의 조정 및 재정의 대상이 되는 것은? (단, 「건설산업기본법」 제69조에 따른 조정의 대상이 되는 분쟁은 고려하지 않음)

- ① '건축주'와 '건축신고수리자' 간의 분쟁
- ② '공사시공자'와 '건축지도원' 간의 분쟁
- ③ '건축허가권자'와 '공사감리자' 간의 분쟁
- ④ '관계전문기술자'와 '해당 건축물의 건축등으로 피해를 입은 인근주민' 간의 분쟁
- ⑤ '건축허가권자'와 '해당 건축물의 건축등으로 피해를 입은 인근주민' 간의 분쟁

풀이

건축 등과 관련된 다음의 분쟁의 조정 및 재정을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회를 둔다.

1. 건축관계자와 해당 건축물의 건축 등으로 피해를 입은 인근주민 간의 분쟁
2. 관계전문기술자와 인근주민 간의 분쟁
3. 건축관계자와 관계전문기술자 간의 분쟁
4. 건축관계자 간의 분쟁
5. 인근주민 간의 분쟁
6. 관계전문기술자 간의 분쟁
7. 기타 대통령령으로 정하는 사항

정답: ④

건축법령상 조정(調停) 및 재정(裁定)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조정 및 재정을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회를 둔다.
- ② 부득이한 사정으로 연장되지 않는 한 건축분쟁전문위원회는 당사자의 조정신청을 받으면 60일 이내에 절차를 마쳐야 한다.
- ③ 조정안을 제시받은 당사자는 제시를 받은 날부터 30일 이내에 수락 여부를 조정위원회에 알려야 한다.
- ④ 조정위원회는 필요하다고 인정하면 당사자나 참고인을 조정위원회에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ⑤ 건축분쟁전문위원회는 재정신청이 된 사건을 조정에 회부하는 것이 적합하다고 인정하면 직권으로 직접 조정할 수 있다.

풀이

③ 30일 이내 → 15일 이내

정답: ③

PART 05

부동산 등기법

제1장	총설
제2장	등기기관과 설비
제3장	등기절차 총론
제4장	표시에 관한 등기
제5장	권리에 관한 등기
제6장	이의 신청

01

2022 감평사 33번

부동산등기법령상 등기신청 및 등기의 효력발생시기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 소유권보존등기 또는 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인으로 될 자 또는 등기명의인이 단독으로 신청한다.
- ㉡ 대표자가 있는 법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기 신청에 관하여는 그 사단의 대표자를 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ㉢ 등기신청은 해당 부동산이 다른 부동산과 구별될 수 있게 하는 정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.
- ㉤ 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 등기완료의 통지를 한 때부터 효력을 발생한다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉢, ㉤

④ ㉡, ㉢, ㉤

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉤

풀이

㉠ 단독신청(예외)

- ① 소유권보존등기(말소등기) : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② 상속, 법인의 합병, 포괄승계 : 등기권리자가 단독 신청
- ③ 판결에 의한 등기 : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ 공유물을 분할하는 판결 : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ 부동산표시의 변경·경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경·경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ 신탁등기 : 수탁자가 단독 신청

㉡ 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

㉤ 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.

정답: ②

부동산등기법령상 부기로 하여야 하는 등기가 아닌 것은?

- ① 소유권 외의 권리의 이전등기
- ② 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기
- ③ 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기
- ④ 전체가 말소된 등기에 대한 회복등기
- ⑤ 등기명의인표시의 변경이나 경정의 등기

풀이

- ④ 전부말소 회복등기는 주등기로 한다. 일부회복등기는 부기등기로 한다.

부동산등기규칙 제118조(말소회복등기)

말소된 등기에 대한 회복 신청을 받아 등기관이 등기를 회복할 때에는 회복의 등기를 한 후 다시 말소된 등기와 같은 등기를 하여야 한다. 다만, 등기전체가 아닌 일부 등기사항만 말소된 것일 때에는 부기에 의하여 말소된 등기사항만 다시 등기한다.

정답: ④

01

2024 감평가 34번

부동산등기법령상 등기사무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.
- ② 등기관은 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있도록 조치하여야 한다.
- ③ 토지등기부와 건물등기부는 영구히 보존하여야 한다.
- ④ 등기부를 편성할 때 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다.
- ⑤ 폐쇄한 등기기록의 열람 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.

풀이

등기관은 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있도록 조치하여야 한다.

정답: ②

01

2020 감평사 34번

부동산등기법령상 등기신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인의 합병에 따른 등기는 등기권리자가 단독으로 신청한다.
- ② 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.
- ③ 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기권리자가 단독으로 신청할 수 있다.
- ④ 채권자는 민법 제404조에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 대표자가 있는 종중에 속하는 부동산의 등기는 대표자의 명의로 신청한다.

풀이

- ③ 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기권리자가 단독으로 신청할 수 있다.
- ⑤ 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

※ 단독신청(예외)

- ① 소유권보존등기(말소등기) : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② 상속, 법인의 합병, 포괄승계 : 등기권리자가 단독 신청
- ③ 판결에 의한 등기 : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ 공유물을 분할하는 판결 : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ 부동산표시의 변경·경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경·경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ 신탁등기 : 수탁자가 단독 신청

정답: ⑤

부동산등기법령상 등기절차에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법인의 합병에 따른 등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 한다.
- ② 등기의무자는 공유물을 분할하는 판결에 의한 등기를 단독으로 신청할 수 없다.
- ③ 토지의 분할이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ④ 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 사실을 지적소관청에게 알려야 한다.
- ⑤ 토지가 멸실된 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 14일 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

풀이

- ① 단독으로 신청한다.
- ② 단독으로 신청한다.
- ④ 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 등기관은 지체 없이 그 사실을 지적소관청과 소유권의 등기명의인에게 알려야 한다.
- ⑤ 14일 → 1개월

정답: ③

01

2022 갑평사 32번

부동산등기법령상 등기관이 건물 등기기록의 표제부에 기록하여야 하는 사항 중 같은 지번 위에 여러 개의 건물이 있는 경우와 구분건물의 경우에 한정하여 기록하여야 하는 것은?

- ① 건물의 종류 ② 건물의 구조 ③ 건물의 면적
- ④ 표시번호 ⑤ 도면의 번호

풀이

⑤ 건물표시사항으로 표시번호, 접수연월일, 소재, 지번, 건물명칭(건축물대장에 건물 명칭이 기재되어 있는 경우에만 해당한다) 및 번호(1개 건물만 있는 경우에는 X), 건물의 종류, 구조와 면적, 부속건물(종류, 구조, 면적), 등기원인, 도면의 번호 (여러 개의 건물이 있는 경우 및 구분건물인 경우로 한정)가 있다. 정답: ⑤

02

2023 갑평사 32번

부동산등기법령상 표시에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 토지 등기기록의 표제부에 등기목적을 기록하여야 한다.
- ② 토지의 분할이 있는 경우 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ③ 구분건물로서 그 대지권의 변경이 있는 경우 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 건물이 구분건물인 경우에 그 건물의 등기기록 중 1동 표제부에 기록하는 등기사항에 관한 변경등기는 그 구분건물과 같은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물에 대하여도 변경등기로서의 효력이 있다.
- ⑤ 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

풀이

① 등기목적은 갑구 또는 을구 권리에 관한 등기사항이다. 정답: ①

부동산등기법령상 '변경등기의 신청'에 관한 조문의 일부분이다. ()에 들어갈 내용으로
각각 옳은 것은?

- 토지의 분할, 합병이 있는 경우와 제34조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는
그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 (㉠) 이내에 그등기를
신청하여야 한다.
- 건물의 분할, 구분, 합병이 있는 경우와 제40조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는
그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 (㉡) 이내에 그 등기를 신청
하여야 한다.

- ① ㉠: 30일, ㉡: 30일 ② ㉠: 3개월, ㉡: 3개월
③ ㉠: 3개월, ㉡: 1개월 ④ ㉠: 1개월, ㉡: 3개월
⑤ ㉠: 1개월, ㉡: 1개월

풀이

정답: ⑤

부동산등기법령상 구분건물에 대한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 구분건물인 경우 건물 등기기록의 표제부에 도면의 번호를 기록하여야 한다.
② 구분건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은
1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에
대한 멸실등기를 신청할 수 있다.
③ 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우
에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.
④ 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 저당권설정등기를 할 수 있다.
⑤ 구분건물에 대하여는 전유부분마다 부동산고유번호를 부여한다.

풀이

대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 저당권설정등기를 할 수 없다.

정답: ④

01

2024 갑령사 32번

부동산등기법령상 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단(이하 ‘비법인사단’)에 속하는 부동산의 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등기에 관하여는 비법인사단의 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 비법인사단의 부동산등기용등록번호는 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.
- ③ 권리에 관한 등기를 비법인사단의 명의로 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소를 등기사항으로 기록하지 않아도 된다.
- ④ 비법인사단은 사용자등록을 하고 등기에 관하여 전자신청을 할 수 있다.
- ⑤ 비법인사단의 대표자나 관리인이 등기를 신청한 경우 등기관은 등기를 마치면 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.

풀이

- ① 등기에 관하여는 비법인사단의 그 사단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 비법인사단의 부동산등기용등록번호는 시장·군수·구청장이 부여한다.
- ③ 권리에 관한 등기를 비법인사단의 명의로 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소를 등기사항으로 기록하여야 한다.
- ④ 비법인사단은 방문신청으로 가능하며 전자신청은 자연인과 법인만 가능하다. 비법인사단은 전자신청할 수 없다.
- ⑤ 법정대리인이 등기를 신청한 경우에는 그 법정대리인에게, 법인의 대표자나 지배인이 신청한 경우 에는 그 대표자나 지배인에게, 법인 아닌 사단이나 재단의 대표자나 관리인이 신청한 경우에는 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.

정답: ⑤

부동산등기법령상 '권리에 관한 등기'에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고 등기할 권리가 총유(總有)인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없으면 부기로 할 수 없다.
- ④ 등기관이 환매특약의 등기를 할 때 매매비용은 기록하지 아니한다.
- ⑤ 등기관이 소유권보존등기를 할 때 등기원인과 그 연월일을 기록하여야 한다.

풀이

- ① 합유인 때에 그 뜻을 기록하여야 한다.
- ③ 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기의 경우에는 이해관계 있는 제3자의 승낙은 요건이 아니다. 그러나 <권리의 변경이나 경정의 등기>의 경우에는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에는 부기등기를 할 수 없다.
- ④ 매매비용은 기록사항이다.
- ⑤ 등기관이 소유권보존등기를 할 때 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.

정답: ②

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방자치단체의 부동산등기용등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.
- ② 등기관이 권리의 변경이나 경정의 등기를 할 때에는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에도 부기로 하여야 한다.
- ③ 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.
- ④ 등기관이 환매특약의 등기를 할 경우 매매비용은 필요적 기록사항이다.
- ⑤ 국가가 등기관리자인 경우, 등기관이 새로운 권리에 관한 등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 작성하여 등기관리자에게 통지하지 않아도 된다.

풀이

- ② 제3자의 승낙이 있어야 한다.
- ③ 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.

정답: ②

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 부동산등기용등록번호는 법무부장관이 지정·고시한다.
- ② 등기관이 환매특약의 등기를 할 때에는 매수인이 지급한 대금을 기록하여야 한다.
- ③ 등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 등기의 말소를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 제3자의 승낙이 있어야 한다.
- ⑤ 등기관이 토지에 대하여 소유권경정등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 지적소관청에 알려야 한다.

풀이

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.

정답: ①

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임차권을 정지조건부로 설정하는 청구권을 보전하려는 경우에도 가등기를 할 수 있다.
- ② 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 신청할 권한이 없는 자가 신청한 것임을 발견한 때에는 등기를 직권말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.
- ③ 환매특약등기는 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우 부기로 할 수 없다.
- ④ 미등기의 토지에 대해 매매계약서에 의하여 소유권을 증명하는 자는 그 토지에 관한 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 등기관이 직권으로 등기를 말소한 처분에 대하여 관할 법원에 이의를 신청하면 등기 말소처분은 효력이 정지된다.

풀이

- ② 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우에는 그 신청을 각하해야 한다.
(보충설명) 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우 또는 사건이 등기할 것이 아닌 경우에 해당된 것임을 발견하였을 때에는 등기관리자, 등기의무자와 등기상 이해관계 있는 제3자에게 1개월 이내의 기간을 정하여 그 기간에 이의를 진술하지 아니하면 등기를 말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.
- ③ 환매특약등기는 부기등기 할 수 있다. 이해관계 있는 제3자의 승낙은 요건이 아니다.
- ④ 미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신청할 수 있다.

- ① 토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인
- ② 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자
- ③ 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자
- ④ 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)의 확인에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자(건물의 경우로 한정한다)

- ⑤ 등기관이 직권으로 등기를 말소한 처분에 대하여 관할 법원에 이의를 신청하더라도 등기 말소처분은 효력이 정지되지 않는다. 즉, 이의신청은 집행정지의 효력이 없다.

정답: ①

06

2023 감형사 35번

부동산등기법령상 소유권등기 및 담보권등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관이 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.
- ② 미등기의 토지 또는 건물의 경우 수용(收用)으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자는 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 동일한 채권에 관하여 3개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 공동담보목록을 작성하여야 한다.
- ④ 등기관은 근저당권을 내용으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 채권의 최고액을 기록하여야 한다.
- ⑤ 등기관이 채권의 일부에 대한 대위변제로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 변제액을 기록하여야 한다.

풀이

- ③ 등기관은 부동산이 5개 이상일 때에는 공동담보목록을 작성하여야 한다.

정답: ③

부동산등기법령상 임차권 설정등기의 등기사항 중 등기원인에 그 사항이 없더라도 반드시 기록하여야 하는 사항을 모두 고른 것은?

㉠ 등기목적	㉡ 권리자	㉢ 차임
㉣ 차임지급시기	㉤ 임차보증금	㉥ 존속기간

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉠, ㉢, ㉤

③ ㉡, ㉢, ㉤

④ ㉠, ㉤, ㉥, ㉦

⑤ ㉡, ㉤, ㉥, ㉦

풀이

부동산등기법 제48조(등기사항)

① 등기관이 갑구 또는 을구에 권리에 관한 등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 순위번호
2. 등기목적
3. 접수연월일 및 접수번호
4. 등기원인 및 그 연월일
5. 권리자

부동산등기법 제74조(임차권 등의 등기사항)

등기관이 임차권 설정 또는 임차물 전대의 등기를 할 때에는 제48조에서 규정한 사항 외에 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다. 다만, 제3호부터 제6호까지는 등기원인에 그 사항이 있는 경우에만 기록한다.

1. 차임
2. 범위
3. 차임지급시기
4. 존속기간. 다만, 처분능력 또는 처분권한 없는 임대인에 의한 「민법」 제619조의 단기임대차인 경우에는 그 뜻도 기록한다.
5. 임차보증금
6. 임차권의 양도 또는 임차물의 전대에 대한 임대인의 동의
7. 임차권설정 또는 임차물전대의 범위가 부동산의 일부인 때에는 그 부분을 표시한 도면의 번호

정답: ①

부동산등기법령상 A(용익권 또는 담보권)와 B(등기원인에 그 약정이 있는 경우에만 기록하여야 하는 사항)의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① A: 지역권, B: 범위 ② A: 전세권, B: 존속기간
 ③ A: 저당권, B: 변제기 ④ A: 근저당권, B: 존속기간
 ⑤ A: 지상권, B: 지료와 지급시기

풀이

구분	(특수)필요적 등기사항
지상권	① 지상권설정의 목적 ② 범위
지역권 (승역지)	① 지역권설정의 목적 ② 범위 ③ 요역지
전세권	① 전세금(전전세금) ② 범위
임차권	① 차임 ② 범위
저당권	① 채권액(채권의 평가액) ② 채무자의 성명과 주소
근저당권	① 채권의 최고액 ② 채무자의 성명과 주소

정답: ①

부동산등기법령상 신탁에 관한 등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다.
- ㉡ 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우 신탁등기의 신청은 해당 부동산에 관한 권리의 설정등기의 신청과 동시에 하여야 한다.
- ㉢ 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소등기를 신청할 수 없다.
- ㉣ 법원은 수탁자 해임의 재판을 한 경우 지체없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

① ㉠, ㉢

② ㉠, ㉣

③ ㉡, ㉢

④ ㉠, ㉡, ㉣

⑤ ㉡, ㉢, ㉣

풀이

- ㉡ 신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 다만, 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ㉢ 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ㉣ 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재판을 한 경우 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

- ① 수탁자 해임의 재판
- ② 신탁관리인의 선임 또는 해임의 재판
- ③ 신탁 변경의 재판

정답: ②

부동산등기법령상 가등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가등기를 명하는 가처분명령의 관할법원은 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이다.
- ② 가등기권리자는 가등기를 명하는 법원의 가처분명령이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.
- ③ 가등기를 명하는 가처분명령의 신청을 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
- ④ 가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따른다.
- ⑤ 가등기의무자는 가등기명의인의 동의 없이도 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

풀이

※ 가등기의 말소

- ① 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.(공동신청 원칙)
- ② 단독신청의 특칙

- ① 가등기명의인의 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ② 가등기의무자 또는 가등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 자는 가등기명의인의 승낙을 받아 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

정답: ⑤

01

2023 감평사 34번

부동산등기법령상 이의에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 있다.
- ㉡ 등기관은 이의가 이유없다고 인정하면 이의신청일부터 7일 이내에 의견을 붙여 이의신청서를 관할 지방법원에 보내야 한다.
- ㉢ 이의에는 집행정지의 효력이 없다.
- ㉣ 송달에 대하여는 「민사소송법」을 준용하고, 이의의 비용에 대하여는 「비송사건 절차법」을 준용한다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉠, ㉣

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉢, ㉣

풀이

- ㉠ 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다.
- ㉡ 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다.

정답: ⑤